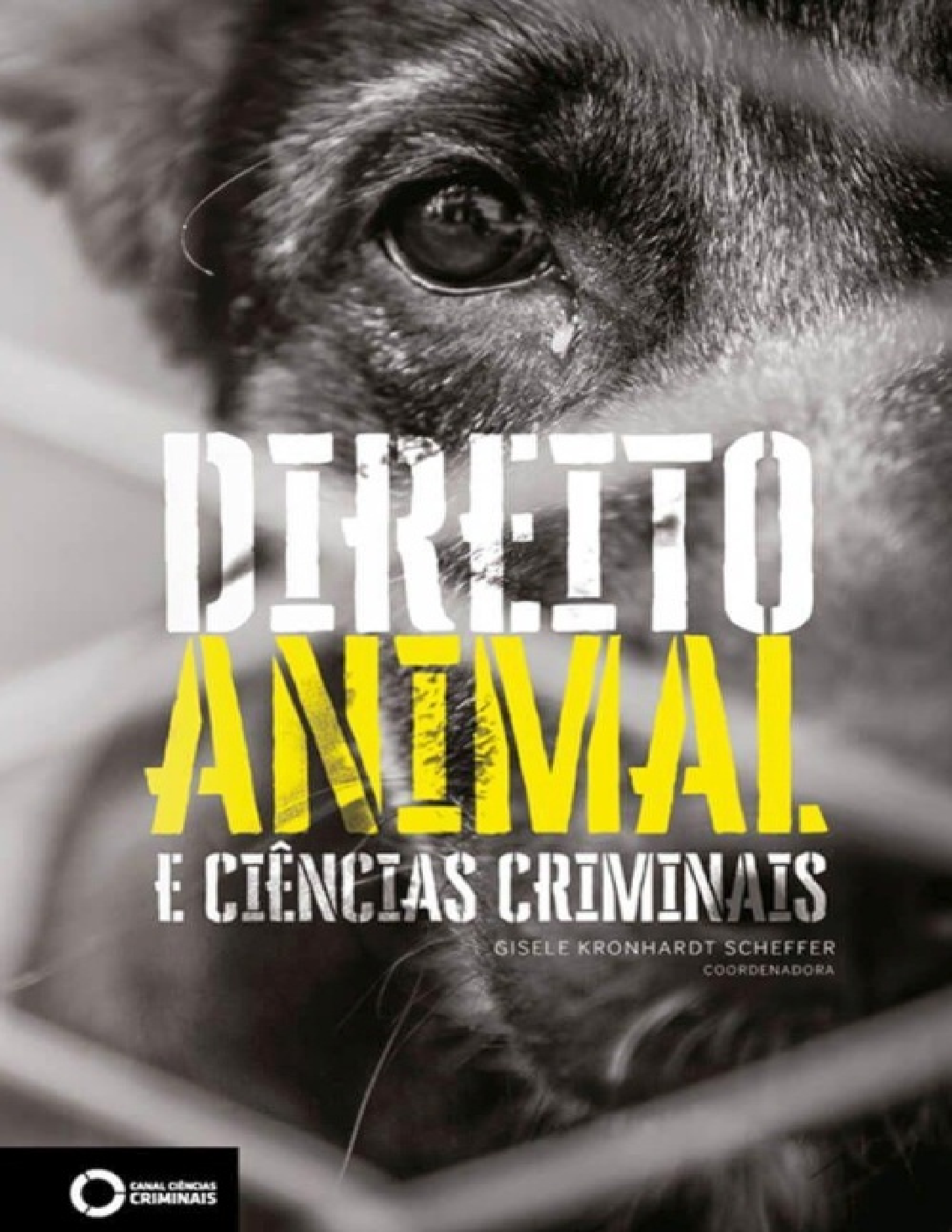


A black and white close-up photograph of a chimpanzee's face, looking directly at the camera. The chimpanzee is behind metal bars, which are visible in the foreground and background. The image has a grainy, high-contrast quality.

DIREITO ANIMAL. E CIÊNCIAS CRIMINAIS

GISELE KRONHARDT SCHEFFER
COORDENADORA



CANAL CIÊNCIAS
CRIMINAIS

**ALESKA DE VARGAS DOMINGUES, AMANDA BELLETTINI
MUNARI, DANIEL LIMA, DANIELA SAUL FRIEDRICH, FLÁVIO
GOMES FERREIRA, GABRIEL GARMENDIA DA TRINDADE,
JULIANA WILHELMS DARIVA, JOSÉ MUNIZ, LETÍCIA ROSSI
RIGHETTO, MARIA CÂNDIDA SIMON AZEVEDO NASCIMENTO,
MARIA LETÍCIA BENASSI FILPI, NIVEA ADRIANA DA S. ORSO,
ROGÉRIO SANTOS RAMMÊ, SIMONE KREMER, VANESSA R.
TEIXEIRA, YASMIN MATAREZI PINHEIRO**

DIREITO ANIMAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS

Coordenação: Gisele Kronhardt Scheffer



© 2018 - Editora Canal Ciências Criminais

Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor (Lei nº 9.610/1998) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004.

Direção Editorial

Bernardo de Azevedo e Souza

Conselho Editorial

André Peixoto de Souza	Diógenes V. Hassan Ribeiro
Fábio da Silva Bozza	Fauzi Hassan Choukr
Fernanda Ravazzano Baqueiro	Maiquel A. Dezordi Wermuth

Coordenação

Gisele Kronhardt Scheffer

Revisão

Eliane Maria Pereira Kronhardt

Capa e projeto gráfico

Estúdio Xirú

Diagramação

Caroline Joanello

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

D598 Direito animal e ciências criminais / organizado por Gisele Kronhardt Scheffer. – Porto Alegre : Canal Ciências Criminais, 2018.

ISBN: 978-85-92712-19-8

1. Direito Ambiental - Brasil. 2. Direito Animal - Brasil. 3. Animal - Proteção. 4. Crueldade Contra Animal. 5. I. Scheffer, Gisele Kronhardt. II. Título.

CDD 341.3476

Bibliotecária Responsável: Elisete Sales de Souza (CRB 10/1441)

SUMÁRIO

Prefácio		
Capítulo 1	O entendimento de crueldade contra os animais e sua aplicação no direito brasileiro	
	<i>Aleska de Vargas Domingues</i>	
Capítulo 2	Abate humanitário: o ato de maus-tratos que não percebemos ou não que-remos ver?	
	<i>Amanda Bellettini Munari e Flávio Gomes Ferreira</i>	
Capítulo 3	Tutela penal do ambiente e direito à cultura: análise a partir da ADIn 4.893	
	<i>José Muniz Neto e Daniel de Lima Ferreira</i>	
Capítulo 4	Crueldade e maus-tratos contra animais - nossa realidade	
	<i>Daniela Saul Friedrich</i>	
Capítulo 5	Especismo, linguagem e a percepção humana dos demais animais	
	<i>Gabriel Garmendia da Trindade</i>	
Capítulo 6	Zoofilia: um crime ainda não tipificado no Código Penal	
	<i>Juliana Wilhelms Dariva</i>	
Capítulo 7	Maus-tratos	
	<i>Letícia Rossi Righetto</i>	
Capítulo 8	Animais em práticas socialmente aceitas: o que as pessoas que participam en- tendem por maus-tratos?	
	<i>Maria Cândida Simon Azevedo Nascimento</i>	
Capítulo 9	As excludentes de ilicitude do Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e os crimes de maus-tratos na indústria de exploração animal	
	<i>Maria Letícia Benassi Filpi</i>	
Capítulo 10	Animais não-humanos: o uso como instrumento de tortura e como forma	

	de disseminação da violência	
	<i>Nivea Adriana da Silva Orso</i>	
Capítulo 11	Especismo e esquizofrenia moral na tutela jurisdicional do crime de maus-	
	tratos a animais: uma mirada jurisprudencial	
	<i>Rogério Santos Rammê</i>	
Capítulo 12	Fogos de artifício x direitos dos animais	
	<i>Simone Kremer</i>	
Capítulo 13	A maldade dentro de casa: maus-tratos contra animais de estimação por cri-	
	anças como um reflexo da violência familiar	
	<i>Vanessa Rocha Teixeira</i>	
Capítulo 14	Aspectos legislativos e jurisprudenciais acerca da concepção de maus-tratos	
	no Direito Animal: contrastes entre Brasil e Áustria	

Yasmin Matarezi Pinheiro

PREFÁCIO

O Direito Animal, um novo e fundamental ramo do Direito, está conquistando aos poucos a visibilidade e a importância necessárias a fim de garantir aos animais não-humanos a defesa de seus direitos fundamentais.

Numa sociedade sabidamente antropocêntrica, esta obra é desafiadora em todos os sentidos. Desafiadora por quebrar paradigmas. Desafiadora por enfrentar costumes arraigados e fazer pensar. Desafiadora por questionar o velho e tentar o novo. E o novo sempre assusta, mas, ao mesmo tempo, fascina.

É fruto de uma iniciativa do Canal Ciências Criminais que, ao perceber a relevância do tema, propiciou a formação de uma Comissão de Estudos em Direito Animal, seguida pela realização desta obra totalmente voltada à temática. Autores de diversas áreas abordam temas diretamente relacionados aos direitos dos animais não-humanos. Eles apresentam um panorama na maioria das vezes doloroso, porém verdadeiro, provocando no leitor uma perturbação proveniente da conscientização de que algo precisa ser modificado com urgência. A reunião de todos os artigos constitui, portanto, um autêntico enfoque criminal/criminológico do tema.

Em 2012, uma conferência em Cambridge, Inglaterra, finalmente proclamou ao mundo a senciência animal, afirmando que animais não-humanos – incluindo mamíferos, pássaros, polvos e muitos outros – possuem substratos neurológicos que geram a consciência. Para nós, amantes e defensores dos animais, isso não é novidade.

Esperamos contribuir para que ocorram mudanças positivas na situação dos animais não-humanos, numa sociedade cujo ordenamento jurídico ainda os considera meros objetos.

Desejamos uma boa leitura! E não estranhe se os textos perturbarem você.

É sinal de que você também acredita na mudança. E que, felizmente, não é o único!

Gisele Kronhardt Scheffer - Coordenadora

CAPÍTULO 1

O ENTENDIMENTO DE CRUELDADE CONTRA OS ANIMAIS E SUA APLICAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO

Aleska de Vargas Domingues¹

INTRODUÇÃO AO TEMA

A preocupação com o tipo de tratamento dispensado aos animais não-humanos² pelos animais humanos vem ocorrendo há séculos,³ em diferentes áreas de estudos e em todo o mundo. No que diz respeito especificamente ao ato de crueldade contra animais, o tema tem grande relevância por se tratar de um grave problema social que impacta tanto animais como também os humanos. Assim, no campo filosófico, Kant já argumentava que a crueldade contra os animais poderia resultar em crueldade contra os seres humanos (TRINDA-DE, 2014). Mais recentemente, na década de 80, o tema foi alvo de pesquisa nos Estados Unidos que buscou examinar a relação entre a crueldade infantil em relação aos animais e o comportamento agressivo (KELLERT; FELTHOUS, 1985). Para tanto o estudo analisou criminosos e não criminosos na vida adulta e, como resultado, restou que crueldade contra os animais na infância ocorreu em um grau significativamente maior entre criminosos agressivos do que entre criminosos não agressivos ou não criminosos. Já o estudo do sociólogo norte-americano Flynn (2001, p. 71-87) procurou identificar os fatores sociais e culturais relacionados à ocorrência de crueldade animal, evidenciando que o tratamento abusivo contra animais geralmente resulta do sofrimento de relações abusivas com outros seres humanos e que tal comportamento tende a se perpetuar, voltando-se tanto para os animais quanto para os seres humanos. Cabe ressaltar que o autor do referido estudo frisa que a gravidade da crueldade contra

os animais se dá pela questão em si só e não somente pela sua associação com a violência humana.

Diante da inerente relevância da crueldade contra os animais, o presente estudo tem como propósito principal apresentar o entendimento de crueldade e sua aplicação dentro do Direito brasileiro. Esse entendimento se faz necessário, pois, embora a legislação bra-

- 1 Advogada, Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Integrante do Grupo de Pesquisa em Direitos Animais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Comissão Especial de Estudos em Direito Animal do Canal Ciências Criminais. E-mail: aleska.vargas@gmail.com
- 2 O termo “animal não-humano” busca lembrar que os seres humanos também são animais. No presente estudo usaremos genericamente a palavra “animal” para nos referirmos aos animais não-humanos.
- 3 Pitágoras de Samos, que viveu entre os anos 570 a.C. e 495 a.C., já abordava a questão da proteção dos animais, demonstrando ser contrário à crueldade aplicada a esses seres. Além dele, teorias em defesa dos animais foram desenvolvidas nos anos seguintes por autores das mais diversas áreas, como os filósofos Teofrasto, Por-fírio e Voltaire; o historiador Plutarco; os religiosos São Francisco de Assis, São Basílio, São Crisóstomo, São Isaac e São Neotério; entre outros tantos nomes célebres que seguiram/seguem até os dias contemporâneos tratando da temática em defesa aos animais não-humanos, como Jeremy Bentham, Peter Singer, Richard Ryder, Tom Regan e Gary Francione (TRINDADE, 2014).

sileira – como será visto – pretenda proteger a fauna de práticas cruéis, o conceito jurídi-co-constitucional de crueldade é indeterminado. A doutrina afirma que nem toda prática cruel de fato é cruel de direito, pois existem práticas cruéis socialmente aceitas, motivo pelo qual é necessário conceituar juridicamente o termo crueldade e em que situações ela se aplica (TRINDADE, 2014).

Essa indeterminação demonstra que nossa legislação ambiental é alicerçada em uma visão antropocêntrica⁴ e especista,⁵ fazendo com que a parca proteção garantida aos animais diante de crimes, como a proibição da crueldade, seja banalizada, redundando em diplomas legais que pecam no aspecto moral e ético. Além disso, verificamos leis sem sentido, ou de dualidade legislativa, já que ao mesmo tempo em que são sancionadas normas protetoras, em contrapartida, diante de interesses humanos, são propostos outros dispositivos contrá-rios ao primeiro. Tais situações ficarão evidentes até o final desse estudo.

Contrariamente à corrente antropocêntrica, dentro de uma perspectiva biocêntrica,⁶ parte da população e alguns membros do Legislativo e do Judiciário têm se dedicado a minimizar e até mesmo extinguir os tratamentos inadequados e cruéis dispensados pelos seres humanos aos animais, buscando a aplicação do que é garantido em lei para esses seres.

Assim, a proposta secundária aqui presente é a de proporcionar uma reflexão sobre o que são atos de crueldade e defender sua criminalização independentemente de qualquer outro interesse, ou seja, trata-se de uma proposta de reflexão para que a crueldade contra os animais não seja mitigada diante dos mais diversos interesses humanos e que seja encarada como ela realmente é: cruel e criminosa.

Para realizar o presente estudo a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica utilizando-se da doutrina, da legislação e de algumas decisões jurisprudenciais brasileiras que vêm mudando a perspectiva jurídica no Brasil sobre os animais, além de livros, dissertações, teses e artigos relacionados ao tema.

- 4 Na perspectiva antropocêntrica o homem é o centro das preocupações ambientais. Os entes gravitam ao redor do ser humano, ganhando importância para o Direito Ambiental conforme se tornam mais úteis e necessários à vida humana (MILARÉ; COIMBRA, 2004).
- 5 [...] Aquele que pratica o especismo, o especista, é acusado de deduzir o status moral de uma criatura a partir de uma avaliação moral com parcialidade tendenciosa, em favor dos interesses próprios do *Homo sapiens*, sobre um fundamento não suficientemente justificado, ou seja, tautológico, arbitrário ou irrelevante. Um agente qualquer pode ser chamado de “especista” se ele der preferência aos interesses dos membros de sua própria espécie sobre os interesses dos membros de outras espécies – se isso se fundar em razões moralmente arbitrárias ou irrelevantes (NACONECY, 2006, p. 32).
- 6 Na perspectiva biocêntrica todos os seres vivos e recursos naturais fazem parte do equilíbrio do planeta Terra. Cada participante deste sistema é importante e depende do outro (FELIPE, 2009).

A PROTEÇÃO CONTRA A CRUELDADE EM RELAÇÃO AOS ANIMAIS E AS INTERPRETAÇÕES DE CRUELDADE A PARTIR DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A Constituição Federal Brasileira é considerada vanguardista por apresentar um capítulo exclusivo à proteção do ambiente, demonstrando avanço ao tutelar não apenas os recursos naturais e a flora, mas também a fauna, que passou a condição de bem público e, portanto, o Poder Público passou a ter a obrigação constitucional de proteger os animais não-humanos (MEDEIROS, 2016).

Embora outras leis tenham tratado do tema crueldade contra os animais,⁷ foi com a Constituição Federal de 1988 que as práticas que provocassem a extinção de espécies ou submetessem os animais à crueldade passaram a ser vedadas expressamente. Refere o artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] VII - **proteger** a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a **cruel-dade** (BRASIL, 1988). *O grifo é nosso.*

Em primeira análise, no que se relaciona à proteção ofertada aos animais, Medeiros (2014) aponta que, do ponto de vista antropocentrista, o trecho está inserido no texto constitucional visando única e exclusivamente o bem da humanidade e não do animal em si. Já no caminho oposto, a partir de uma visão biocentrista, a autora conclui que o Poder Público deve defender os animais não-humanos porque todos os seres vivos estão alcados ao mesmo patamar na Constituição Federal.

Para Gordilho (2008), a partir da Constituição Federal de 1988 pode-se concluir, sob o prisma de uma interpretação vanguardista e sistemática, que os animais podem também ser considerados sujeitos de direito.⁸ Para tais intérpretes, os animais possuem pelo menos um direito, em decorrência do texto

constitucional: o de não serem submetidos a tratamentos cruéis.

- 7 No âmbito do Direito brasileiro, a primeira norma que tratou da crueldade contra os animais foi o Decreto 16.590/24, atualmente revogado, que regulamentava as Casas de Diversões Públicas, proibindo corridas de touros, brigas de galos e canários, dentre outras providências (BRASIL, 1924).
- 8 De acordo com a teoria do autor, em que pese seja possível considerar os animais como sujeitos de direitos, isso não significa que eles sejam imputáveis criminalmente, ou que lhes sejam imputados deveres. Isso porque o Direito positivo não mais se ancora na reciprocidade, justamente pela evolução da teoria da culpabilidade e imputabilidade, que não exige que todos os sujeitos de direito sejam igualmente sujeitos de obrigações. O autor pondera outros meandros da legislação brasileira relacionada aos animais, mas defende que a partir de uma postura ideológica menos antropocentrada, as normas existentes são capazes de conferir direitos a alguns animais e de reconhecer-lhes valor intrínseco diverso do instrumental para o ser humano (GORDILHO, 2008).

No âmbito da espécie de animais tutelados, Regan (2006, p. 61) considera que numa interpretação constitucional que tenha como alicerce uma “igualdade moral fundamental” não haverá discussão sobre se a Constituição Federal protege estes ou aqueles animais, por-que “do ponto de vista moral cada um de nós é igual porque cada um de nós é igualmente ‘um alguém’, não uma coisa; o sujeito-de-uma-vida, não uma vida sem sujeito”, assim todos os animais são detentores dessa proteção.

Independentemente das divergências, Gordilho (2008, p. 40) ressalta que o que se busca compreender é o que a lei quis tutelar, buscando-se o que se tem como moralmente defensável. No caso da Carta Magna, conclui-se que a intenção do legislador é de garantir a proteção aos animais contra atos cruéis. Assim, o bem jurídico eleito para ser tutelado pela Constituição não foi apenas o sentimento de piedade dos seres humanos, ou o bem-estar humano, mas o bem-estar ou o interesse do animal.

Já em segunda análise, percebe-se que o legislador não se preocupou em definir o termo crueldade. Assim, embora se verifique um grande avanço em relação à proteção dos animais, ao não ser dotado de clareza e precisão em sua redação o dispositivo constitucional acaba por contribuir com a ineficácia da tutela contra a crueldade aos animais no Brasil (BARETTA; SILVA, 2007).

Em virtude disso, a doutrina encarregou-se de preencher a lacuna constitucional para uma melhor interpretação do dispositivo constitucional. Nesse sentido, Custódio (1997, p. 156-157) conceitua a crueldade como sendo:

[...] toda a ação ou omissão dolosa ou culposa (ato ilícito), em locais públicos ou privados, mediante matança cruel pela caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios criminosos, por poluição ambiental, mediante dolorosas experiências diversas (didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas, dentre outras), amargurantes práticas diversas (econômicas, sociais, populares, esportivas como tiro ao voo, tiro ao alvo, de trabalhos excessivos ou forçados além dos limites normais, de prisões, cativeiros ou transportes em condições desumanas, de abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, famintas, cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre animais até exaustão ou morte, touradas, farra do boi ou similares), abates atrozes, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meios e instrumentos torturantes para fins domésticos, agrícolas ou para exposições, ou quaisquer outras condutas impiedosas resultantes e maus-tratos contra animais vivos, submetidos a

injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre outros atrozesses sofrimentos causadores de lesões corporais, de invalidez, de excessiva fadiga ou de exaustão até a morte desumana da indefesa vítima animal.

Já Trindade (2014, p. 64) apresenta a definição do termo a partir do *Legal Dictionary*, através de pesquisa de seu termo em inglês *cruelty*, onde consta que crueldade é:

A imposição deliberada e maliciosa de dor física ou mental a pessoas [per-

sons] ou animais. Enquanto aplicada a pessoas, a crueldade abrange o tratamento abusivo, ultrajante e desumano que resulta na imposição arbitrária e desnecessária de sofrimento no corpo ou na mente. [...] A crueldade para os animais envolve a imposição de dor física ou morte a um animal, quando desnecessária para propósitos disciplinares instrucionais ou humanitários, como livrar o animal de uma doença incurável. Uma pessoa comete um delito se ele ou ela intencionalmente ou descuidadamente negligencia qualquer animal em sua custódia, maltrata qualquer animal, mata ou fere qualquer animal sem o privilégio legal ou consentimento de seu proprietário.

Sobre essa definição é importante frisar que a crueldade é apresentada como abrangendo o tratamento abusivo, o que poderá ser utilizado mais adiante na lacuna apresentada no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Além disso, embora tal definição atribua somente aos seres humanos o sofrimento psicológico, Gordilho (2008) refere que mesmo sendo a crueldade percebida de modo subjetivo, o fato é que a noção de crueldade nos remete a ideia de sensibilidade e que, por conseguinte, remete a integridade psicofísica de um ser, humano ou não.

Ryder (2011) pontua que a crueldade pode possuir causas psicológicas e sociais, sendo possível classificá-la em quatro categorias: crueldade cultural, crueldade não intencional, crueldade instrumental e crueldade deliberada. Sobre a crueldade cultural, Ryder relata estar associada a certos costumes, atitudes e valores dentro de uma sociedade, tais como grupos religiosos, gangues, ofícios ou outros agrupamentos sociais menores. Assim, práticas como touradas, brigas de cães/galos, a caça armada e até mesmo a circuncisão feminina seriam aceitas em determinados grupos devido a sua habitualidade.

No tocante ao cultural e socialmente aceito, “não podemos dizer que é cultural ou socialmente consentido um comportamento que, de um lado, agrada a poucos grupos, mas, de outro, repugna a um número infinitamente maior de pessoas” (BECHARA, 2003, p. 82).

Já em termos infraconstitucionais o diploma mais significativo na tutela jurídica dos direitos dos animais não-humanos é a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). A Lei dispõe sobre as sanções penais e administrativas às condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Em uma seção especialmente dedicada à proteção da fauna, no seu Capítulo V, o aludido diploma “tutela direitos básicos dos animais, independente do instituto da propriedade

privada e preve, dentre os seus oitenta e dois artigos, nove artigos que constituem tipos específicos de crimes contra a fauna” (RODRIGUES, 2003, p. 65).

Para o presente estudo interessa especificamente o artigo 32 da referida lei, que repre-sentou um avanço na área do Direito Penal, pois elevou os maus-tratos à categoria de cri-me, já que até o advento de tal lei o ato ainda consistia em contravenção penal, revogando, assim, o artigo 64 do Decreto-Lei 3.688 (BRASIL,1941). O artigo 32 da lei revogadora assim prescreve:

Art. 32. Praticar **ato de abuso**, maus-tratos, **ferir ou mutilar** animais sil-vestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. (BRASIL, 1998). *O grifo é nosso.*

Novamente observamos aqui uma lacuna legislativa, uma vez em que não há a de-finição dos termos grifados. Entretanto, se nos utilizarmos de algumas definições já apre-sentadas nesse estudo, podemos considerar *ato de abuso*, *ferir* e *mutilar* já como um ato de crueldade em si quando praticado deliberadamente.

Ainda nesse sentido, Levai (2004, p. 38-39) procurou definir o termo ‘abuso’ como o “uso incorreto, despropositado, indevido, demasiado. [...]”. Quanto ao termo ‘ferir’ o autor relacionou “a ação que machuca e que ocasiona lesões nos animais, ofendendo sua integridade física”. Levai descreve, por sua vez, ‘mutilar’ como “a ação que extirpa deter-minado órgão ou membro do animal em procedimentos justificados por razoes economi-cas das mais torpes possíveis”. Por ultimo, argumenta Levai, todas essas expressoes podem ser resumidas em um único termo mais genérico, ‘crueldade’, “que concentra em si as ações ofensivas, violentas ou sadicas perpetradas pelo homem em detrimento dos animais”, incluindo nesse sentido os maus-tratos.

No que se refere à aplicação do dispositivo, Toledo (2012) afirma que ele demonstra graves falhas técnicas e jurídicas que certamente dificultam a sua aplicação. A autora cita a ausência de tipos legais necessários à tutela da fauna e a violação do princípio da taxativida-de, com a utilização de expressões vagas e ambíguas. Conforme a referida autora:

A Lei n. 9.605/98 [...] viola o princípio da taxatividade, que determina ao legislador a função de caracterizar com extrema clareza e precisão cada tipo penal, oferecendo um texto que prime pela determinação da conduta típica, dos elementos, circunstâncias e fatores influenciadores na configuração dos contornos da tipicidade e suas respectivas conseqüências jurídicas. O que se observa, entretanto, são expressões ambíguas, termos obscuros ou vagos, tendo como exemplo a expressão “ato de abuso”, empregada no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que consiste num termo jurídico indeterminado e que exige do intérprete o preenchimento de seu conteúdo. Para isso, cabe ao aplicador da norma verificar se a prática é necessária e socialmente con-sentida (TOLEDO, 2012, p. 202-203).

Milaré e Costa Júnior (2002, p. 86) afirmam que essa confusão legislativa dificulta tanto o entendimento quanto a aplicação da norma:

[...] não se sabe, de início, o que vem a ser 'praticar ato de abuso'. De outro

lado, “maus-tratos” e o nome jurídico da conduta constante do art.136 do Código Penal, que tipifica como crime “expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância ...”, cuja sanção é de dois meses a um ano de detenção ou multa - ou seja, menor do que a prevista para a prática de abuso ou maus-tratos em animais, que é de três meses a um ano de detenção e multa. Já Ackel Filho (2001) acredita que por ser difícil relacionar todos os atos que possam implicar em maus-tratos, o legislador optou por um gênero, cabendo ao intérprete, no caso concreto, verificar se a ação ou omissão foi imprópria ou cruel e se em virtude dela, o animal foi molestado.

DECISÕES JURISPRUDENCIAIS ENVOLVENDO CRUELDADE CONTRA OS ANIMAIS E SEUS DESDOBRAMENTOS

Casos envolvendo o tratamento dispensado aos animais têm sido cada vez mais comuns no Superior Tribunal Federal (STF) em virtude da sua relevância moral e impacto na sociedade. No que se refere aos hábitos até então culturalmente aceitos, com a evolução do pensamento social muitas dessas situações, antes tidas como habituais, passaram a ser tratadas com repúdio e indignação por grande parte da sociedade. Uma delas é a rinha de galos, e sobre o tema tem-se a histórica decisão do Supremo Tribunal Federal que veio a proibi-la (BRASIL, 2011). Nessa decisão, onde restou claro que a rinha de galos, hoje,

é uma prática inaceitável pela maioria da sociedade brasileira, o senhor Ministro Ricardo Lewandowski (2011, p. 326) em seu voto declarou:

Proibiram-se agora as touradas em Barcelona. A Europa está preocupada com o tratamento desumano, cruel e degradante que se dá aos animais domésticos, sobretudo nos abatedouros e também nos criadouros. Por quê? Porque está em jogo exatamente esse princípio básico da dignidade da pessoa humana. Quando se trata cruelmente ou deforma degradante um animal, na verdade está se ofendendo o próprio cerne da dignidade humana.

Outra prática que apresentou julgado histórico no âmbito jurídico foi a farra do boi, muito comum no estado de Santa Catarina, no passado tratada com normalidade e hoje fortemente condenada pela maioria da sociedade. Em 1997, no Recurso Extraordinário 153.531-8, o Supremo Tribunal Federal julgou a

prática como cruel. Em trecho da decisão pode-se ler:

[...] A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado “farra do boi” (BRASIL, 1997).

Em análise ao voto do Ministro Marco Aurélio sobre o supracitado julgado, percebe--se a evolução do pensamento social e a não aceitação da prática, considerada cruel, senão vejamos:

Entendo que a prática chegou a um ponto a atrair, realmente, a incidência do dispositivo no inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal. Não se trata, no caso, de uma manifestação cultural que mereça o agasalho da Carta da República. Como disse no início do meu voto, cuida-se de uma prática cuja crueldade é ímpar e decorre das circunstâncias de pessoas envolvidas por paixões condenáveis buscarem, a todo custo, o próprio sacrifício do animal (BRASIL, 1997).

Recentemente, em decisão sobre a vaquejada o Plenário do STF decidiu que o dever de proteção ao meio ambiente se sobrepõe à proteção aos valores culturais representados pela vaquejada. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.983 foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em maio de 2013, com a argumentação principal de que a crueldade com os animais envolvidos é intrínseca à prática da vaquejada e que não seria possível uma regulamentação que eliminasse a violência sem descaracterizar por completo a modalidade. Em análise, o ministro Marco Aurélio, relator da ADI, considerou que os laudos constantes no processo demonstraram graves consequências à saúde dos animais como fraturas, ruptura de ligamentos, traumatismos e deslocamento da articulação do rabo e até o arrancamento dessa parte do corpo e outros danos causadores de dores físicas e sofrimento mental. Para o magistrado, a tortura e outros tipos de maus-tratos impostos aos bois na vaquejada são indiscutíveis e se enquadram no conceito de crueldade com animais, assim como consta no artigo 225 da Constituição. Além do ministro Marco Aurélio, posicionando-se contra a prática da vaquejada, o ministro Roberto Barroso argumentou que a proteção aos animais deve ser considerada norma autônoma, não se justificando apenas do ponto de vista ecológico ou preservacionista, ou seja, para ele, a proteção ao animal possui valor moral, já que o sofrimento animal importa por si só, independentemente do equilíbrio ambiental.

Em que pese a decisão do STF sobre a vaquejada, foi aprovada a Emenda Constitucional 96, que acrescentou o § 7º ao artigo 225 da Constituição Federal com o seguinte texto:

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição

Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos (BRASIL, 2017a).

Em seguida, em novembro de 2016, a Lei 13.364, que “eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial” foi sancionada, sem vetos, pelo presidente da

República (BRASIL, 2016).

Cabe enfatizar, entretanto, que a Emenda Constitucional 96/2017 (BRASIL, 2017a) ainda está sendo atacada juridicamente, através da ADI5728 ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. A entidade afirma que a emenda questionada buscou con-tornar a declaração de inconstitucionalidade que proibiu a vaquejada. Além disso, na ADI é alegado que a EC 96/2017 afrontou o núcleo essencial do direito ao meio ambiente equili-brado, na modalidade da proibição de submissão de animais a tratamento cruel, previsto no artigo 225 (parágrafo 1º, inciso VII) da Constituição Federal. Também afirma que a norma ofende o artigo 60 (parágrafo 4º, inciso IV), segundo a qual não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir cláusulas pétreas, entre as quais, de acordo com a alegação, se encontra o direito fundamental de proteção aos animais. O caso está sob re-latoria do ministro Dias Toffoli, que aplicou ao caso o procedimento abreviado do artigo 12 da Lei 9.868/99⁹, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo, sem prévia análise de liminar, em razão da relevância da matéria (BRASIL, 2017b).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo apresentou o entendimento de *crudeldade* e sua aplicação den-tro do Direito brasileiro, procurando proporcionar uma reflexão sobre o que são atos de crudeldade e defender sua criminalização independentemente de qualquer outro interesse, pretendendo afastar assim condutas especistas, abrindo espaço para um ponto de vista bio-centrista.

Foi possível verificar que a legislação brasileira traz marcadamente uma visão antro-pocêntrica, não atendendo, na maioria das leis, os interesses dos animais não-humanos, mas sim, primordialmente, aos interesses dos seres humanos.

Através de Emendas Constitucionais como a que tornou legal a prática da vaqueja-da, demonstrou-se que o interesse humano de um determinado grupo pode ser grotesca e descaradamente colocado acima da doutrina e da lei, e, mais que tudo, acima da moral legislativa.

Pode-se observar também que, embora exista material doutrinário que aprofunde a temática e traga respostas às possíveis aplicações no sentido da proteção animal frente à crueldade, em virtude do antropocentrismo e especismo ainda há grande resistência para a implementação efetiva de tal proteção.

Por outro lado, o presente estudo conseguiu apresentar que há evolução nas decisões em relação à proteção animal, assim como demonstrou que, ainda que nossa legislação

9 A Lei 9868/99, conhecida como Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

seja calcada em parâmetros antropocentristas, já apresenta grande evolução em relação a si mesma. Além disso, o amplo debate sobre a temática no STF faz com que ocorram reflexões em todas as esferas da sociedade e que crenças, como a que os animais habitam o planeta para servir o homem, sejam questionadas. Isso em si já é bastante positivo em prol da proteção animal. A construção de uma sociedade e de um ambiente equilibrado depende do respeito a todos os seres e ao meio em que vivemos. Acredita-se que é importante manter-se defendendo os direitos animais e que só assim é possível modificar a realidade atual desses seres. Estudar, conhecer, entender e defender o direito dos animais e que eles sejam tratados com dignidade não significa diminuir a relevância do direito e da dignidade do homem, mas visa à conciliação das particularidades desses dois grupos que coexistem, para que se possa atingir o tão pretendido equilíbrio no planeta.

Frisa-se aqui que se sabe que existem outros tantos temas que também denotam crueldade contra os animais e que têm sido tratados em julgados no Direito brasileiro, como a exploração do trabalho animal, o transporte de animais vivos e a utilização de animais em sacrifícios religiosos, mas não foi possível no presente estudo abordar tais pontos, já que a proposta dessa pesquisa foi de apresentar alguns dos principais julgados. Certamente estudos futuros específicos sobre essas questões contribuirão para o debate acadêmico.

Ao finalizar, ressalta-se novamente que a crueldade animal é um grave problema social, não apenas pela sua associação com outros tipos de condutas violentas dirigidas a seres humanos, mas porque merece atenção pela questão em si. Espera-se que a partir dessa leitura inicial o leitor consiga ter uma visão geral sobre a matéria e que busque se aprofundar na temática para uma compreensão mais ampla. É imprescindível que a rede de proteção animal mantenha-se buscando métodos práticos de implementação das propostas em defesa dos não-humanos.

REFERÊNCIAS

ACKEL FILHO, Diomar. **Direito dos animais**. São Paulo: Themis, 2001. p. 151.

BARETTA, Gilciane Allen; SILVA, Luciana Caetano da. Algumas considerações sobre a crueldade contra os animais na Lei 9.605/98. In: PRADO, Luiz Regis [Coord.]. **Direito penal contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jose Cerezo Mir**. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

BECHARA, Erika. **A proteção da fauna sob a ótica constitucional**. Sao Paulo: Jua-rez de Oliveira, 2003.

BRASIL. **Decreto nº 16.590, de 10 de setembro de 1924**. Aprova o regulamento das casas de diversões públicas. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16590-10-setembro-1924-509350-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 12 maio 2018.

_____. **DECRETO nº 24.645, de 10 de julho de 1934**. Estabelece medidas de

proteção aos animais. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-

to/1930-1949/d24645.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.

_____. **DECRETO nº 3.688 de 03 de outubro de 1941.** Leis das Contravenções Penais. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm>. Acesso em: 15 fev. 2018.

_____. **CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 1 mar. 2018.

_____. **LEI nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 15 fev. 2018.

_____. **Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.** Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9868.htm>. Acesso em: 12 maio 2018.

_____. **LEI nº 13.364, de 29 de novembro de 2016.** Eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à **condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13364-29-novembro-2016-783953-norma-pl.html>>. Acesso em: 15 fev. 2018.

_____. **Emenda Constitucional 96, de 6 de junho de 2017.** Acrescenta § 7º ao art. 225 da Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis, nas condições que especifica. 2017a. Disponível em:

<<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2017/emendaconstitucional-96-6-ju-nho-2017-785026-publicacaooriginal-152970-pl.html>>. Acesso em: 15 fev. 2018.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade n. 4.983 CE**. Relator ministro Marco Aurélio. Julgada em 06 de outubro de 2016. Disponível em: <www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=3509171&tipoApp=.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2018.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Notícias STF**. 2017b. Disponível em: <<http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348571>>. Acesso em: 1 maio 2018.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n. 153.531-8 SC**. Relator

MINISTRO Francisco Rezek. Julgado em 03 de julho de 1997. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=211500>>. Acesso em: 15 fev. 2018.

CUSTÓDIO, Helita Barreira. Crueldade contra animais e proteção destes como relevante

questão jurídico-ambiental e constitucional. **Revista de Direito Ambiental**, São Paulo, v. 2, n. 7, p. 61, jul./set. 1997.

FELIPE, Sônia T. Antropocentrismo, sencientismo e biocentrismo: perspectivas éticas abolicionistas, bem-estaristas e conservadoras e o estatuto de animais não-humanos. **Re-vista Páginas de Filosofia**, São Bernardo do Campo, SP, v. 1, n. 1, jan./jul. 2009.

FLYNN, Clifton P. Acknowledging the “Zoological Connection”: a sociological analysis of animal cruelty. **Society & Animals**, v. 9, n. 1, p. 71-87, 2001. Disponível em: <<http://www.animalsandsociety.org/wp-content/uploads/2015/11/flynn.pdf>>. Acesso em: 28 maio 2018.

GORDILHO, Heron. J. S. **Abolicionismo animal**. Salvador: Evolução, 2008.

KELLERT, Stephan R ; FELTHOUS, Alan R. Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals. **Human Relations**, v. 38, n. 12, p. 1113-1129, 1985. Disponível em <<https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=105260>>. Acesso em: 23 maio 2018.

LEVAI, Laerte Fernando. **Direito dos animais**. 2. ed. rev. ampl. e atual. Campos do Jordao: Mantiqueira, 2004.

MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. **Animais não-humanos e a vedação da crueldade**: o STF no rumo de uma jurisprudência intercultural. 2016. E-book disponível em: <<https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/books/article/view/3285/1655>>. Acesso em: 23 maio 2018.

MEDEIROS, Luisiana Lima de. **Direitos dos animais não-humanos**. 2014. Disponível em: <<http://www.andremedeiros.com.br/files/DireitoAnimal.pdf>>. Acesso em: 23 maio 2018.

MILARÉ, Édís; COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na

CIÊNCIA jurídica. **Revista de Direito Ambiental**, São Paulo, ano 9, n. 36, p. 9-41, out./dez. 2004.

MILARE, Edis; COSTA JÚNIOR, Paulo Jose da. **Direito penal ambiental:** comen-

tarios a Lei 9.605/98. Campinas: Millennium, 2002.

NACONECY, Carlos. A Discriminação moral contra animais: o conceito de especismo.

Revista Diversitas, São Paulo, n. 5, p. 21-53, jun. 2017. Disponível em: <[https://www.](https://www.revistas.usp.br/diversitas/article/view/120576/117653)

[revistas.usp.br/diversitas/article/view/120576/117653](https://www.revistas.usp.br/diversitas/article/view/120576/117653)>. Acesso em: 28 maio 2018.

REGAN, Tom. **Jaulas vazias:** encarando o desafio dos direitos animais. Porto Alegre:

Lugano, 2006.

RODRIGUES, Danielle Tetu. **O direito & os animais:** uma abordagem ética, filosófica

e normativa. Curitiba: Jurua, 2003.

RYDER, Richard D. **Speciesism, painism and happiness:** a morality for the twenty-

-first century. Exeter (UK): Imprint Academic, 2011.

TOLEDO, Maria Izabel Vasco. A tutela jurídica dos animais no Brasil e no direito com-parado. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, ano 7, v. 11. p. 197-223, jul./ dez. 2012.

TRINDADE, Gabriel Garmendia da. **Animais como pessoas: a abordagem abolicionis-**

ta de Gary L. Francione. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.

CAPÍTULO 2

ABATE HUMANITÁRIO: O ATO DE MAUS- TRATOS QUE NÃO PERCEBEMOS OU NÃO QUEREMOS VER?

Amanda Bellettini Munari¹

Flávio Gomes Ferreira²

INTRODUÇÃO

O sacrifício de animais com o propósito de obter carne como alimento para os humanos remete a tempos pré-históricos, caso comprovado devido aos achados de ossos de bovinos e suínos há cerca de cinco mil anos atrás, sinalizando que estas espécies de animais já eram utilizadas pelo homem para conseguir carne.

Mesmo que atualmente as pessoas ainda continuem comendo produtos de origem animal, os mesmos também buscam garantias de que os animais não sofram, existindo uma preocupação em não acarretar sofrimento desnecessário ao animal não-humano destinado a virar proteína animal.

Em alguns países, inclusive o Brasil, existe uma demanda crescente por processos de-nominados abates humanitários, bem como pela adoção de legislações exigindo técnicas de abate, com o propósito de reduzir sofrimento inútil ao animal (CORTESI, 1994).

O abate de animais, há algumas décadas, era considerado uma atividade tecnológica de nível científico raso e não se constituía em um assunto pesquisado pelas universidades e indústrias. A engenharia do abate de animais designados ao consumo humano assumiu importância científica somente quando

se percebeu que os episódios que se sucedem desde o momento em que o animal está na propriedade rural até o abate têm forte influência na qualidade da carne (SWATLAND, 2000). A demasiada agressividade neste manejo pré--abate causa o estresse dos animais, comprometendo seu bem-estar, acarretando ao animal dor e sofrimento, o que é percebido através dos hematomas, fraturas e contusões no corpo

- 1 Doutoranda em Ciências Ambientais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC (2017). Mestra em Ciências Ambientais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC (2015–2017). Engenheira Ambiental pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC (2009–2014). E-mail: aman-dabellettini@gmail.com
- 2 Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC (2015–2017). Especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (2005–2006). Especialista em História pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC (1992–1993). Graduado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL (1999–2003). Graduado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (1982–1987). E-mail: fla_ferreira@yahoo.com.br

do animal.

De acordo com a Instrução Normativa nº 3, de 17 de janeiro de 2000 do MAPA, o abate humanitário pode ser definido como “o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria” (BRA-SIL, 2000).

No entanto, mesmo que o objetivo do processo seja o bem-estar animal, as diversas espécies de animais são maltratadas até o caminho do abate, impingidos de crueldade, bem como no processo de transporte desses animais ao abatedouro.

Este trabalho tem como foco abordar o abate humanitário como uma ação de maus--tratos e especismo aos animais não-humanos, tendo em vista as práticas adotadas neste processo, bem como o descaso com a vida destes animais para alimentação humana.

PERCEPÇÃO E MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS

Os animais não-humanos são tratados pelos seres humanos como seres inferiores por apresentarem capacidade de raciocínio inferior e se comunicarem de forma diferente. Tal concepção de superioridade humana constitui-se desde a Antiguidade, sendo a ideia principal o homem dentro da comunidade moral, que coincide com a posse e o exercício da razão. O legado deixado por Aristóteles na filosofia e nas ciências influenciou significativamente o modelo de pensamento ocidental sobre as relações do homem com o resto da natureza, privilegiando a racionalidade e a linguagem exclusivamente humanas em detrimento da capacidade de sofrer e do valor intrínseco da vida. O viés antropocêntrico e excludente de Aristóteles de se relacionar com animais do ponto de vista meramente utilitário não lhe permitiu conceder sensibilização que eles, os animais não-humanos, são capazes de sofrer (GORDILHO, 2006).

Assim, foi concebida a imagem de que o homem era privilegiado em relação às demais espécies, sendo sua alma considerada mais elevada. Este entendimento de que o ser humano detinha razão “se faz à raiz da ideologia especista, que vai se incorporar na cultura dos povos, em especial no ocidente,

desde os mais longínquos tempos” (BRÜGGER, 2004, p. 39).

Segundo Ryder (2005), o especismo significa a discriminação ao animal não-huma-no. O termo foi utilizado pela primeira vez pelo psicólogo britânico em 1970. É como racismo ou sexismo – ou seja, um preconceito baseado em diferenças físicas moralmente insignificantes.

Podem-se identificar dois tipos de especismo: elitista e eletivo. O primeiro está intimamente relacionado com o paradigma antropocêntrico, isto é, a crença de que o ser humano seja superior a todas as outras espécies e por este motivo tenha o direito de explo-

rá-las para seu gozo. O segundo está relacionado à preferência do ser humano por algumas espécies de animais, como por exemplo, os cachorros e os gatos, que são merecedores de nossa compaixão e consideração moral (FELIPE, 2007).

Para tanto, questiona-se a existência de uma crise de percepção, nos remetendo àqui-lo que não vimos ou à realidade que não queremos ver? Não percebemos o especismo que existe na nossa percepção em relação aos animais. O tratamento dispensado a um cachorro é completamente diferente do dispensado a um boi ou a uma galinha. Este tratamento é tido tanto pelas pessoas, que se comovem de maneira diferente, quanto pela própria legislação, como é exposto abaixo:

Nós tendemos a aplicar os nossos ideais sublimes através da ação legislativa somente quando conveniente, e apenas quando não interfere com a nossa vantagem econômica ou dogma de direito de propriedade. Em nenhum lugar, vemos essa dicotomia em relevo austero, como quando comparamos o tratamento legal de animais de companhia e animais de criação. Por exemplo, se bater em um cão corrompe a alma humana, por que bater em uma vaca não teria um efeito corruptivo semelhante? E se isso acontecer, então por que não legislamos da mesma forma contra esta atividade? Existe algo que faz esses animais intrinsecamente diferentes dos animais de companhia? Será que um “porco” animal de estimação têm menos sentimentos do que os criados para consumo humano? Novamente, se não, então por que é que eles recebem um tratamento diferente por força da lei? (FRASCH; LUND, 2009, p. 34).

A partir da citação, podemos perceber que o especismo e os maus-tratos a algumas espécies, bem como a percepção míope em relação aos animais também estão naquilo que nos regulamenta. Existem leis que proíbem a crueldade e maus-tratos com os animais em nosso país. Mas vejamos: recentemente surgiram novas leis, algumas inclusive mais restritivas em alguns estados. Um exemplo disso foi a Lei estadual 17.485, de 16 de janeiro de 2018, de Santa Catarina, estabelecendo que cães, cavalos e gatos sejam reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de sentimentos como dor e angústia, como os seres humanos, e sujeitos de direito (SANTA CATARINA, 2018).

Um dos motivos que nos faz pensar o fato de que outros animais, como os suínos e aves, não estejam inclusos nessa lei é porque o estado catarinense é um dos maiores produtores de carne do país. Dados nos mostram que o estado é o maior produtor nacional de carne suína e o segundo maior de carne de frango, produzindo no ano de 2016 cerca de 3.731 mil toneladas e 12,90 milhões de

toneladas respectivamente, segundo o relatório anual da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2017).

Ao mesmo tempo em que a legislação proíbe a crueldade com alguns animais, exclui outros, destinados a terminar sua vida em um matadouro, para consumo humano. Além de ter em seu destino a morte, a criação de animais para que eles produzam leite e/ou ovos,

acaba por submeter o animal a condições que, se fossem aplicadas a um cachorro, gato e cavalo, nos levariam à prisão.

No âmbito do direito animal é um avanço, sendo que o Brasil em relação a outros países ainda encontra-se atrasado em sua legislação no que se refere ao direito dos animais. A legislação brasileira tem evoluído no sentido de ampliar a proteção aos animais, mas muito ainda precisa ser feito. Como dito anteriormente, animais criados para a indústria alimentícia não têm a mesma proteção da lei que animais silvestres ou domésticos, embora também sejam seres sencientes.

Neste sentido, pergunta-se: o que nos falta saber para ampliar a regulamentação para todos os animais? É necessário mudar nossa percepção em relação aos animais!

O fato de tratarmos os animais como seres subordinados a nós e para saciar nossos desejos nos levou, de certo modo, a classificar a dor dos outros animais de maneira hierár-quica. Como bem ressalta Felipe (2012):

Não deixa de ser intrigante ver uma pessoa agarrada a um bichinho de estimação, dizendo-se protetora “dos animais” e, ao mesmo tempo, passando a mão na faca, cortando pedaços de animais e levando-os à boca, mastigando-os com volúpia e engolindo-os. Protegendo-os de quem? Do comedor ao lado, que teria feito o mesmo com a mesma indiferença, mas sem nenhuma incoerência moral, dado que não se diz protetor dos animais? (p. 243).

Tal fato está intimamente ligado aos animais não-humanos e a forma como os percebemos. Muitos de nós, seres humanos, na sua maioria gosta de animais. Existem algumas pessoas que não gostam, mas a maioria gosta de cachorros, dos gatos e dos animais que vivem na natureza.

Existe um nobre relacionamento com os animais que chamamos de estimação, em sua maioria gatos e cachorros. O relacionamento que temos com estes animais vai mais além do que o relacionamento entre espécies e construímos com estes terráqueos um sentimento de conectividade. Ao mesmo tempo em que temos uma relação com estes animais, acabamos por ter uma percepção diferenciada dos demais animais, como por exemplo, a vaca, o porco, a galinha, o peixe, etc. Estes animais são percebidos e até definidos por nós

como “jantar”.

Joy (2014) explica que classificamos os animais como comestíveis e não comestíveis. O que nos leva a essa diferenciação, ou melhor, a esta percepção diferenciada dos animais, é o fato de termos uma percepção diferenciada de sua carne.

O que nos faz comer algumas espécies de animais e outros não é um sistema de crenças, denominado por Joy (2014) de “carnismo”. Ou seja, o modo como nos sentimos em relação a um animal e a maneira como o tratamos depende muito mais da percepção que temos dele do que necessariamente do tipo de animal que é.

O carnismo serve para maquiar o sistema invisível de crenças, ou a ideologia que nos condiciona achar natural comer outros animais, mesmo tendo condições tecnológicas para mantermos uma dieta sem a inserção de produtos de origem animal. Joy (2014) diz que “o modo mais eficiente de distorcer a realidade é negá-la e o modo mais eficiente de negar a realidade é torná-la invisível” (p. 41). O sistema de produção industrial cria uma barreira em nosso processo de percepção, nos permitindo consumir um bife sem saber o que estamos comendo.

Uma das formas de especismo apontada por Singer (2010) é a criação de animais para servirem de alimentação; esta prática envolve milhões de animais a cada ano, e continua, porque humanos consomem continuamente produtos de origem animal, ou seja, animais que consideramos comestíveis.

Os animais criados pelo setor agropecuário são submetidos a práticas cruéis derivadas das mudanças que lhe foram infligidas pela indústria. Singer (2010) complementa, dizendo que “matar um animal é, em si, um ato perturbador” (p. 161). Por isso, se cada um de nós tivesse que praticar a morte para se alimentar, certamente teríamos um número grande de pessoas que não comeriam mais animais, nem seus derivados.

O carnismo, segundo sua criadora, é um sistema de crenças particularmente violento. O mesmo está organizado em torno de grande violência, a fim de abater grande número de animais para a indústria da carne manter sua atual margem de lucro. A violência contra os animais é tão forte que a maioria das pessoas não se dispõe em testemunhar o processo, e quem “aguenta” pode ficar seriamente perturbado (JOY, 2014).

Ainda não conseguimos perceber que nossa alimentação carnista interfere direta-mente em ato de maus-tratos aos animais, e continuamos a consumir produtos de origem animal. O abate dito humanitário nada mais é do que uma prática especista e cruel, uma vez que os humanos, em geral, buscam melhorar as condições de seus semelhantes visan-do o interesse de sua própria espécie. Isto é, o abate significa morte (realizada através da sangria), e humanitário, que de maneira otimista nos remete ao amor à vida. No entanto, humanitário tem como significado “que se interessa pela humanidade e pela melhoria da condição

humana”, ou seja, o abate humanitário junto com o bem-estarismo visa apenas à melhoria da qualidade da carne e os ganhos econômicos.

Como argumenta Felipe (2018), tirar a vida de 70 bilhões de animais todos os anos, dos quais sete bilhões são maltratados e abatidos no Brasil, com pretexto de que não dispomos de proteína a não ser ingerindo carne, em meio à fartura proteica que atualmente a produção de plantas, frutos, frutas, sementes, grãos e cereais oferece ao redor do mundo,

é uma inversão de valores: a vida dos animais sencientes é vista como de valor menor do que o prazer de degustar suas carnes, bem como submetê-los a atos de crueldade e morte.

PRINCÍPIO DA NÃO VIOLÊNCIA COMO FORMA DE PACIFICAÇÃO INTERESPÉCIES

O modelo antropocêntrico se consorciou na produção de proteína animal infligindo abuso e maus-tratos aos animais não-humanos. Felipe (2012) afirma que o traço mais característico da condição da natureza animal é a liberdade física, pois sem ela estaria condenado a interações que o subjugam, algo para o qual sua mente não evoluiu. Explica que:

A mente específica de cada animal forma-se nas experiências peculiares comuns aos indivíduos da mesma espécie e nas particulares a cada sujeito individual, de modo que é nele mesmo que está sediada a fonte de orientação no ambiente natural e social de sua existência. Esse é o bem que sua espécie biológica de vida lhe propicia (p. 40).

Mas, apesar de tantos avanços tecnológicos e em plena era da globalização, é triste constatar que o uso *econômico do animal e a chamada finalidade recreativa da fauna*, embora possam contrariar a moral e a ética, têm respaldo em diplomas permissivos de comportamentos cruéis, a exemplo do que se vê na lei do Abate Humanitário, na lei da Vivissecção, na lei dos Zoológicos, no Código de Caça e de Pesca, na lei da Jugulação Cruenta e na lei dos Rodeios (LEVAI, 2006, p. 176-177).

Nessa base ideológica do uso econômico, segundo Silva (2014, p. 107), o Brasil é ainda um dos maiores exportadores de produtos derivados de origem animal, e também um dos maiores consumidores de carne juntamente com outros países (Estados Unidos, Japão e China). Nesta condição, é recordista no abate de animais (bois, porcos, aves, bo-des), atingindo cifras bilionárias que servem para engordar o Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Como, então, desafiar um sistema jurídico capaz de legitimar a crueldade para com os animais?

Sobre esse ponto, Silva (2014, p. 107) explica que pela forma violenta com que são tratados, com métodos para reduzir custos e aumentar a produção na linha de montagem de criação industrial, os animais não passam de objetos. Destaca:

A indiferença artificialmente produzida em supermercados, restaurantes e açougues produz uma espécie de banalização do mal na relação entre humanos e não-humanos, gerando uma incapacidade de pensar e julgar que o alimento consumido é resultado da dor e sofrimento animal. Não é por outro motivo que se substitui a imagem da criação de animais em locais inapropriados e de forma intensiva por imagens de galinhas alegres e cantantes, bois felizes ao serem mortos, além de ovelhas contentes esperando abate (p. 107).

A convivência humana, ainda que justificada pelo prazer gastronômico, acaba preponderando sobre o destino dos animais subjugados. Há que se dizer então que existe um *genocídio consentido* nos matadouros e frigoríficos, nas granjas de produção industrial, nos criadouros comerciais, nas fazendas de criação intensiva e nas áreas em que há caça amadora

para satisfazer um paladar dominante.

É um cenário deplorável, em que o animal jamais é considerado por sua individualidade ou por sua capacidade de sofrer, mas em função daquilo que pode render – em termos monetários ou políticos – àqueles que os exploram (LEVAI, 2006, p. 177).

De acordo com Levai (2006, p. 177-178), para descaracterizá-lo da feição individual, os animais não-humanos recebem um novo código linguístico que omite sua condição de seres sencientes, a saber: (i) no direito: no direito civil, é *coisa* ou *semovente*; no direito penal, *objeto material*; e, no direito ambiental, *bem ou recurso natural* e (ii) no agronegócio: *rebanho*, *plantel*, *cabeças*, *peças* ou *matrizes*.

E assim por diante, a dialética da opressão faz com que os animais permaneçam sempre curvados às vicissitudes históricas, culturais, políticas e econômicas dos povos, sofrendo violências atrozes e desnecessárias. A lei ambiental, tida como uma das mais avançadas do planeta, parece ignorar o destino cruel desses milhões de animais que perdem a vida nos matadouros, que tanto sofrem nas fazendas de criação, (...) que padecem em gaiolas ou em cubículos insalubres, para assim atender aos interesses do opressor. Existe uma barreira conceitual que impede aos homens de enxergar uma verdade cristalina (p. 177).

Ainda nesse setor do agronegócio para satisfazer o mercado nacional e global, milhares de animais são confinados, descornados, queimados, degolados, eletrocutados, escalpelados e retalhados para servir à indústria da carne. É comum, nas fazendas de criação, que a propriedade privada seja proclamada, a ferro quente, na pele do animal que permanecerá até sua execução sumária. Os cortes de cauda nas ovelhas, a extração dos dentes dos suínos, as debicagens nas galinhas e as castrações de bois e cavalos, tudo sem anestesia, constituem outras práticas inegavelmente cruéis, porém, toleradas pela lei.

Ainda relacionado a essas questões derivadas, Levai (2006, p. 184) destaca que além do perverso sistema de confinamento, lastreado numa dieta com hormônios para agilizar o processo de engorda, os animais são indignamente transportados aos matadouros ou abatedouros, quando são amontoados nas carrocerias dos caminhões, rumo à derradeira agonia da morte anunciada. Tamanho morticídio acaba sendo justificado pela demanda alimentar carnista, perfazendo-se por intermédio dos métodos oficiais de matança:

(...) pistola de concussão cerebral, eletronarcose e gás CO₂. Estas opções, tidas como formas legítimas de abate humanitário, têm o respaldo da Organização Mundial da Saúde, a qual – diga-se de passagem - está imersa na ideologia científica dominante (tanto que a definição de dor aceita pela Sociedade Internacional para o Estudo da Dor parte do pressuposto que apenas os seres com linguagem articulada são capazes de senti-la). Evidente que, partindo dessa premissa antropocêntrica, ciência e ética caminham em

direções opostas, o que torna as leis permissivas de comportamentos cruéis destituídas do necessário componente moral.

Ninguém deveria desconhecer que em determinados matadouros-frigoríficos o abate ritual impede que os bovinos recebam prévia insensibilização. Suspensos em correntes e sangrados vivos, segundo os preceitos religiosos que regem a jugulação cruenta, esses animais experimentam atroz sofrimento até que lhes sobrevenha a morte. Há no Brasil 190 milhões de bovinos sendo criados para o corte, com parte do rebanho destinado ao abate religioso (o mais lucrativo de todos, porque serve à exportação). Mais triste é constatar que, embora tais métodos traduzam a crueldade em seu grau máximo, uma lei estadual paulista (Lei n. 10.470/99) alterou a eufemística lei do abate humanitário (Lei n. 7.705/92) justamente para atender aos interesses dos produtores da chamada carne branca, que serve ao mercado israelita e muçulmano. Desse modo, uma lei flagrantemente inconstitucional – ao regular a chamada jugulação cruenta – vem legitimando a crueldade sobre animais submetidos aos horrores do abate ritual. Se o Ministério Público, independentemente da fiscalização do SIF (Serviço de Inspeção Federal) não se in-teirar do que acontece dentro dos matadouros para, conforme o caso, propor medidas administrativas (TAC) e/ou judiciais (ação civil ou penal) a fim de cessar as irregularidades, a Justiça continuará cega e impassível diante de um genocídio que se pretende legal. Porque nenhum costume desvirtuado e nenhum dogma religioso podem se legitimar com base na tortura (p. 184).

A agricultura industrial remodelou a criação de animais em um processo mecanizado, que ignora os métodos históricos, de interação animal humano/não-humano (métodos que evoluíram ao longo de milênios), bem como os costumes éticos. Estes métodos industriais – envoltos no manto da eficiência – tornaram-se profundamente enraizados, apesar das claras evidências da sua insustentabilidade e inviabilidade (CASSUTO, 2009, p. 65).

Aqueles dois bifes por dia podem não significar nada para quem os come. Mas, para se alimentar desta carne, o indivíduo precisa manter ativo o sistema que a fornece. Esse é o sistema de crueldade e matança de animais. E desta maneira é que acaba a inocência na percepção individual do comedor carnista. O sistema que atende a três bilhões de comedores carnistas tem apenas um *modus operandi*. Ele não foi gentil, muito menos delicado com o animal do qual o bife comido foi cortado, só porque o comedor preferia que assim o fosse. O sistema é cruel com todos os animais, e é da montanha das carnes desses mortos que sai o bife. Acabe-se com a inocência dessa escolha cruel e mortal (FELIPE, 2018; JOY, 2014).

CONCLUSÃO

O abate humanitário se constitui em um termo muito confuso sobre a sua etiologia, bem como sua definição. A legislação brasileira ainda peca em alguns sentidos no que diz respeito aos maus-tratos com os animais. A legislação pode ser considerada especista, ao momento em que proíbe a crueldade e maus-tratos para com algumas espécies e regula-menta a morte de outros animais para consumo humano.

No que se refere aos animais de consumo, a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) aponta uma única Instrução Normativa relativa ao abate humanitário de animais não-humanos para consumo, tratando de procedimentos de insensibilização.

É preciso mudar nossa percepção em relação aos animais. O carnismo, em sua natureza profundamente antropocêntrica, a base do preconceito e tirania da espécie humana com outras espécies consideradas inferiores – o especismo – pode configurar-se como excelente estofado para a invisibilização do tratamento aos animais. Isto porque transforma a ideia de exploração e consumo de animais, não mais como uma construção histórica, mas como a forma “natural” de existência humana.

O Direito dos Animais brota não apenas como um novo e fundamental estudo do direito, emergindo da questão ambiental contemporânea e ultrapassando a barreira meramente protecionista e eminentemente conservacionista. Sua fonte desponta nos direitos fundamentais como a vida e o respeito, coibindo atos de violência, crueldade e maus-tratos com os animais. Por isso, necessitamos nos apropriar dos ensinamentos de uma ética onde virtudes como compaixão e benevolência devem ser a essência do movimento dos direitos dos animais pelo fim dos maus-tratos.

REFERÊNCIAS

ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. **Relatório anual de 2017**. Disponível em: <http://abpa-br.com.br/storage/files/3678c_final_abpa_relatorio_anual_2016_portugues_web_reduzido.pdf>. Acesso em: 19 mai 2018.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 3, de 17 de janeiro de 2000**. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/bem-estar-animal/arquivos/arquivos-legislacao/in-03-de-2000.pdf>>. Acesso em: 30 jun. 2018.

BRÜGGER, P. Nós e os outros animais: especismo, veganismo e educação ambiental.

Linhas Críticas, Brasília, v. 15, n. 29, p. 197-214, 2009.

CASSUTO, D. Dominando o que você come: o discurso da alimentação. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 4, n. 5, p. 65-86, jan./dez. 2009.

CORTESI, M. L. Slaughterhouses and humane treatment. **Revue Scientifique et Technique**, Paris, v. 13, n. 1, p. 171-193, mar. 1994.

FELIPE, S. From moral rights to constitutional rights: beyond élitist and elective specie-sism. **Ethic@**, Florianópolis. v. 6, n. 2, p. 202-223, 2007.

_____. **Galactolatria**: mau leite: implicações éticas, ambientais e nutricionais do con-

sumo de leite bovino. São José, SC: Ed. da Autora, 2012.

_____. **Carnelatria**: escolha omnis vorax mortal: implicações éticas animais e ambientais

da produção, extração e do consumo de carnes. São José, SC: Ed. da Autora, 2018.

FRASCH, P. D.; LUND, H. O tratamento desigual de animais por espécie e prática nos Estados Unidos: um dilema moral e legal. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 4, n. 5, p. 29-44, jan./dez. 2009. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/104121/tratamento_desigual_animais_frasch.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2018.

GORDILHO, H. J. S. Espírito animal e o fundamento moral do especismo. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 1, n. 1, p. 37-65, 2006.

JOY, M. **Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas**: uma introdução ao carnismo. São Paulo: Cultrix, 2014.

LEVAI, L. F. Crueldade consentida: crítica à razão antropocêntrica. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 1, n. 1, p. 171-190, 2006.

RYDER, R. All beings that feel pain deserves human rights. **The Guardian**, 6 ago.

2005. Disponível em: <<http://www.theguardian.com/uk/2005/aug/06/animalwelfare>>.

Acesso em: 16 mar. 2018.

SANTA CATARINA (Estado). **Lei nº 17485, de 16/01/2018**. Disponível em: <ht-

[tps://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=355702](https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=355702)>. Acesso em: 16 mar. 2018.

SILVA, T. T. de A. **Direito animal e ensino jurídico**: formação e autonomia de um saber pós-humanista. 2013. 180 f. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

SINGER, P. **Libertação Animal**: o clássico definitivo sobre o movimento pelos direitos dos animais. Tradução Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

SWATLAND, H.J. Slaughtering. **Animal and Poultry Science**. 2000, 10 p.
Disponível em: <<http://www.bert.aps.uoguelph.ca/swatland/ch1.9.htm>> Acesso
em: 18 maio 2018.

CAPÍTULO 3

TUTELA PENAL DO AMBIENTE E DIREITO À CULTURA: ANÁLISE A PARTIR DA ADIN 4.893

*José Muniz Neto*¹

*Daniel de Lima Ferreira*²

ANTROPOCENTRISMO, BIOCENETRISMO E ECOCENETRISMO: QUAL A ÉTICA QUE FUNDAMENTA A TUTELA DO AMBIENTE E DOS ANIMAIS NO BRASIL?

Os animais entram cada vez mais na atenção da ordem jurídica. Na última década, o Direito Penal, por exemplo, está a sofrer grandes expansões na tutela de novos bens, novos interesses, novas condutas, para tentar se adequar às recentes realidades que se impõem na sociedade.³ Uma destas expansões se dá no âmbito da tutela dos animais.

No Brasil, muito já se discutiu sobre esta tutela, por exemplo, no caso das rinhas de galo e de cães. Mais recentemente, tivemos a análise dos interesses dos animais em face a práticas culturais que os utilizam como fonte de entretenimento, julgado na ADIn 4.893, que tratava da constitucionalidade da vaquejada.

O que se percebe é uma maior atenção não só aos animais, mas a todo o meio ambiente como integrante dos bens relevantes para a manutenção da vida humana. A busca por um equilíbrio natural que proporcione maior qualidade de vida para as gerações atuais e futuras é a pauta dos tempos atuais. O surgimento

de novos riscos, a preocupação com o “efeito bumerangue” dos danos naturais causados dão azo a estas preocupações (BECK, 2011).

Assim, justifica-se o presente estudo como uma reflexão jurídico-penal para a tutela destas novas preocupações. Há que se discutir a dignidade penal da tutela dos animais e, em caso de resposta positiva, a necessidade de pena para determinadas condutas, como maus-tratos, a morte dolosamente gerada, o abandono, entre várias outras situações que envolvem estes seres vivos.

- 1 Advogado, colunista no Canal Ciências Criminais, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Anhanguera, mestrando em Direito Penal e Ciências Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal. E-mail: jmuniz.adv@outlook.com
- 2 Advogado, colunista no Canal Ciências Criminais, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Escola superior de Advocacia (ESA-PE), mestrando em Direito Penal e Ciências Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal. E-mail: danielima.adv@outlook.com
- 3 Sobre esta expansão do Direito Penal atual, conferir Silva Sánchez (2013), Figueiredo Dias (2001) e Silva Dias (2008).

Primeiramente, é importante perceber sob qual fundamentação ética está erigida a tutela do ambiente e dos animais no ordenamento jurídico brasileiro. Temos, atualmente, três linhas de fundamentação da tutela do meio ambiente, quais sejam, a linha biocêntrica, a ecocêntrica e a antropocêntrica. Estas são as principais, entretanto, elas possuem algumas variações como se verá a seguir.

O Biocentrismo possui a vida como centro de todas as relações existentes no nosso mundo. A vida, neste sentido, deve ser compreendida de forma *lato sensu*, ou seja, não só a vida humana possui relevância para o nosso ecossistema, mas também a de todos os demais seres vivos, que neste possuem e desenvolvem seu papel.

Esta ideia biocêntrica possui ressonância no nosso ordenamento. A tutela do meio ambiente no Brasil se dá através de um conjunto de diplomas normativos, dentre eles, a Lei 6.938/81, responsável pela instituição da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Este diploma adota um conceito biocêntrico do que seria o meio ambiente:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a **vida em todas as suas formas** (BRASIL, 1981, grifo nosso).

Além da PNMA, a concepção biocêntrica também foi adotada no julgamento da ADIn 4.893, que julgou a constitucionalidade da vaquejada e que será fruto de análise mais detalhada em capítulo específico.

Já a concepção Ecocêntrica consiste na tutela da natureza em si mesma, é a proteção do meio ambiente sem fundamento na vida ou no maior interesse do ser humano, como propõem as outras duas correntes. Esta linha de pensamento não possui adesão dos nossos diplomas legislativos, mas é adotada, por exemplo, na Constituição Equatoriana de 2008⁴ (ECUADOR, 2008).

A terceira concepção é a Antropocêntrica. O antropocentrismo puro determina que o ser humano está no centro do universo e os demais bens devem ser protegidos em razão

4 Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas (ECUADOR, 2008).

do seu interesse na manutenção sadia e equilibrada da vida na Terra. Tem como orienta-dor os pensamentos de Kant, ao defender o homem como fim em si mesmo, adotando-se, portanto, uma ideia utilitarista do meio ambiente (BELCHIOR; LEITE, 2014, p. 22). A Constituição da República de 1988 adota uma postura intermediária entre o antropocen-trismo e o ecocentrismo.

Há, ainda, duas variações desta corrente antropocêntrica, denominadas economico-cêntrica e antropocentrismo mitigado ou alargado. O economicocentrismo busca no valor econômico a razão para tutela do meio ambiente, reduz este bem ao interesse/provei-to econômico ao ser humano. Já o antropocentrismo mitigado ou alargado consiste na proteção do meio ambiente enquanto bens de utilidade direta e indireta ao ser humano, demonstrando que a tutela destes interesses se dá em razão da dignidade humana (BEL-CHIOR; LEITE, 2014, p. 22).

Por fim, em razão do tema do presente estudo, tem-se uma corrente que vem ga-nhando forças na defesa específica dos animais, os denominados zoocêntricos. Esta corrente atrela ao desenvolvimento cerebral e à ancestralidade dos seres humanos o fundamento de tutela especial dos grandes primatas. Aliás, o STJ já se deparou com ideias decorrentes desta concepção ética no HC 96344/SP, que visava a concessão do *writ* a dois chimpanzés (BELCHIOR; LEITE, 2014, p. 26).

Há que se distinguir, ainda, a tutela do meio ambiente e a tutela dos animais. No ordenamento jurídico brasileiro, a grande maioria das normas que versam sobre questões ambientais versa sobre a tutela do meio ambiente (*lato sensu*), com exceção do inciso VII, do §1º, do art. 225 da CF/1988, que menciona especificamente a crueldade contra os ani-mais, apresentando uma preocupação com os seus sentimentos.

Isso quer dizer que quando falamos da tutela constitucional da fauna, referimo-nos

à proteção de espécies selvagens como forma de manutenção do equilíbrio ecológico e, como destacado anteriormente, a partir da ideia do antropocentrismo mitigado, que é o predominante nas nossas legislações, esta

tutela se dá em razão do interesse do próprio ser humano.

Contrariamente, a tutela dos animais pressupõe que estes sejam reconhecidos como possuidores de sensibilidade (possibilidade de sofrer e sentir dor), o que justificaria a tutela, inclusive penal, de condutas que afetassem estes interesses. Ora, falar em tutela dos animais é falar em direito dos animais.

Não conseguimos perceber uma compatibilidade entre a ideia do antropocentrismo mitigado e a tutela dos animais, uma vez que estes seriam protegidos apenas em função do próprio ser humano. Desta forma, não se poderia falar propriamente em “tutela dos animais”, mas sim em tutela dos sentimentos dos seres humanos em relação aos animais.⁵

5 Sobre esta distinção entre a tutela dos animais e dos sentimentos pelos animais, RIVA (2014) destaca a al-

A linha de raciocínio seguida pelo STF quando da declaração de inconstitucionalidade da vaquejada (e também da proibição às rinhas de galo e de cães), como se verá oportunamente, é exatamente a de proteção dos animais enquanto possuidores de sentimentos. Não obstante, ressalta-se que após este julgamento, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 96/2017,⁶ que desconsiderou como cruéis as práticas contra os animais que consistissem em manifestações culturais.

Portanto, percebe-se que a expansão do Direito impõe ao legislador repensar as bases éticas que fundamentam a proteção de novas situações e novos personagens que passam a integrar o ambiente jurídico. Não obstante a existência de correntes mais voltadas à proteção do meio ambiente e também dos animais em si mesmos, a adotada no Brasil é a antropocêntrica mitigada, que mantém o paradigma da tutela ambiental penal ainda em razão do próprio interesse do ser humano.

NECESSIDADE COMO JUSTIFICAÇÃO NOS MAUS- TRATOS AOS ANIMAIS

A necessidade é constantemente utilizada como forma de justificação para a prática de atos que indiferentemente atentam contra os sentimentos dos animais, principalmente daqueles conhecidos como sencientes.

Várias são as práticas que na nossa sociedade são tratadas como normais e necessárias para o próprio desenvolvimento da espécie humana. Utilização de animais em laboratórios para testes cosméticos e de medicamentos, a retirada de partes de animais para tratamentos alternativos, emprego de animais em rituais religiosos e culturais, entre várias outras condutas que deixam completamente de lado um possível sentimento destes seres vivos.

A necessidade, neste aspecto, serve como uma causa de justificação para a prática destas condutas, no sentido de que é necessário utilizar os animais nestes atos para uma maior qualidade de vida do ser humano. Quando se fala em qualidade de vida, incluímos tanto a busca por novos medicamentos, como

também a participação em atividades culturais, uma vez que a vida engloba todos estes fatores.

Inicialmente pode-se ter um choque com a utilização deste argumento como válvula de escape para a punição destes atos. Entretanto, quando se dá um passo atrás e se reanalisa o fundamento ético do antropocentrismo mitigado, resta plenamente compreensível esta

teração que ocorreu no ordenamento italiano, o qual inseriu no CPit um título denominado “delitos contra o sentimento pelos animais”. O autor demonstra como os animais são tutelados em razão do sentimento do ser humano em relação a eles e não por si mesmos, o que faz com que se proteja “cães que amam os seres humanos” e se desconsidere “as lagostas que odeiam ficar no frigorífico”.

- 6 A Emenda Constitucional nº 96/2017 introduziu o § 7º ao art. 225 da Constituição Federal de 1988: “Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”.

argumentação, afinal, nesta moldura ética todos os elementos (bióticos e abióticos) devem subordinação à espécie humana e a ela devem exercer alguma utilidade.

Não é que se defenda aqui que este seja o fundamento ético correto (se é que há realmente um fundamento correto), mas este é a base sobre a qual está erigida toda a tutela ambiental no nosso ordenamento. Nessas hipóteses mencionadas, há quem diga que existe um interesse humano legítimo.

No caso específico dos maus-tratos, não há que se falar em necessidade como justifi-cação. Não há um interesse legítimo, apenas um interesse em gerar maus-tratos, causar dor e sofrimento ao animal.

Nesse ponto, a utilização desta justificação serve apenas como um argumento autori-tário que legitima qualquer conduta humana contra os animais. Isso fica mais claro quando falamos de seres sencientes, que comprovadamente são capazes de sofrer e reagir à dor.

E na hipótese das práticas culturais e religiosas? Haveria a possibilidade de se utilizar dessa justificação? O que fica demonstrado é que também nestas hipóteses a utilização da necessidade como justificativa atua como argumento autoritário, de superioridade e in-sensibilidade por parte dos seres humanos. Não há como verificar nestas hipóteses sequer um interesse legítimo, mas sim a mera vontade dos indivíduos em utilizar os animais a seu bel-prazer, para fins de entretenimento.

Neste caso, a posição que aqui se defende é que a necessidade não é apta para excluir a ilicitude de atos de maus-tratos. É claro, como frisado anteriormente, a estrutura ética da nossa ordem jurídica legitima a adoção destes argumentos, uma vez que tudo gira em torno do ser humano e tudo deve ser a ele submetido.

A VISÃO DO STF: INCONSTITUCIONALIDADE DA

PRÁTICA DA VAQUEJADA

Conforme já dito, o Brasil, ao adotar o antropocentrismo mitigado, optou por não conferir proteção integral aos animais, excetuando, assim, situações em que a violência e os maus-tratos são considerados justificados para a tutela e a salvaguarda de outros interesses relevantes.

Dessa forma, é correto afirmar que a violência contra os animais justifica-se em alguns casos pela questão da necessidade. Ou seja, sempre que não existirem alternativas menos lesivas para proteção de interesses considerados mais relevantes, a violência e os maus-tratos serão justificados pela peculiaridade da situação.

Partindo-se do que foi dito (e a par de toda a dinâmica que envolve a temática dos “direitos dos animais”), analisaremos a ADIn 4983/CE (Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade) na qual o STF declarou inconstitucional a lei do Estado do Ceará (Lei nº 15.299/2013) que regulamentava a prática da vaquejada (CEARÁ, 2013).

De acordo com o entendimento exarado no acórdão, a prática da vaquejada não pode ser considerada uma manifestação cultural ou uma atividade desportiva legítima, pois constitui violência injustificada em desfavor dos animais. De acordo com o Supremo, a referida prática viola a parte final do inciso VII do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Em alguns dos votos dos Ministros do Supremo foi colocada em pauta a questão do direito à cultura (art. 215, caput e § 1º, da CF/88) em oposição ao “direito” dos animais a não serem expostos à violência e maus-tratos injustificados (art. 225, § 1º, inciso VII, da CF/88). Argumentou-se que a vaquejada simboliza a cultura do povo nordestino, e que uma cultura não pode ser considerada pior ou menos legítima do que uma outra.

Assim sendo, tendo-se em vista que estamos perante um confronto de dois direitos fundamentais constitucionais distintos, surge a seguinte indagação: qual destes direitos deve prevalecer no presente problema, o direito à cultura ou o bem-estar animal?

Antes de solucionar o problema exposto, vale fazer uma distinção importante entre a proteção do animal em função do meio ambiente e a proteção do animal como fim em si mesmo. Greco (2010) assevera que a proteção e a promoção do bem-estar animal devem ocorrer em razão do valor intrínseco que o animal possui. Uma coisa é a proteção do animal visando o equilíbrio do ecossistema, outra completamente diferente é a proteção do animal em razão da sua vulnerabilidade perante os humanos.

Por sua vez, Bechara (2017) afirma que a Constituição Brasileira, ao proibir expressamente a violência e os maus-tratos injustificados contra os animais, acabou por reconhecer a senciência animal, a capacidade dos animais de terem percepções conscientes em relação a tudo aquilo que lhes rodeia. Dessa forma se percebe que a intenção da Constituição foi proteger o animal em si mesmo e não apenas o equilíbrio ecológico. A proteção do animal, portanto, se dá de forma direta.

Contudo, apesar da diferenciação exposta, (entre proteção do animal para fins de manutenção da fauna e da flora, e proteção e promoção do bem-estar animal em função do próprio animal), a doutrina majoritária não costuma realizá-la. Alguns ministros do próprio STF no julgamento da ADIn 4983/CE não atentaram para a mencionada diferença, tratando a questão de proteção do animal contra a violência e os maus-tratos injustificados como se fosse uma questão meramente ambiental.

Assim sendo, para resolvermos o aparente conflito de interesses (bem-estar animal *versus* direito à cultura e ao desporto) é imprescindível conceituar e definir o que se entende por vaquejada. Em poucas palavras a vaquejada pode ser definida como atividade

desportiva que tem por fim precípua a derrubada do boi com as quatro patas viradas para cima. Dois vaqueiros, cada um montado em cima de um cavalo, disputam para ver quem consegue derrubar o boi, puxando-o pela cauda.

O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, nos mostrou através de estudos e pesquisas empíricas que a prática da vaquejada é bastante nociva para a saúde do animal, seja a do boi (que em muitas das vezes tem a sua cauda arrancada), seja a dos cavalos.⁷

O relator Ministro Marco Aurélio ressaltou que não há como regulamentar a prática da vaquejada para que ela seja realizada sem ameaça à saúde do animal, uma vez que a refe-rida atividade, por si só, já constitui violência e maus-tratos em desfavor do animal. Assim, não há como se falar em vaquejada sem violência ou maus-tratos, uma vez que o ato de derrubar o boi pela cauda é elemento suficiente para caracterizar a violência injustificada.

Dessa forma não adianta a lei estabelecer um tratamento prévio que seja digno e que preserve o bem-estar animal se a atividade praticada, por si só, já representa um mal; uma crueldade em desfavor do animal. Assim sendo, a lei 15.299/2013, mesmo estabelecendo um tratamento prévio e adequado para com os animais, é inconstitucional, uma vez que o conceito de vaquejada é inseparável do conceito de violência e maus-tratos.

No mesmo sentido do relator, os Ministros Roberto Barroso, Rosa Weber, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski se manifestaram a favor da inconstitucionalidade da lei 15.299/2013, por entenderem que a prática da vaquejada é nociva para o animal.

Em sentido oposto, Edson Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli compreenderam que a referida lei não deveria ser declarada inconstitucional, já que traz mecanismos suficientes para atenuar o sofrimento animal. Ademais, entendeu-se que a vaquejada possui valor histórico e cultural, e, sendo assim, é desarrazoado restringi-la de forma absoluta, independentemente das condições em que a atividade é realizada.

O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, chama atenção ao fato de a

vaquejada ser uma tradição da cultura nordestina, e que todas as culturas, independentemente da origem, devem ser respeitadas, já que não existe uma cultura superior ou uma supercultura. Ademais, o Ministro alega que censurar a lei que regulamenta a vaquejada, proibindo a prática da mesma, não resultará no fim da vaquejada, mas apenas colocará a atividade na ilegalidade; na clandestinidade.

Ele explica ainda que a vaquejada, além de representar a cultura do povo nordestino,

- 7 “Ante os dados empíricos evidenciados pelas pesquisas, tem-se como indiscutível o tratamento cruel dispensado às espécies animais envolvidas. O ato repentino e violento de tracionar o boi pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia – inclusive por meio de estocadas de choques elétricos – à qual é submetido o animal, para que saia do estado de mansidão e dispare em fuga a fim de viabilizar a perseguição, consubstanciam atuação a implicar descompasso com o que preconizado no artigo 225, § 1º, inciso VII, da Carta da República” (STF. ADIn nº 4983/CE. Relator(a) Min. Marco Aurélio. Julgado em 10/06/2016. p. 12-13).

é uma atividade que movimenta toda uma economia, gerando riquezas para o Estado. Ademais, se trata de uma fonte de entretenimento do povo nordestino. Por fim, Gilmar Mendes ainda aponta para uma possível seletividade e discriminação na declaração de in-constitucionalidade da lei que regulamenta a prática da vaquejada, tendo em vista que outras atividades que supostamente causam dor e sofrimento para o animal, a exemplo do rodeio, ainda não foram colocadas em questão para um maior debate.

Nessa esteira, pensamos que o fator cultural não pode ser desprezado de qualquer análise que se faça do tema. Contudo, a diversidade cultural não pode servir de escudo ou de pretexto para a prática de atrocidades contra os animais. Atividades como a “far-ra do boi” (RE 153.531/SC) e a “rinha de galo” (ADI 3.776/RN) já foram declaradas inconstitucionais por constituírem violência injustificada em desfavor dos animais.

O fator cultural alegado nesses casos não foi suficiente para afastar o dispositivo cons-titucional que protege o animal contra ações humanas que colocam em risco o seu bem--estar. A utilização da cultura como argumento para justificar certas práticas ou costumes nem sempre é algo idôneo (vide a objetificação e a inferiorização da mulher em algumas culturas machistas do oriente que ainda subsistem).

Nessa esteira, entendemos que o direito à cultura ou ao desporto em hipótese alguma prevalece em detrimento do bem-estar animal. Não há como fazer qualquer ponderação de interesses. O Estado, portanto, não tem qualquer obrigação em incentivar ou promover uma cultura pautada em objetivar um outro ser, causando-lhe sofrimentos desnecessários. Pelo contrário, cabe ao Estado coibir qualquer prática que se disfarce de entretenimento ou de cultura para promover o mal.

Por fim, a regulamentação da vaquejada e adoção de um programa de boas condutas não atenuam a violência ou os maus-tratos realizados na referida atividade, pois, conforme já dito, trata-se de uma violência intrínseca.

Nas palavras do ministro Roberto Barroso:

Poder-se-ia considerar que a vaquejada pode ser regulamentada de modo a evitar

que os animais envolvidos sofram. Considero, todavia, que nenhuma regulamentação seria capaz de evitar a prática cruel à qual esses animais são submetidos. Primeiro, por que a vaquejada é caracterizada pela “puxada do boi” pela cauda. Sendo assim, qualquer regulamentação que impeça os vaqueiros de tracionarem e torcerem a cauda do boi descaracterizaria a própria vaquejada, fazendo com que ela deixasse de existir. Em segundo lugar, como a vaquejada também é caracterizada pela derrubada do boi dentro da chamada “faixa”, regulamentá-la de modo a proibir que o animal seja tom-bado também a descaracterizaria (STF. ADIn nº 4983/CE. Voto Min. Luís Roberto Barroso. Julgado em 06/10/2016).

Vale ressaltar ainda que o Congresso Nacional, por meio da Emenda Constitucional

nº 96/2017 (BRASIL, 2017), introduziu o § 7º ao artigo 225 da CF/1988, já citado, no sentido de corroborar a tese divergente – que havia sido vencida na ADIn 4983/CE – e colocar as práticas culturais cruéis em relação aos animais como patrimônio imaterial, afirmando, para isso, de forma genérica, que quando se tratar de manifestação cultural a violência ou os maus-tratos serão sempre considerados justificados.

Entendemos que o referido dispositivo constitucional é incompatível com o artigo 225, § 1º, inciso VII, da CF/1988, pois conferir tratamento diferenciado para práticas desportivas que colocam em risco o bem-estar do animal, por se tratarem, única e exclusiva-mente, de uma manifestação cultural, sem se analisar a essência da prática e a possibilidade de lesão ao bem-estar animal, é algo totalmente incoerente. Não se analisa, assim, o fato ou a crueldade empregada.

No que tange ao direito comparado, cumpre salientar que a situação não é muito diferente da que sucede no Brasil. Em Portugal, por exemplo, a proteção conferida aos animais ainda é muito embrionária. A prática de “tiro aos pombos” ainda é permitida e justificada pelo fator cultural.

Por fim, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça Português⁸ entendeu que o desporto denominado de tiro aos pombos (desporto no qual o animal vivo é utilizado como alvo) não viola o requisito “necessidade” estipulado na Lei nº 92/95, uma vez que a referida atividade é uma tradição cultural portuguesa. Assim, apesar de haverem decisões em sentido contrário, prevalece o entendimento de que a referida prática, por ser tradição cultural, não viola qualquer interesse ou “direito” dos animais.

REFERÊNCIAS

BECHARA, Erika. A crueldade contra os animais em manifestações culturais e esportivas: as implicações constitucionais da vaquejada e da caça desportiva. **Revista do Advogado**, São Paulo, ano 37 n. 133, p. 67-73, mar. 2017.

BECK, Ulrich. **Sociedade de risco**: rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião

Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

- 8 “1. A prática desportiva de tiro com chumbo aos pombos em voo, apesar de se proceder ao arranque prévio das penas da cauda e só depois serem lançados em voo, a morte ou a lesão física que resulta dos tiros que se lhe seguem, não envolve sofrimento cruel nem prolongado.
2. O tiro aos pombos em voo, constitui uma modalidade desportiva, com longa tradição cultural em Portugal, regulada pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, com estatuto de utilidade pública desportiva e, não se enquadra na proibição prevista pelo artigo 1.º, n.ºs 1 e 3 alínea e) da Lei n.º 92/95 de 12 de Setem-bro, nem por qualquer outra disposição legal.
3. A Lei n.º 92/95 de 12/09, tem em vista proteger os animais contra violências cruéis ou desumanas, que não se verificam com o tiro aos pombos em voo, por essa prática, não caracterizar crueldade ou desumanidade e se justificar por existir reconhecida tradição cultural enraizada numa grande camada do povo português, não estando por isso abrangida na referida previsão legal.” (Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Processo nº 06B4413. Relator Min. Gil Roque. Julgado em 15/03/2007)

BELCHIOR, Germana Parente Neiva; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitu-cional ambiental brasileiro. In: LEITE, José R. M.; PERALTA, Carlos E. (Org.). **Pers-pectivas e desafios para a proteção da biodiversidade no Brasil e na Costa Rica**. CNPQ, 2014. p. 11-44. Disponível em: <https://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2015/09/arquivo_20140517170251_1477.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras pro-vidências. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codle-gi=313>>. Acesso em: 10 abr. 2018.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 abr. 2018.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4983/CE**. 2016. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12798874>>. Acesso em: 10 abr. 2018.

_____. **Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017**. Acrescenta § 7º ao art. 225 da Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis, nas condições que especifica. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc96.htm>. Acesso em: 10 abr. 2018.

CEARÁ (Estado). **Lei nº 15.299, de 08/01/2013**. Regulamenta a vaquejada como prá-tica desportiva e cultural no Estado do Ceará. Acesso em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=250070>>. Disponível em: 10 abr. 2018.

ECUADOR. **Constitución de Ecuador**: Capítulo Séptimo: Derechos de la Natura-

leza. 2008. Disponível em: <<https://blogs.mediapart.fr/edition/mediapart-en-espanol/>

article/180613/constitucion-de-ecuador>. Acesso em: 10 abr. 2018.

FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. **Temas básicos da doutrina penal**: sobre os fundamentos da doutrina penal, sobre a doutrina geral do crime. Coimbra: Coimbra Editora, 2001.

GRECO, Luís. Proteção de bens jurídicos e crueldade com animais. **Revista Liberdades**, n. 3 jan./abr. 2010. Disponível em: <http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=26>. Acesso em: 10 abr. 2018.

RIVA, Carlo Ruga. A tutela penal dos animais no ordenamento jurídico italiano: dos cães que amam os seres humanos às lagostas que odeiam ficar no frigorífico. = *The use of criminal law for the animal protection in Italy: from the dogs that love humans to the lobsters who hate the refrigerator*. **Anatomia do Crime**, Coimbra, n. 4, p. 133-146, jul./dez. 2016.

SILVA DIAS, Augusto. **Ramos emergentes do direito penal relacionados com a protecção do futuro**: ambiente, consumo e genética humana. Coimbra: Coimbra Edi-

tora, 2008.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. **A expansão do direito penal:** aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

CAPÍTULO 4

CRUELDADE E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS – NOSSA REALIDADE

Daniela Saul Friedrich¹

O termo crueldade é a qualidade do que é cruel, que, por sua vez, significa aquilo que se satisfaz em fazer mal, duro, insensível, desumano, severo, rigoroso, tirano. Diante dessa denotação, o art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal busca proteger o homem e não o animal. Isso porque a saúde psíquica do homem não lhe permite ver, em decorrência de práticas cruéis, um animal sofrendo. Com isso, a tutela de crueldade contra os animais fundamenta-se no sentimento humano, sendo este – o homem – o sujeito de direitos. Essa interpretação tem por fundamento a visão antropocêntrica do direito ambiental, de modo que todo ato realizado com o propósito de garantir o bem-estar humano não caracterizará a crueldade prevista no Texto Constitucional. Dessa forma, ser cruel significa submeter o animal a um mal além do absolutamente necessário. Compreender de forma diversa, atri-buindo a tutela preceituada pela norma ao sentimento de dor do animal com relação a ele mesmo, implica inviabilizar a utilização da fauna pelo homem como bem essencial à sadia qualidade de vida. A crueldade só estará caracterizada se a prática contra o animal não tiver por finalidade proporcionar ao homem uma sadia qualidade de vida ou, na hipótese de estar presente esse propósito, os meios empregados não foram absolutamente necessários à atividade (FIORILLO, 2010).

Os maus-tratos ou crueldade praticados pelo ser humano contra os animais são os mais variados. A Lei de Crimes Ambientais estabeleceu como crime, em seu artigo 32: “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou do-mesticados, nativos ou exóticos”. A pena para o delito é a detenção, de três meses a um ano, e multa. Cabe salientar que a Constituição Federal proíbe os maus-tratos aos animais, independentemente de constituir ou não a fauna silvestre. O bem que se protege aqui é a vida animal, da

forma mais genérica possível (GRANZIERA, 2011).

Sendo assim, consideram-se maus tratos, de acordo com o Decreto-Lei nº 24.645, de 1934:

I – Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal;

II – Manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz;

III – Obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a

1 Autônoma, DVM, Ensino e Qualificação Superior – EQUALIS: Especialista em Clínica de Pequenos Ani-mais. Escrivã de Polícia da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Perita Médica Veterinária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E-mail: sf_dani@hotmail.com

todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente não se lhes possam exigir senão com castigo;

IV – Golpear, ferir ou mutilar voluntariamente qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a castração, só para animais domésticos, ou operações outras praticadas em benefício exclusivo do animal e as exigidas para defesa do homem, ou no interesse da ciência;

V – Abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária;

VI – Não dar morte rápida, livre de sofrimento prolongado, a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo ou não;

VII – Abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período adiantado de gestação;

VIII – Atrelar num mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, bovinos com suínos, com muas ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho em conjunto a animais da mesma espécie;

IX – Atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como sejam balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos;

X – Utilizar em serviço animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou des-ferrado sendo que este último caso somente se aplica a localidades com ruas calçadas;

XI – Acoitar, golpear ou castigar por qualquer forma a um animal caído sob o veículo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo para levantar-se;

XII – Descer ladeiras com veículos de reação animal sem a utilização das respectivas travas, cujo uso é obrigatório;

XIII – Deixar de revestir com couro ou material com idêntica qualidade de proteção as correntes atreladas aos animais de arreo;

XIV – Conduzir veículo de tração animal, dirigido por condutor sentado

, sem que o mesmo tenha boléia fixa e arreios apropriados, como tesouras, pontas de guia e retranca;

XV- Prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de outros;

XVI – Fazer viajar um animal a pé mais de dez quilômetros sem lhe dar descanso, ou trabalhar mais de seis horas contínuas, sem água e alimento;

XVII – Conservar animais embarcados por mais de doze horas sem água e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar, sobre as necessárias modificações no seu material, dentro de doze meses a partir desta lei;

XVIII – Conduzir animais por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhes produza sofrimento;

XIX – Transportar animais em cestos, gaiolas, ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por uma rede metálica ou idêntica que impeça a saída de qualquer membro do animal.

XX – Encerrar em curral ou outros lugares animais em número tal que não lhes seja possível moverem-se livremente, ou deixá-los sem água ou alimento por mais de doze horas;

XXI – Deixar sem ordenhar as vacas por mais de vinte e quatro horas, quando utilizadas na exploração de leite;

XXII – Ter animal encerrado juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem;

XXIII – Ter animais destinados á venda em locais que não reúnam as condições de higiene e comodidade relativas;

XXIV- Expor nos mercados e outros locais de venda, por mais de doze horas, aves em gaiolas, sem que se faça nestas a devida limpeza e renovação de água e alimento;

XXV – Engordar aves mecanicamente;

XXVI – Despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos à alimentação de outros;

XXVII – Ministras ensino a animais com maus tratos físicos;

XXVIII – Exercitar tiro ao alvo sobre pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no Serviço de Caça e Pesca;

XXIX – Realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado;

XXX – Arrojar aves e outros animais nas caças e espetáculos exibidos para tirar sorte ou realizar acrobacias;

XXXI – Transportar, negociar ou caçar em qualquer época do ano, aves insetívoras, pássaros canoros, beija-flores e outras aves de pequeno porte, exceção feita das autorizações para fins científicos, consignadas em lei anterior

(BRASIL, 1934).

A expressão maus-tratos, como se depreende do largo espectro de ações

contidas no decreto mencionado, possui grande abrangência, remetendo cada uma ao tipo penal descrito no art. 32. Um ponto a destacar consiste na posição da lei sobre as experiências científicas: incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. De acordo com a lei penal, só é proibido experiência dolorosa ou cruel com animal vivo quando houver recurso alternativo para essa prática. Quando não houver alternativa para essas experiências,

não se caracteriza o crime (GRANZIERA, 2011). É de império ter presente que a utilização de animais em experimentos científicos constitui prática absolutamente necessária, mas existem, contudo, inúmeras restrições para que tal experiência não resulte em odiosa crueldade contra animais, sendo, portanto, que a prática não pode ocorrer além do limite da estrita necessidade. Tal limite pode ser retirado do disposto da Lei Federal nº 6.638, de 1979, que estabelece algumas normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais, determina quais os limites para tal experiência, e prevê a hipótese de imposição de pena na seara criminal aos infratores da Lei. A vivissecção é uma operação realizada em animais vivos para os estudos de seus fenômenos fisiológicos. E, ainda, constitui uma experiência de relevante importância, inclusive para a descoberta de cura de doenças, mas deve ser praticada estritamente dentro dos limites legais (COPOLA, 2012).

O elemento subjetivo do crime previsto no art. 32 é o dolo. É crime material, porque para consumação do delito é exigida a efetiva realização da conduta cruel ao animal, e, por isso, admite perfeitamente a tentativa. É crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa imputável, e também comissivo, porque é praticado por ação. É, ainda, delito de ação múltipla, porque prevê diversas modalidades de ação que podem configurar o crime (COPOLA, 2012).

No art. 32, o sujeito ativo é seja qualquer pessoa física imputável. A pessoa jurídica não pode cometer esse tipo de delito. Já o sujeito passivo é a coletividade. O objeto jurídico é reprimir os atentados contra os animais. O ser humano deve respeitar os demais seres da natureza e evitar-lhes o sofrimento desnecessário. A crueldade avilta o homem e faz sofrer, desnecessariamente, o animal. O objetivo da norma é buscar que tais fatos não se tornem rotineiros e tacitamente admitidos pela sociedade. O objeto material são os animais silvestres, cujo conceito se acha no art. 1º da Lei 5.197/1967; domésticos ou domesticados, ou seja, os que vivem normalmente na companhia do homem ou os que vivem em estado selvagem, mas vêm a adaptar-se à vida em companhia dos seres humanos; e nativos ou exóticos, o que significa oriundos do Brasil ou do exterior. A lei usa os verbos praticar (fa-zer, realizar, executar), ferir (cortar, produzir ferimento) ou mutilar (cortar algum membro ou parte do corpo). Praticar o ato de abuso é realizar uso errado do animal. Por exemplo, cavalgar

por horas sem permitir descanso ao cavalo nem dar-lhe oportunidade de comer ou beber água. Lançar galo em rinha sabendo que, mesmo vencedor, ele sairá ferido, apenas para satisfazer o desejo dos apostadores, ou transportar pássaros fechados em caixas, por horas, sem as mínimas condições de bem-estar. Outro exemplo é manter cachorro permanentemente fechado em lugar pequeno, sem ventilação e limpeza. Ferir é lesar o animal. É a ação do que exagera ao açoitar um burro, causando-lhe ferimentos. Finalmente, mutilar, conduta que implica em retirar parte do corpo do animal, geralmente um membro. Evidentemente, como a lei penal não adota a responsabilidade objetiva, é preciso examinar se o agente agiu dolosamente. A redação do fato típico em discussão pode gerar dúvida sobre a sua consumação quando se mata um animal doméstico. Isto porque para o animal silvestre existe um tipo específico na Lei dos Crimes Ambientais (art. 29), enquanto para o animal doméstico o art. 32 não menciona o verbo matar. Para que se alcance a mor-

te do animal doméstico ou domesticado, é imprescindível que se lhe cause maus-tratos, ferimento ou mutilação. Por exemplo, desferindo-lhe um golpe de faca, apedrejando-o ou fornecendo-lhe substância venenosa. Ora, até que se atinja a finalidade morte passa-se inevitavelmente pelo tratamento que gera sofrimento. É o quanto basta para reconhecer-se a consumação do delito, uma vez que a lei não pode ser interpretada de forma que leve ao absurdo (FREITAS; FREITAS, 2012).

O elemento subjetivo do crime de maus-tratos contra animais é a consciência, a intenção, a vontade de usar mal, ferir, lesar, maltratar ou mutilar o animal. A avaliação do dolo não é simples. Há uma forte crença popular, lastreada em uma cultura secular, de que o proprietário do animal pode fazer o que desejar com ele. Por exemplo, maltratar gatos

é aceito pelas pessoas de menor nível cultural como algo comum. Afinal, os gatos sempre foram vistos como parte de bruxarias, e desde a Idade Média eram mortos em rituais. Além disso, há costumes que, por vezes, têm justificativa válida, como mutilar determinada raça de cão para que não corra atrás do próprio rabo ou capá-lo, afim de que não se reproduza mais. Ou, ainda, castra-se o porco para que engorde e possa servir melhor para a alimentação do proprietário e de sua família. Nestas hipóteses, que possuem justificativa legítima, no ato praticado não está presente o dolo. O agente não deseja ferir, maltratar, mas sim conduzir o destino do animal ao fim que lhe parece mais adequado. Não se pode exigir do dono de um porco que não venha a usá-lo na própria alimentação. Tal tipo de condu-ta, sem abusos ou incorreções, estará amparada pelo exercício regular de direito (art. 23, III, do CP), direito esse justificado pelo contido no art. 1.228 do CC/2002 (FREITAS; FREITAS, 2012).

Vale salientar que o cidadão que relatou o ato criminoso à autoridade não será autor do eventual processo judicial, e, sim, o Ministério Público, pois o meio ambiente, incluindo os animais, está sobre a tutela do Estado, conforme o artigo 1º, do Decreto Federal n.º 24.645/1934, que nos traz: “*Todos os animais existentes no país são tutelados do estado*”. Logo, uma vez concluído o inquérito para apuração do crime, ou elaborado termo circunstancia-do de ocorrência, o Delegado o encaminhará ao juízo para abertura da competente ação penal onde o “Autor” da ação será o Estado. Além disso, os crimes previstos na Lei Federal n.º 9.605/1998 são de ação penal pública incondicionada, desta forma, ao tomar conhecimento, o Ministério Público estará obrigado a proceder com a ação (ALMEIDA, 2014).

A perícia será de regra necessária para atestar a ocorrência, por exemplo, só

o exame em um animal poderá confirmar a lesão sofrida. Haverá determinadas condutas que pode-rão configurar esse crime e o de comércio de animais, previsto no art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/1998. Por exemplo, quem mantém em cativeiro pássaros, com finalidade comercial, poderá incorrer também no crime de maus-tratos se eles se encontraram sem água, em quantidade incompatível com o tamanho do viveiro, ou sujeitos à iluminação durante a noite sem a possibilidade de dormir (FREITAS; FREITAS, 2012).

Constitucionalmente, o Município possui competência, inclusive competência con-corrente para legislar sobre o abandono e os maus tratos sofridos por animais não- huma-

nos, domésticos ou domesticados. Esse ente federativo tem o poder para criar políticas públicas que tratam dos direitos dos animais, sem radicalidade, combatendo o especismo em seu conceito puro e simples de discriminar espécies que não sejam humanas e levando aos cidadãos o conhecimento atrelado ao respeito (PONTES, 2012).

Uma das soluções jurídicas para diminuir o grande número de animais não-humanos abandonados nas grandes cidades é a criação de políticas públicas que atendam ao clamor da sociedade, no sentido de coibir situações lamentáveis a que os animais são constantemente expostos, vítimas de atos de crueldade, maus-tratos e abandono. Cabe ao Município o de-ver de fixar metas de redução de animais em situação de abandono, execução de controle de zoonoses, vacinação e esterilização de cães e gatos, criar programas que visem à saúde, proteção e dignidade de cavalos, cães e gatos, bem como à promoção de campanhas so-cioeducativas voltadas à guarda responsável. A evolução das políticas voltadas aos Direitos dos Animais tem um caminhar lento em seus primeiros andares, mas firme e consistente na sua direção. A produção de leis nessa esfera tem representado um importante sinal desses avanços e representam a materialização de um processo. Dessa forma, as Casas Legislativas funcionam como caixa de ressonância dos movimentos sociais. Assim, as ações do ativismo em defesa dos Direitos dos Animais, de forma organizada ou de maneira individual e inde-pendente, têm crescido e provocado mudanças de paradigmas na sociedade e influenciado no campo da formulação das leis (PONTES, 2012).

No caso do município de Estância Velha/RS, durante a gestão que se iniciou em 2017 (2017-2020), o secretário do meio ambiente, Edenilson Klaus, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Preservação Ecológica (SEMAPE), criou diversos projetos (ANEXO 1) que foram adaptados na cidade. Tais projetos já estão sendo executados, o que torna Estância Velha, nos dias de hoje, um exemplo no combate aos maus-tratos e ao abandono de animais. Além disso, durante a mesma gestão, foi criada a Lei Municipal nº 2.221, de 20/04/2017, que define a conduta de maus-tratos praticada contra os animais e estabelece punição (Figuras 1, 2 e 3).

A Polícia Civil de Estância Velha, ao atuar no combate dos maus-tratos contra os animais, muitas vezes atua em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do município. Salientam-se dois casos polêmicos que ocorreram na cidade, nos quais a Polícia Civil trabalhou em parceria com a SEMAPE. Um deles foi o caso de um cão que teve um facão cravado na cabeça (Figura 4A), e o outro foi o caso de uma adolescente que colocou o seu porquinho-da-índia vivo dentro do forno de micro-ondas e o ligou por alguns segundos (Figura 5A). Ambos os animais sobreviveram, e atualmente passam bem (Figuras 4B e 5B).

Ata de Legião do Município de Estância Velha - RS

LEI MUNICIPAL Nº 2.204 - DE 2016/2017

DEFINE A CONDIÇÃO DE MATA TRASHED PRATICADA CONTRA OS ANIMAIS E ESTABELECE FUNÇ.

a Prefeitura Municipal de Estância Velha-RS

Faz saber que a Poder Legislativo, por iniciativa dos Vereadores Sérgio Rivetti, Diego Francisco e Valdete A. Aguiar e do Senador e promulgou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecida multa para inatualidade e crueldade contra animais e serem aplicadas a quem de qualquer modo pessoal física ou jurídica, multas por os estabelecimentos comerciais, industriais ou recreativos.

Parágrafo único. Entende-se por animal todo ser vivo animal não humano, inclusive:

I - fauna urbana silviculturas, felinos, caninos, equinos, avícolas, psittacos aves;

II - animais de produção ou utilização zootécia, bovinos, suínos, caprinos e equos;

III - animais domesticados e domesticados, de estimação ou companhia;

IV - fauna nativa;

V - fauna exótica;

VI - animais domesticados de criação;

VII - garças e pequenos primatas, anfíbios e répteis;

VIII - animais migratórios.

§ 2º Entende-se por ações crueldades aquelas que provoquem os animais dor, angústia, estresse, abandono de animais, negligência, impiedade, má utilização e má utilização por pessoas não capacitadas de instrumentos ou equipamentos.

Art. 2º Fica fixada a inatualidade contra animais serão punidos com multa no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

I - Ausente identificação, o valor da multa será dobrado para o infrator;

II - A aplicação com os valores das multas aplicadas em conformidade com esta Lei deverão ser repassadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMA) mediante estabelecimento pelo art. 1º da Lei Municipal nº 2.224 de 08/07/2017;

III - O valor da multa será atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, segundo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice que venha a substituí-lo.

Art. 3º (L. 1)

II - A aplicação com os valores das multas aplicadas em conformidade com esta Lei deverão ser repassadas ao Fundo Municipal de Proteção Animal, mediante origem;

Art. 4º A Prefeitura Municipal aplicará as sanções e penalidades de que trata esta Lei, observando o órgão competente para a fiscalização de seu cumprimento.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Velha, 22 de abril de 2017.

Marcelo Vilela de Souza - Prefeito

Prefeitura Municipal

§ 2º Entende-se por ações crueldades aquelas que provoquem os animais dor, angústia, estresse, abandono de animais, negligência, impiedade, má utilização e má utilização por pessoas não capacitadas de instrumentos ou equipamentos.

Art. 2º Fica fixada a inatualidade contra animais serão punidos com multa no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

I - Ausente identificação, o valor da multa será dobrado para o infrator;

II - A aplicação com os valores das multas aplicadas em conformidade com esta Lei deverão ser repassadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMA) mediante estabelecimento pelo art. 1º da Lei Municipal nº 2.224 de 08/07/2017;

III - O valor da multa será atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, segundo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice que venha a substituí-lo.

Art. 3º (L. 1)

II - A aplicação com os valores das multas aplicadas em conformidade com esta Lei deverão ser repassadas ao Fundo Municipal de Proteção Animal, mediante origem;

Art. 4º A Prefeitura Municipal aplicará as sanções e penalidades de que trata esta Lei, observando o órgão competente para a fiscalização de seu cumprimento.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Velha, 22 de abril de 2017.

Marcelo Vilela de Souza - Prefeito

Prefeitura Municipal

Figuras 1, 2 e 3 – Lei Municipal nº 2.221, de 20/04/2017.

Fonte: Estância Velha (2017).

Figura 4A – Cão com um facão cravado na cabeça.



Fonte: Isaías Rheinheimer.



Figura 4B - Cão recuperado após a retirada do facão.

Fonte: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/06/cao-sobrevive-e-passa-bem-apos-ter-facao-cravado-na-cabeca-no-rs.html>

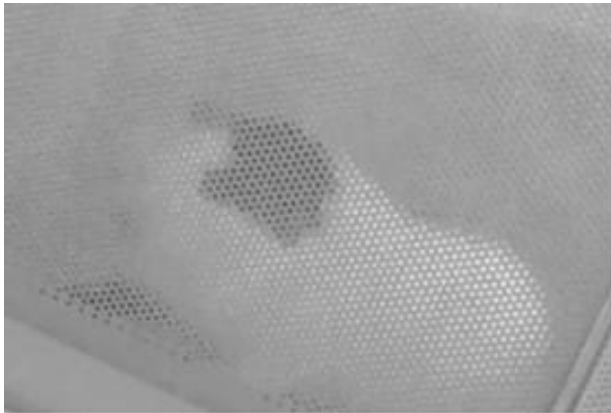


Figura 5A – Porquinho-da-índia no forno de micro-ondas.

Fonte: <https://www.otempo.com.br/interessa/ga%C3%BAcha-coloca-porquinho-da-%C3%ADn-dia-no-micro-ondas-e-revolta-internet-1.1466054>

Figura 5B – Porquinho-da-índia na Delegacia de Polícia de Estância Velha/RS, após ser apreendido. Fonte: Isaías Rheinheimer.

Para denunciar os maus-tratos contra os animais há alguns fatores a serem considerados. Veja abaixo três passos para serem seguidos antes da denúncia:

1º Passo: saiba quais atitudes caracterizam maus-tratos

Antes de qualquer coisa, para melhor identificar o caso, você precisa saber quais situações podem ser consideradas como maus-tratos. Veja alguns exemplos:

- abandono: períodos acima de 48 horas já caracterizam abandono, isto é, mesmo que seja por um final de semana;
- agressões físicas (espancamento, mutilação, envenenamento);
- manutenção do animal preso a correntes ou cordas, em locais sem ventilação ou entrada de luz, em locais pequenos e sem cuidados com a higiene ou desprote-gido contra o sol, chuva ou frio;
- privação do animal a alimentação adequada e diária ou ao atendimento veteriná-rio, caso esteja doente ou ferido;
- submissão do animal a tarefas exaustivas de trabalho mesmo que sejam exercícios de competição, ou além de suas forças;
- utilização de animais em espetáculos que possam submetê-los a pânico, estresse, agressões; e
- captura de animais silvestres, seja lá em que condições forem.

Agora, caso presencie a ocorrência de qualquer uma dessas situações, você já pode partir para o próximo passo (GIRALDI, 2016).

2º Passo: tenha certeza e reúna evidências

Todas as situações descritas acima caracterizam crimes contra os animais, portanto, os responsáveis por cometê-los devem ser punidos. Como sua intenção não é prejudicar ninguém injustamente, o ideal é que você tenha certeza quanto à denúncia que está pres-tes a fazer. Para isso, procure evidências e testemunhos que comprovem suas suspeitas, fotografe ou filme os animais que estão sofrendo maus-tratos e procure o maior número de informações possíveis para identificar o agressor. Feito isso, é hora de partir para a ação (GIRALDI, 2016).

3º Passo: denuncie

Bom, para de fato conseguirmos mudar, mesmo que pouco a pouco, essa realidade, sempre que presenciarmos algum desses casos devemos denunciar.

Esses atos, tanto de abuso como de crueldade, são considerados crimes ambientais e devem ser apresentados à polícia, que formalizará a ocorrência e instaurará um inquérito ou termo circunstanciado.

Em todo o país, os casos podem ser relatados ao “Disque-Denúncia”, pelo telefone 181, que realiza atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Com essa atitude você poderá contribuir para mudar a realidade e a qualidade de vida de muitos animais que estão em situação de risco ou de abandono por aí. Trata-se de um ato de amor e consciência, não hesite em fazê-lo (GIRALDI, 2016).

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, E. H. P. Maus tratos contra animais. **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, ano XVII, n. 122, mar. 2014. Disponível em: <http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=re-vista_artigos_leitura&artigo_id=14569>. Acesso em: 27 jun. 2017.

BRASIL. **Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934**. Estabelece medidas de proteções aos animais. Disponível em: <<http://arcabrasil.org.br/index.php/decreto-lei-n-24-645/>>. Acesso em: 20 jun. 2018.

COPOLA, G. **A Lei dos Crimes Ambientais comentada artigo por artigo**. 2. ed.

Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 88.

ESTÂNCIA VELHA. **Lei Municipal nº 2.221, de 20/04/2017**. Define a conduta de maus tratos praticada contra os animais e estabelece punição. Disponível em: <<http://alvorada.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7495&cdDiplo-ma=20172221&versaoCompilada=1>>. Acesso em: 27 jun. 2018.

FIORILLO, C. A. P. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. 11. ed. São Paulo: Sa-raiva, 2010. p. 263.

FREITAS, V. P.; FREITAS, G. P. **Crimes contra a natureza**. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 114-115.

GIRALDI, Gabriela. **Como denunciar maus-tratos e abandono de animais?** 2016. Disponível em: <<https://www.anda.jor.br/2016/05/como-denunciar-maus-tratos-e--abandono-de-animais/>>. Acesso em: 8 jun. 2018.

GRANZIERA, M. L. M. **Direito Ambiental**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 210-213.

PONTES, B. C. **SEDA**: exemplo de políticas públicas para animais domésticos e domes-

ticados no município de Porto Alegre. Porto Alegre: Buqui, 2012. p. 11.

SIRVINSKAS, L. P. **Manual de Direito Ambiental**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

p. 645-647.

ANEXO 1

REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL

Promoção: Secretaria de Meio Ambiente Preservação Ecológica – SEMAPE

Coordenação: Secretaria de Meio Ambiente Preservação Ecológica – SEMAPE

Período de Aplicação: Início- 2017

Término- indeterminado

Público Alvo: Animais domésticos errantes e de população de baixa renda

Introdução: Os animais errantes não só em Estância Velha, mas em todo mundo, cresce dia após dia. E o problema não se resume somente aos animais que já estão nas ruas. Este aumento é determinado não só pela reprodução descontrolada dos animais de rua, mas também pelo acasalamento indesejado dos animais ao cuidado de alguém. São muitas as ninhadas que são abandonadas, sendo que os filhotes que sobreviverem irão gerar mais e mais animais que terão um destino incerto. Muitas são as pessoas que permitem que os seus animais andem soltos, não tendo nenhum controle sobre os acasalamentos. E a história repete-se vezes sem conta: gestação indesejada, ninhada abandonada, mais cães e gatos nas ruas.

A população deve ser educada para a guarda responsável desde a infância. Dessa forma, instituições públicas e privadas devem se organizar e oferecer atividades multi-disciplinares que instiguem um pensamento crítico nas crianças em relação aos direitos e deveres da guarda responsável de animais, para que essas informações sejam passadas para as próximas gerações e as transformações ocorram.

A prática da guarda responsável de animais, por meio de vacinação adequada, vermifugação, alimentação, castração, higiene, segurança, conforto,

entre outros cuidados, assegura não somente o bem-estar e a saúde desses animais, como também reduzem os riscos à saúde pública.

O problema da superpopulação é um problema real e cada vez mais grave. Segundo a WSPA (Sociedade Mundial Para a Protecção dos Animais), uma única cadela, com uma vida reprodutiva de 6 anos, poderá dar origem a 6000 descendentes; uma gata, em apenas 2 anos, poderá deixar 2000 descendentes. São números realmente assustadores, desconhecidos da maioria das pessoas.

Não seria mais humano e racional evitar o nascimento de tantos animais? A solução alternativa é simples: se as pessoas que desejam compartilhar a sua vida com um animal de companhia esterilizassem os seus animais e adotassem animais dos abrigos/canis/gatis, a superpopulação de animais diminuiria e, um dia, cessaria. A criação e a reprodução de

animais com fins lucrativos diminuiriam à medida que a procura dos consumidores fosse diminuindo.

A esterilização é a solução mais eficiente para diminuir o número de animais abandonados. A esterilização dos animais errantes ajuda a evitar o nascimento de animais indefesos que não encontrarão um lar ou que acabarão por morrer depois de muita dor e sofrimento.

Objetivo Geral:

Criar Rede Municipal de Proteção Animal através de convênios, parcerias, abrigo temporário, controle populacional através de castrações, alimentos, medicamentos, controle de zoonoses e vacinas para a redução de animais errantes.

Justificativa:

- O excesso de população animal, nas cidades, causa uma série de transtornos à população urbana, tais como transmissão de zoonoses, riscos com acidentes por mordeduras e arranhaduras, atropelamentos e, conseqüentemente, prejuízos para a saúde pública.
- A necessidade de uma política pública para a redução da população animal errante;
- Ser uma proposta educativa que dissemina o conceito de guarda responsável de animais de estimação;
- O desenvolvimento econômico do Município de Estância Velha conduziu a um crescimento urbano, que de várias formas causou impactos no ambiente;
- Com o aumento populacional, constatou-se também o crescimento nas populações de cães e gatos;
- Que este alto índice populacional de cães e gatos nas ruas gera problemas quanto à proliferação de doenças.

- Que situações como abandono, maus-tratos, animais doentes, mortos nas ruas são vetores de doenças.

Objetivos Específicos:

- Buscar informações através de Censo da População Animal de Estância Velha;
- Conscientizar a comunidade através da Rede de Proteção Animal de que ela é responsável pelo seu animal de estimação e por tanto deve alimentá-lo e tratá-lo adequadamente;
- Reestruturar o Albergue Temporário já existente junto a SEMAPE;

- Conveniar com a Associação Bichinho Carente para contratação de esteriliza-ções, aquisição de alimentos para casa de passagens, medicamentos e vacinas;
- Criar espaço de enriquecimento ambiental e saudável para os animais do Alber-gue temporário;
- Equipar com mobília e instrumentos uma sala de castração;
- Adquirir Castra Móvel e ou Sala de Castrações;
- Identificar a população animal errante e albergada através de microchip.

Procedimentos:

- Censo da População Animal do Município de Estância Velha;
- Palestras, Seminários e Reflexões com a comunidade sobre a Rede de Proteção Animal, cujo objetivo é o controle populacional errante;
- Reestruturar Albergue da SEMAPE;
- Convênio com Associação Bichinho Carente;
- Espaço de convivência para o Animal albergado;
- Sala de Castração;
- Aquisição microchip e leitor;

Avaliação: Será considerado satisfatório se reduzirmos a população de animais erran-tes no Município de Estância Velha.

Custos:

- Material informativo educativo (censo, guarda responsável, carteirinha de vaci-nação, entre outros);

- Material para reestruturar o Albergue e espaço de convivência junto a SEMAPE;
- Auxílio a ONGs como Bichinho Carente;
- Material e equipamento para sala de castração;
- Aquisição Castra Móvel (Emenda Parlamentar);
- Aquisição microchip e leitor.

Estância Velha, Março de
2017.

Edenilson Klaus

Secretário Meio Ambiente

CAPÍTULO 5

ESPECISMO, LINGUAGEM E A PERCEPÇÃO HUMANA DOS DEMAIS ANIMAIS

Gabriel Garmendia da Trindade¹

Era o meu segundo ano de doutorado, a estudante com a qual dividia o meu apartamento e eu decidimos organizar um jantar vegano. Convidamos nossos amigos e colegas de faculdade para uma grande celebração. A ceia foi realizada em nossa sala de estar, a qual era rodeada por estantes repletas de livros de filosofia e, particularmente, manuscritos sobre ética interespecie. Em certo momento, uma das convidadas – uma jovem graduanda – co-meçou a discutir com a minha companheira de apartamento e a gesticular energeticamente em direção aos livreiros. A graduanda declarou, irritadamente, que estava de partida, pois não conseguiria partilhar a mesa num ambiente tão hostil quanto aquele. Perplexo, indaguei acerca do que ela estava se referindo – afinal de contas, todos os outros convidados pareciam estar se divertindo. Ela rapidamente apontou para um livro em especial, “*Ani-mals & Women*”, e anunciou que era ofensivo conectar mulheres e animais de tal maneira. Tentei perguntar qual era o problema existente no título da obra em questão, porém ela explosivamente concluiu a sua fala bravejando, “Mulheres não são animais! Eu não sou um animal!” Após mais alguns minutos de conversa com a minha colega de moradia, a graduanda se acalmou um pouco e acabou optando por permanecer até o final do jantar. Tal acontecimento, todavia, nunca deixou a minha memória.

Em realidade, aquela graduanda não estava sozinha em seu pensamento. Como observa o filósofo inglês Stephen R. L. Clark, a imensa maioria das pessoas tende a rejeitar ideia de que humanos são animais, e menções a alguém ter sido ‘tratado’ e/ou ‘se comportado como um animal’ são encaradas de modo bastante negativo (CLARK, 2005, p. 19-20). Obviamente, tal rejeição é absurda. Humanos são, por definição, animais. Ou seja, nós fazemos parte do *Reino Animalia* – um dos cinco reinos biológicos nos quais a ciência usualmente divide o mundo vivo. O *Reino Animalia* engloba sozinho mais de 1.5 milhão de espécies (vivas e conhecidas) que habitam o planeta Terra. A maior parte dos membros do *Reino Animalia* são invertebrados. Dentre estes, os insetos são o grupo dominante – tanto em termos numéricos, quanto em diversidade de espécies. Como esclarecido pela *Encyclopedia of Animals*, “são os vertebrados com os quais

a maioria de nós está acostumada

– peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos – o grupo que a nossa espécie em particular se

- 1 Gabriel Garmendia da Trindade é doutorando em Global Ethics no Centre for the Study of Global Ethics, University of Birmingham. Ele é coeditor das coletâneas *Intervention of Protect: Acting for Nonhuman Animals* (Vernon Press, 2016) e *Ethical and Political Approaches to Nonhuman Animal Issues* (Palgrave Macmillan, 2017). E-mail: garmendia_gabriel@hotmail.com

encontra afiliada no sentido evolucionário”² (WELDON OWEN GROUP, 2008, p. 14). Humanos partilham certas características-chave com outras espécies animais, dentre elas, destacam-se: uma natureza multicelular, heterotrofia – diferentemente de plantas, nós não produzimos o nosso próprio alimento – capacidade de movimento independente, desenvolvimento de um sistema nervoso o qual coordena e guia tal movimento, bem como determinadas especificidades reprodutivas (WELDON OWEN GROUP, 2008, p. 14-15).

O problema aqui, no entanto, vai muito além do simples não reconhecimento da classificação científica do *Homo sapiens* dentro do Reino *Animalia*. Negar que humanos são animais não é apenas biologicamente incorreto, mas sim moralmente problemático. No presente capítulo, demonstrarei porque esse vem a ser o caso. O capítulo em si pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, delinheio as razões pelas quais a categorização de ‘humanos como animais’ é malvista e rejeitada pela grande maioria das pessoas. Ainda nesta parte, evidencio a relação direta entre a linguagem especista e a linguagem sexista co-mumente utilizada para legitimar a exploração e violência contra as mulheres.³ Na segunda parte, discorro sobre o impacto negativo da linguagem especista no movimento pelos direitos dos animais não-humanos e em publicações acadêmicas da área da Ética Interespécie. Por fim, concluo o capítulo com uma breve discussão acerca das novas sugestões apresentadas para evitar – ou, ao menos reduzir – o uso de uma linguagem especista no discurso acerca dos demais animais.

Embora o desenvolvimento das classificações taxonômicas atualmente adotadas para definir e distinguir organismos biológicos seja deveras recente, esse não é o caso da noção de que humanos são animais. A ideia de que humanos são animais – mais especificamente, animais racionais – pode ser remontada à Grécia Antiga, em especial, aos escritos de Aristóteles. Enquanto humanos são vistos como bastiões da razão, capazes de formular e executar seus projetos pessoais, os demais animais são relegados ao grupo de seres guiados puramente por seus “instintos” ou “paixões”.⁴ Ainda que tal concepção trate os humanos como significativamente distintos dos demais animais, o termo ‘animal’ acabou ganhando uma conotação ainda mais vexativa e discriminatória. Como mencionado anteriormente, a mera sugestão de que humanos sejam animais – independentemente do fator ‘racionalidade’ ser adicionado ao debate

– já é o suficiente para evocar todo o tipo de reação ne-gativa por parte do interlocutor. A razão dessa intensa resistência popular à perspectiva de humanos como sendo animais é, precisamente, a reconstrução cultural pela qual o termo ‘animal’ passou ao longo dos séculos. Como explica o criminologista Piers Beirne:

A distinção entre *Homo sapiens* e ‘animais não-humanos’ carrega uma bagagem cultural problemática. Implicitamente, ela tende a ser expressa como se,

-
- 2 Esta e todas as demais traduções presentes neste capítulo foram realizadas livremente pelo autor.
 - 3 Para todos os efeitos, no contexto deste capítulo, ‘especismo’ pode ser entendido como “a ideia de que é justificável dar preferência a certos seres simplesmente por estes fazerem parte da espécie *Homo sapiens*” (SINGER, 2003).
 - 4 Aristóteles famosamente definiu o ser humano como ‘o animal racional’, rejeitando, assim, a ideia de que

quaisquer outras espécies animais sejam racionais. Naturalmente, essa concepção, por si só, já é alvo de imensa problematização filosófica. O exame de tal controvérsia, todavia, vai além do escopo do presente capítulo.

de alguma forma, humanos não fossem animais e que todos os outros animais fossem insipientes ('animais estúpidos'). Em suas raízes, a distinção assume que animais não-humanos são necessariamente o Outro, o qual possui uma série de traços indesejados, tais como falta de higiene, irracionalidade, des-confiança, lascívia, cobiça e o potencial para a violência repentina.

[...] Referimo-nos sem hesitação a humanos como '*seres humanos*' – um termo simbólico de pessoalidade que denota formas de vida sencientes e volitivas com autoconsciência e com o conjunto de direitos e obrigações tidas como dignas de respeito. Porém, nós raramente – ou mesmo nunca – nos referimos a animais não-humanos como '*seres animais*'. Em vez disso, eles são simplesmente tidos como '*animais*' – o Outro – um termo implícita-mente derogatório sinônimo com a noção de que eles são completamente diferentes dos humanos e, *como tal*, necessariamente inferiores (BEIRNE, 2007, p. 62-63).

É crucial salientar aqui que essa hostilidade ao termo '*animal*' vai muito além da negação de humanos serem animais. A linguagem que usamos para nos referir aos membros de outras espécies e fazer comparações entre humanos e não-humanos é caracteristicamente

especista.⁵ Mais especificamente, a terminologia empregada para fazermos referência aos demais animais auxilia enormemente na sua exclusão da comunidade moral e dominação pela espécie humana. Como pontualmente denuncia a pesquisadora Íris Ragnarsdóttir, os membros de outras espécies animais “mantêm um status inferior dentro da nossa sociedade por causa da maneira através da qual nos referimos a eles. Em grande medida, a maneira através da qual nos referimos aos animais reflete o modo que os tratamos” (2010, p. 5). À vista disso, Ragnarsdóttir conclui, “o uso evasivo e enganoso da linguagem possibilita as pessoas a continuarem o seu tratamento insensível dos animais” (2010, p. 5).

Quando contrastada com outros debates atinentes à consideração moral de animais não-humanos – e.g., se os demais animais possuem direitos – a questão da linguagem especista e suas implicações éticas é bastante recente. Foi apenas nas últimas duas décadas que começamos a ver o crescimento de uma forte inquietação acadêmica acerca desse tópico em particular.⁶ Como observa o linguista Arran Stibbe, “uma das principais razões para os animais serem excluídos de discussões sobre linguagem e poder é que eles não são participantes em sua própria construção social por meio da linguagem” (STIBBE, 2001, p.

146).⁷ Com a desconstrução da linguagem especista, todavia, novos elementos desse

5 É claro, nem todos os usos de uma terminologia focada nos demais animais possuem uma conotação pejorativa, alguns são empregados como elogios. Por exemplo, nas sentenças “O goleiro demonstrou reflexos de gato”, “A policial tinha visão de águia”, “O pai lutou como um leão pelos direitos do filho” – nós claramente estamos fazendo referência a características exibidas por outros animais que são tomadas como valiosas ou esteticamente apazíveis. Tendo dito isso, a *esmagadora maioria* das expressões que de alguma forma comparam humanos e não-humanos tem como finalidade ofender (DUNAYER, 1995, p. 17).

6 Alguns dos principais proponentes dessa discussão já demonstravam considerável apreensão acerca dessas ques-

tões já no início da década de noventa – como é o caso, por exemplo, da escritora e ativista Joan Dunayer em seu ensaio *On Speciesist Language* (1990).

7 Talvez exista ao menos uma exceção intrigante à observação feita por Stibbe, qual seja, os grandes primatas utilizados em estudos linguístico-cognitivos na década de setenta. Por exemplo, a gorila Koko, a qual faleceu há poucos dias (19/06/2018), foi mundialmente conhecida por sua capacidade de utilizar uma linguagem de

debate foram trazidos à tona – e.g., a relação direta entre uma linguagem especista e uma linguagem sexista. Beirne, novamente, relata que “especismo e sexismo claramente operam conjuntamente, de forma a retratar mulheres e animais não-humanos enquanto objetos a serem controlados, manipulados e explorados” (2007, p. 63). Além disso, o criminologista nota que quando homens descrevem mulheres por intermédio de termos pejorativos – e.g., ‘vacas’, ‘cadelas’, ‘piranhas’ – “eles estão utilizando uma linguagem derogatória para alocar tanto mulheres quanto animais em um status inferior enquanto ‘menos que humanos’” (BEIRNE, 2007, p. 63). Faz-se necessário salientar que a relação entre especismo e sexismo na linguagem não está reservada a comparações interespecies, mas igualmente à distinção ‘humano–animal’. Como constata Dunayer:

Quando uma mulher reage ao ser destrutada protestando: “Eu sou um ser humano!” ou “Eu quero ser tratada com respeito, não como um animal,” o que, exatamente, ela está sugerindo acerca das formas aceitáveis de tratar os outros animais? Talvez devido a comparações entre mulheres e animais não-humanos tão comumente implicarem em sexismo, muitas mulheres anseiam por se distanciar dos outros animais. Feministas, em especial, percebam que a imagem do “animal” tem favorecido a opressão das mulheres. Entretanto, se o nosso tratamento e visão dos outros animais se tornassem carinhosos, respeitosos e justos, as metáforas não-humano/animal rapidamente perderiam todo o seu poder ofensivo. Poucas mulheres têm notado o quanto acabam espelhando os seus opressores patriarcais ao tomarem parte na degradação de outras espécies. Mulheres que evitam reconhecer que são animais possuem uma grande semelhança com homens que preferem ignorar que mulheres são humanos (DUNAYER, 1995, p. 19).

Não há como não mencionar a ironia presente no fato de a observação acima ter sido retirada precisamente das páginas de *Animals & Women: Feminist Theoretical Explorations* – a antologia de textos organizados pelas pensadoras ecofeministas Carol J. Adams e Josephine Donovan – cujo título foi alvo da cólera da graduanda introduzida naquele breve cenário descrito ainda no início do presente capítulo. O fato é que o impacto e o âmbito da linguagem especista utilizada no nosso dia a dia são tão grandes que até mesmo aqueles que buscam estilhaçar preconceitos são afetados por ela. Infelizmente, isso não está restrito aos defensores de causas sociais distintas da não-humana. Como argumentarei a seguir, a linguagem especista é tão penetrante que também acabou se tornando um elemento constante tanto em textos acadêmicos sobre as relações interespecie, quanto no discurso de ativistas pela causa dos demais animais.

No decorrer dos últimos quarenta anos, nós presenciamos o contínuo refinamento dos debates acerca das relações morais mantidas entre humanos e membros de outras espécies

sinais modificada para se referir a si mesma e a outros indivíduos de maneiras significativamente complexas. Embora alguns pesquisadores questionem os resultados desses estudos (TERRACE, 1980), o fato é que Koko ajudou em grande medida a estilhaçar o preconceito de muitos acerca das capacidades linguísticas de não-humanos e expressar, através de sinais, o seu lugar no mundo e a sua percepção acerca deste. Isso demonstra que ao menos certos membros de outras espécies animais podem participar e são capazes de influenciar linguisticamente a sua construção e entendimento social.

cies. Muitos de nós presenciaram a passagem de debates teológicos acerca da presença de uma alma em membros de outras espécies e sua relevância para a fundamentação de direitos morais a tópicos de ponta altamente complexos e multifacetados, como, por exemplo, a representação política de não-humanos em sociedades democráticas e os dilemas na criação de novas espécies híbridas com DNA humano e não-humano. Ainda assim, um dos pon-tos comuns a todas essas discussões é a presença incessante de uma linguagem especista na argumentação articulada por seus proponentes. Como observa o sociólogo inglês Roger Yates, “ainda que a influência do modo como falamos acerca das relações humanas com os outros animais seja clara, o movimento de defesa animal não tem sido particularmente hábil em desafiar as formas de linguagem dominantes das relações humanos/não-humanos” (2010, p. 11).

Considere, por exemplo, os escritos do jurista norte-americano Gary L. Francione. Francione é conhecido por fazer uso de expressões controversas. A mais notória dessas expressões é a ideia de ‘esquizofrenia moral’ (FRANCIONE, 2013). Tal noção, a qual se refere a confusão moral que a maioria das pessoas demonstra acerca dos demais animais, tem sido severamente criticada devido ao seu caráter ableísta. Em outras palavras, ela estig-matiza os indivíduos que possuem esquizofrenia, ou desordens mentais semelhantes, como sendo imorais (NOCELLA II, 2011, p. 179; NOCELLA II, 2015, p. 32). A polêmica concernente à terminologia usada por Francione não se resume a um discurso problemático referente aos humanos, mas também ao vernáculo escolhido para se referir aos membros de outras espécies animais. Em sua análise da obra *Introdução aos Direitos Animais: Seu Filho ou o Cachorro?* (2013), Dunayer denuncia:

Francione continuamente usa eufemismos para os abusos especistas (*agricul-tura animal, fazendas de peixes, fazenda de jogos, etc.*) [a última expressão em referência a ‘fazendas de caça’]. Ele repetidamente rotula não-humanos como exploráveis e descartáveis (*animais excedentes, animais de pele, aves domésticas, etc.*) [a última expressão em referência à ‘avicultura’]. No decorrer de seus escritos, ele utiliza a expressão especista *humanos e animais*, a qual remove os humanos do reino animal. A linguagem por ele empregada preserva uma hierarquia especista tradicional. [...] Livros sobre os direitos animais detur-pam a sua mensagem quando a sua linguagem acaba transmitindo alguma forma de especismo no processo (DUNAYER, 2004, p. 56-57).

O fato é que Francione não está sozinho em seu emprego de uma linguagem especista. Como Yates pontua, “a vasta maioria dos membros da comunidade de defesa animal parece utilizar, descuidadamente, construtos linguísticos especistas” (2010, p. 12). Com o desenvolvimento de novos estudos sobre a linguagem especista e seus impactos, todavia, muitos pesquisadores têm atentado para a terminologia presente em suas publicações. De-veras, é possível encontrar pensadores que propõem alternativas a vocábulos tidos como problemáticos. Por exemplo, no intuito de evitar a falsa dicotomia ‘humano/animal’, a expressão ‘animal não-humano’ vem sendo constantemente empregada na literatura da área.

No entanto, tal termo permanece sendo alvo de objeções. Como Dunayer faz questão de ressaltar, “a palavra *não-humano* divide todos os animais em duas categorias aparentemente opostas: humanos e todo o resto. Com igual validade, nós poderíamos categorizar todos os animais entre pintarroxos e não-pintarroxos” (DUNAYER, 2004, p. xi).⁸ Alguns autores têm sugerido os termos ‘outros animais além dos humanos’ [*animals other than humans*, no original] (CAZAUX, 2002), ‘outros animais além dos seres humanos’ [*animals other than human beings*, no original] (OTT, 1995, p. 1024) e ‘mais-que-humanos’ [*more-than-humans*, no original] (ROCK; DEGELING, 2015) como uma opção. Ainda assim, todas parecem padecer do mesmo mal presente na expressão ‘não-humano’.

A própria ideia de ‘direitos (dos) animais’ tem igualmente sido fonte de debate. Pois, humanos são animais. De modo que distinguir entre ‘direitos humanos’ e ‘direitos animais’

– especialmente em se tratando de direitos fundamentais ou básicos – parece ser bastan-

te arbitrário.⁹ Em vista disso, concepções tais como ‘direitos sencientes’ (COCHRANE, 2013) e ‘direitos dos seres sencientes’ (DUNAYER, 2013) têm sido propostas. Natural-mente, aqueles que defendem uma proposta ética pautada pela ideia de biocentrismo talvez não vejam essas sugestões com bons olhos. Exemplos de termos controversos não faltam, o que nós precisamos agora é de um debate aprofundado entre pesquisadores das relações

interespecie acerca das melhores alternativas possíveis.¹⁰ Tal movimentação, todavia, não pode ficar apenas nas mãos de acadêmicos. A participação de ativistas da causa não-humana é fundamental. Dado o papel central da linguagem na educação acerca da consideração moral dos demais animais, tal discussão deve ser conduzida em conjunto com aqueles que batalham nas ruas pelo fim do especismo. Afinal de contas, “seria sábio se toda mobilização de um movimento social examinasse com muito cuidado o modo como a linguagem convencional é utilizada na ‘batalha de ideias’ na qual se está envolvido” (YATES, 2010, p. 17).

REFERÊNCIAS

BEIRNE, P. Animal rights, animal abuse, and green criminology. In: BEIRNE, P.;

SOUTH, N. (Ed.). **Issues in Green Criminology**: confronting harms against environ-

ments, humanity and other animals. Cullompton: Willan Publishing, 2007. p. 55-83.

CAZAUX, G. **Anthropocentrism and speciesism regarding animals other than human animals in contemporary criminology**: analysing the concept Animal abuse in criminological science and in Belgian legislation regarding the protection and welfare of animals. Dissertação de PhD (Doutorado em Ciências Criminológicas)-Universiteit Gent Faculty of Law, 2002. [Não publicado].

8 Apesar de tal crítica, Dunayer sustenta que, ainda assim, poderíamos fazer uso do termo ‘não-humano’, pois “*animal não-humano (não-humano, para resumir)* faz com que evitemos limitar animais a apenas não-humanos” (2004, p. xi).

9 Entretanto, se aquilo que estiver em questão for algum direito mais específico – e.g., o direito à educação – então, talvez, uma diferenciação entre um ‘direito humano’ e um ‘direito não-humano’ seja relevante.

10 Para um conjunto adicional de alterações e sugestões terminológicas, veja: (DUNAYER, 2001).

CLARK, S. R. L. Animals. In: RÉE, J.; URMSON, J. O. (Ed.) **The Concise Encyclo-**

pedia of Western Philosophy. 3. ed. Oxon: Routledge, 2005. p. 18-21.

COCHRANE, A. From human rights to sentient rights. **Critical Review of Interna-tional Social and Political Philosophy**, v. 16, n. 5, p. 655-675, 2013.

DUNAYER, J. **Animal equality**: language and liberation. Derwood: Ryce Publishing, 2001.

_____. On speciesist language. **On the Issues: The Progressive Woman's Quarterly**, v.

30, p. 30-31, 1990.

_____. Sexist words, speciesist roots. In: ADAMS, C. J.; DONOVAN, J. (Ed.). **Animals**

& **women**: feminist theoretical explorations. Durham: Duke University Press, p. 11-31, 1995.

_____. **Speciesism**. Derwood: Ryce Publishing, 2004.

_____. The rights of sentient beings: moving beyond old and new speciesism. In: COR-

BEY, R.; LANJOUW, A. (Ed.). **The politics of species**: reshaping our relationships

with other animals. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. p. 27-39.

FRANCIONE, G. L. **Introdução aos direitos animais**: seu filho ou o cachorro? Cam-

pinas: Editora da Unicamp, 2013.

NOCELLA II, A. J. A dis-ability perspective on the stigmatization of dissent: critical pedagogy, critical criminology, and critical animal studies”. **Social Science - Dissertations**, 178, 2011. Disponível em: <https://surface.syr.edu/socsci_etd/178/>. Acesso em: 29 jun. 2018.

_____. Movement of oppressors: an eco-ability perspective on narcissism and the savior mentality in animal advocacy. **Green Theory & Praxis Journal**, v. 8, n. 1, p. 18-42, 2015.

OTT, R. The natural wrongs about animal rights and animal liberation. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 207, n. 8, p. 1023-1030, 1995.

RAGNARSDÓTTIR, I. L. **Verbal vivisection**: animal abuse and the English language.

Unpublished Thesis, University of Iceland. Disponível em: <[https://skemman.is/han-](https://skemman.is/handle/1946/6359?locale=is)

[dle/1946/6359?locale=is](https://skemman.is/handle/1946/6359?locale=is)>. Acesso em: 29 jun. 2018.

ROCK, M. L.; DEGELING, C. Public health ethics and more-than-human solidarity.

Social Science & Medicine, v. 129, p. 61-67, 2015.

SINGER, P. Animal liberation at 30. **The New York Review of Books**, maio 2003. Disponível em: <<http://www.nybooks.com/articles/2003/05/15/animal-liberation--at-30/>>. Acesso em: 29 jun. 2018.

STIBBE, A. Language, power and the social construction of animals. **Society & Animals**, v. 9, n. 2, p. 145-161, 2001.

TERRACE, H. S. More on monkey talk. **The New York Review of Books**, dez. 1980. Disponível em: <<http://www.nybooks.com/articles/1980/12/04/more-on-mon-key-talk-1/>>. Acesso em: 29 jun. 2018.

WELDON OWEN GROUP. **The Encyclopedia of Animals**: a complete visual guide.

Sydney: Weldon Owen Group, 2008.

YATES, R. Language, power and speciesism. **Critical Society**, v. 3, p. 11-20, 2010.

CAPÍTULO 6

ZOOFILIA: UM CRIME AINDA NÃO TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL

Juliana Wilhelms Dariva¹

INTRODUÇÃO

O termo zoofilia tem como definição atração ou envolvimento sexual de humanos com animais de outras espécies. Os indivíduos que a praticam são chamados de zoófilos. Outro termo, bestialidade, se refere ao ato sexual entre um homem e um animal não--humano. Trata-se de uma parafilia, ou seja, são fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes que envolvem objetos inanimados, crianças ou adultos sem consentimento, ou sofrimento e humilhação de si próprio ou do parceiro. A excitação sexual pode depender do uso ou presença desse foco. Quando se estabelecem esses padrões de excitação, habitualmente no final da infância ou perto da puberdade, eles tendem a durar a vida toda (BROWN, 2014).

Para o psiquiatra, doutor em ciências da saúde e professor da Universidade de Brasília (UnB), Raphael Boechat, é necessária uma análise minuciosa do homem acusado por zoofilia para saber se esse comportamento deve ser tratado como uma doença relacionada

à sexualidade. Segundo Boechat, é importante ressaltar que a zoofilia por si só não é uma doença. Ele diz que a questão cultural, por exemplo, não deve ser considerada para o diagnóstico. Assim, os casos de crianças que moram em fazendas e têm iniciação sexual com animais não podem ser considerados zoofilia. De acordo com o psiquiatra, uma das principais características da doença é o comportamento permanecer na idade adulta, sem nenhum outro

comprometimento mental, como esquizofrenia ou algum retardo grave (R7 DISTRITO FEDERAL, 2012).

O sexo com animais é um costume milenar, inclusive condenado pela Bíblia. Foi re-presentado em inúmeras obras de arte e citado pela literatura. A zoofilia é tão antiga como parece, uma representação disso está nos achados arqueológicos de pinturas rupestres de povos que viveram há mais de 12 mil anos no Brasil, com cenas de corpos humanos relacionando-se com animal (JUSTAMAND, 2011). É possível observar o antropocentrismo utilitarista praticado pelo ser humano sobre os animais desde os tempos remotos até a época contemporânea, inclusive do que diz respeito à prática de zoofilia, que tem sido recorrente no Brasil e no mundo inteiro.

O zoofilismo, além de gerar maus-tratos aos animais, mostrou-se fator preocupante,

1 Estudante de Medicina Veterinária. E-mail: ukadariva@gmail.com

uma vez que são inúmeros os casos concretos denunciados. Pesquisas demonstram que tal crime pode ser classificado como patologia, com possibilidade da prática de outros mais graves contra seres humanos, impondo como vítimas até mesmo crianças. A globalização e o capitalismo se mostram associados, corroborando a prática da zoofilia frente ao crescente mercado lucrativo que pornoriza essa violência e atrai milhares de adeptos, a ponto de pedir a sua legalização, como ocorreu na Alemanha (BIZAWU et al., 2017).

Adams (1994) relata que existe uma forte conexão entre os tristes atos de violência e exploração sexual dos animais e abusos de mulheres, crianças e homens não dominantes. E que somente levando a sério a existência desses casos de violação sexual e reconhecendo suas implicações poderemos dar importância para estas conexões de abusos.

INCAPAZES DE DIZER “SIM”

Na Antiguidade todas as sociedades conhecidas provavelmente aplicaram alguma forma de censura às relações sexuais entre humanos e animais. O cristianismo aplicou padrões severos e uma rígida disciplina àqueles seguidores que violaram suas regras quanto aos grandes pecados irremissíveis de idolatria, o derramamento de sangue e a fornicação, incluindo a bestialidade. Em todos os casos, a penalidade prescrita era a morte. Em algumas sociedades, a censura à bestialidade tem sido acompanhada por surpreendentes poucos processos. Por exemplo, apesar do horror com que a bestialidade era vista por fanáticos puritanos na Inglaterra e na América Colonial, raramente existiam acusações e era improvável que resultasse em condenação. Em outras sociedades, o número de condenados executados é impressionante. Na Suécia, de 1635 a 1778, houve mais de 700 execuções por bestialidade, e um número maior de indivíduos foi condenado a açoites ou a trabalho público forçado (BEIRNE, 1997). Porém, essa conduta tinha mais a ver com “poluição moral”. Suas crenças eram baseadas na ordem natural do universo, dada por Deus. Portanto, a bestialidade violava a intenção procriadora exigida de todas as relações sexuais entre cristãos e produziria descendentes monstruosos. Assim, a bestialidade foi considerada pecaminosa ou criminosa porque rompia a ordem natural do universo.

Segundo Beirne (1997), nas primeiras sociedades modernas a bestialidade

ocorria principalmente pelo maior contato entre animais e humanos, pois as sociedades eram essencialmente rurais. O controle social sobre a zoofilia sofre grande variação de acordo com o tipo de cultura local, já que em sociedades rurais a existência de relações sexuais entre homens e animais é vista como algo possível, embora moralmente reprovável.

Entretanto, durante e após meados do século XIX, muitas práticas sexuais, incluindo a bestialidade, foram efetivamente descriminalizadas. O controle social da bestialidade passou formalmente da religião e do direito penal para um discurso médico-psiquiátrico, em cujo centro estavam os indivíduos doentes, com personalidades psicopatas e transtornos mentais (BEIRNE et al., 2017).

Modernamente a zoofilia deixa de ser vista como uma mera infração religiosa, surtindo uma transformação no pensamento intelectual sobre animais, alteração que ocorreu também nos campos ético, moral e epistemológico. Nos países de primeiro mundo essa mudança levou a um movimento, cujos objetivos e diversas atividades são variavelmente conhecidos, dependendo de como eles são caracterizados e com que intenção, como “defesa animal”, “proteção animal”, “libertação animal” e “direitos animais” (BEIRNE, 1999).

Embora a zoofilia tenha aparecido diversas vezes em relatos ficcionais e autobiográficos presentes em obras literárias, é notável que tenha sido negligenciada por disciplinas como moral, filosofia e ciências sociais, incluindo a criminologia. No ensino superior, a discussão das relações sexuais entre humanos e animais limitou-se, até muito recentemente, a palestras sobre direito penal, onde professores dizem que elas se tornaram comuns e toleráveis com base no declínio da acusação secularizada de zoofilia e da suposta lógica de prática ocidental da mesma (BEIRNE et al, 2017).

Segundo Segatto (2011), transar com animais não é um hábito exclusivo das zonas rurais ou da pobreza. A modernidade dos meios como internet, celular e redes sociais ajudou a disseminar a prática também nos países desenvolvidos. Seja por curiosidade, seja por prazer, seja por doença psiquiátrica. Na maioria dos casos, a prática fica limitada à juventude. Os homens mais velhos se lembram dela como uma travessura adolescente, uma brincadeira divertida e transgressora, como matar passarinho com estilingue. Eles não têm, necessariamente, os distúrbios psiquiátricos conhecidos como zoofilia ou bestialismo. Em 1979, o então sindicalista Lula mencionou a prática à revista *Playboy*. Aqui, um trecho:

Playboy - Com que idade você teve sua primeira experiência sexual?

Lula - Com 16 anos.

Playboy - Foi com mulher ou com homem?

Lula (surpreso) - Com mulher, claro! Mas, naquele tempo, a sacanagem era muito maior do que hoje. Um moleque, naquele tempo, com 10, 12 anos, já tinha experiência sexual com animais... A gente fazia muito mais sacanagem do que a molecada faz hoje. O mundo era mais livre...

Beirne et al. (2017) ainda afirmam que, nas relações sexuais, para serem genuínas, ambos os participantes devem estar conscientes, plenamente informados e positivos em seus desejos. Adams (1994) acrescenta, dizendo que o sexo entre humanos e animais nunca pode ser consensual, pois os animais estão impossibilitados de dizer sim ou não, sendo verificável a falta de capacidade de comunicar o consentimento. Além disso, na maioria das situações, devido à sua natureza dócil, os animais são incapazes de resistir à agressão sexual de maneira significativa, especialmente quando um humano está determinado a realizar seu propósito. Os animais são ainda mais desfavorecidos pela incapacidade de comunicar os fatos de seu abuso às autoridades que poderiam dar-lhes abrigo e ajuda. Eles não têm voz!

A legislação penal para os sexualmente vulneráveis – mulheres, crianças e portadores de incapacidade – evoluiu muito nos últimos anos. No entanto, a legislação para abuso sexuais envolvendo animais acaba utilizando adaptações legais, como crimes ambientais (BEIRNE et al., 2017). Se é correto considerar os avanços sexuais não desejados para as mulheres e crianças como agressão sexual, então os avanços sexuais para animais deveriam ser vistos da mesma maneira (ADAMS, 1995 *apud* BEIRNE et al., 2017, p. 62).

Organizações de serviços e educação, como a *American Society for the Prevention of Cruelty to Animals* (ASPCA), afirmam existir uma conexão entre violência familiar contra crianças e animais de companhia. Sessenta e três graduandos classificaram sua certeza sobre a percepção da violência familiar usando 60 imagens com diferentes alvos potenciais de violência familiar. Os participantes mostraram maior segurança quando o alvo era uma criança do que quando era um animal de companhia, mas as avaliações para animais de companhia tiveram uma média acima do ponto médio da escala usada. Perguntas foram usadas para obter informações sobre lembranças de punições recebidas pelo que os animais de companhia fizeram, ou vice-versa. Trinta e quatro participantes relembrou tais situações, algumas das quais resultaram na morte ou descarte do animal de companhia de uma família. A maioria dos participantes afirmou uma conexão entre a violência contra crianças e animais de companhia na família, com alguns dando crédito por essa percepção à sua participação no estudo (RAUPP et al., 1997).

Contudo, nota-se que ao se tratar do fato não só no Brasil, como no mundo inteiro, a zoofilia vem se tornando negligenciada e motivo de zombaria devido à pornografia “escancarada”, não só por pessoas que se sentem atraídas sexualmente por animais, mas também por aquele mercado que, objetivando o lucro, vislumbra nesses meios de comunicação e entretenimento, considerados doentes, uma grande oportunidade de crescimento (BIZAWU et al., 2017).

A prática de zoofilia nunca se extinguiu. Ocorre desde o passado até os tempos atuais, e, apesar do avanço intelectual e da abertura de discussões acerca do tema, há uma evidente precariedade legal no Brasil. As leis de crimes ambientais, ao utilizarem a palavra “abuso” contra animais, abrem “lacunas” para interpretações legais insensatas, afastando, dessa forma, a aplicação da

pena a quem pratique o crime de zoofilia, por exemplo. Diferentemente ocorre na Alemanha, que aprovou uma lei que incrimina e proíbe a prática da zoofilia devido ao crescente número de animais torturados ou mortos em razão de abusos sexuais dos quais foram vítimas (BIZAWU et al., 2017).

A Constituição da República, de 1988, contém em seu artigo 225 uma norma que protege aos animais, independentemente de sua origem ou classificação. Porém, a proteção que lhes é garantida possui um argumento puramente utilitarista: os animais, como inte-grantes da fauna brasileira, são protegidos com a finalidade de garantir um *habitat* saudável às atuais e futuras gerações humanas (BRASIL, 1988). A Lei 9.605, de 1998, denominada Lei de Crimes Ambientais, prevê em seus 82 artigos algumas das normas de proteção des-

tinadas aos animais em razão de sua proteção constitucional. Porém, a sua pena máxima prevista é a privativa de liberdade, que poderá ser substituída pela restritiva de direitos, aplicável a Lei 9.099/95 aos crimes ambientais. Os crimes contra o meio ambiente são, portanto, crimes de menor potencial ofensivo. Esse é o nome atribuído aos crimes que, pela sua natureza e gravidade não são capazes de causar dano considerável ao bem jurídico tutelado.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal (BRASIL, 1998).

Singer (2004) enfatiza que a vida humana não é a única detentora de valoração e que por uma questão ética com os animais não-humanos, visto que estes também possuem sentiência – um dos maiores fatores agregadores de inclusão –, deve-se estender a todos o mesmo valor especial, opondo-se dessa forma à prática da zoofilia, onde existe apenas o intuito de promover o prazer humano.

Bizawu et al. (2017, p. 90) afirmam que diante desses fatores torna-se necessária uma tutela de proteção e acolhimento desses animais como sujeitos de direitos, uma vez que existem principiologismos que abarcam a vedação da crueldade contra os mesmos, valendo a questão ético-jurídica da defesa dos animais. Assim prega Primatt (1992, p. 30):

No caso da crueldade humana, o homem oprimido tem uma língua, na qual pode defender sua própria causa, e um dedo para apontar o agressor: todos os que o escutam estremecem de horror e ao aplicarem o caso a si mesmos o consideram uma crueldade, em coro com a humanidade, e unanimemente se juntam para exigir a punição do agressor e o marcar com infâmias. Mas, no caso de crueldade brutal, o animal mudo não pode manifestar sua queixa aos de sua espécie nem descrever o autor dos danos: nem, caso fosse possível, têm eles o poder de desagravar e de vingá-lo.

Os atos sexuais com animais são coercitivos e cruéis. Embora atualmente seja quase impossível estabelecer a verdadeira extensão em que os animais são

vitimados sexualmen-te, é um problema que merece nossa tentativa de compreendê-lo e de reagir a ele. Nossa compreensão da zoofilia é notavelmente limitada, prejudicada por inconsistências na forma como a sociedade definiu e antropocentificou esse comportamento, obscurecida por alegações errôneas de prevalência, negligenciada no tratamento dos ofensores e desarticulada por alegações de motivação dos abusadores pela psiquiatria e pelos estudos de psicologia. A condenação da zoofilia está amplamente presa às normas religiosas e sociais. Portanto, argumenta-se eliminar essas restrições para focar na criminologia, nos direitos e no bem-

-estar. Ao fazermos isso o animal se torna vítima e deixa de ser mero objeto (BEIRNE et al., 2017).

Atualmente a zoofilia é criminalizada em alguns países e amplamente tolerada em outros (Figura 1). No entanto uma resposta legislativa está surgindo, juntamente com a legislação de bem-estar animal, caracterizada por discussões sobre consentimento e evidências comprovadas. Alguns países da Europa empregam uma abordagem legislativa mais protetiva ao animal. A Suíça consagra a proteção animal, incluindo a dignidade dos animais, e a dignidade inclui o direito à integridade sexual, estabelecendo assim uma proteção mais ampla para os animais contra agressões sexuais (MAHER, 2015).

Mapa Mundial Legislação Atividade Zoosexual

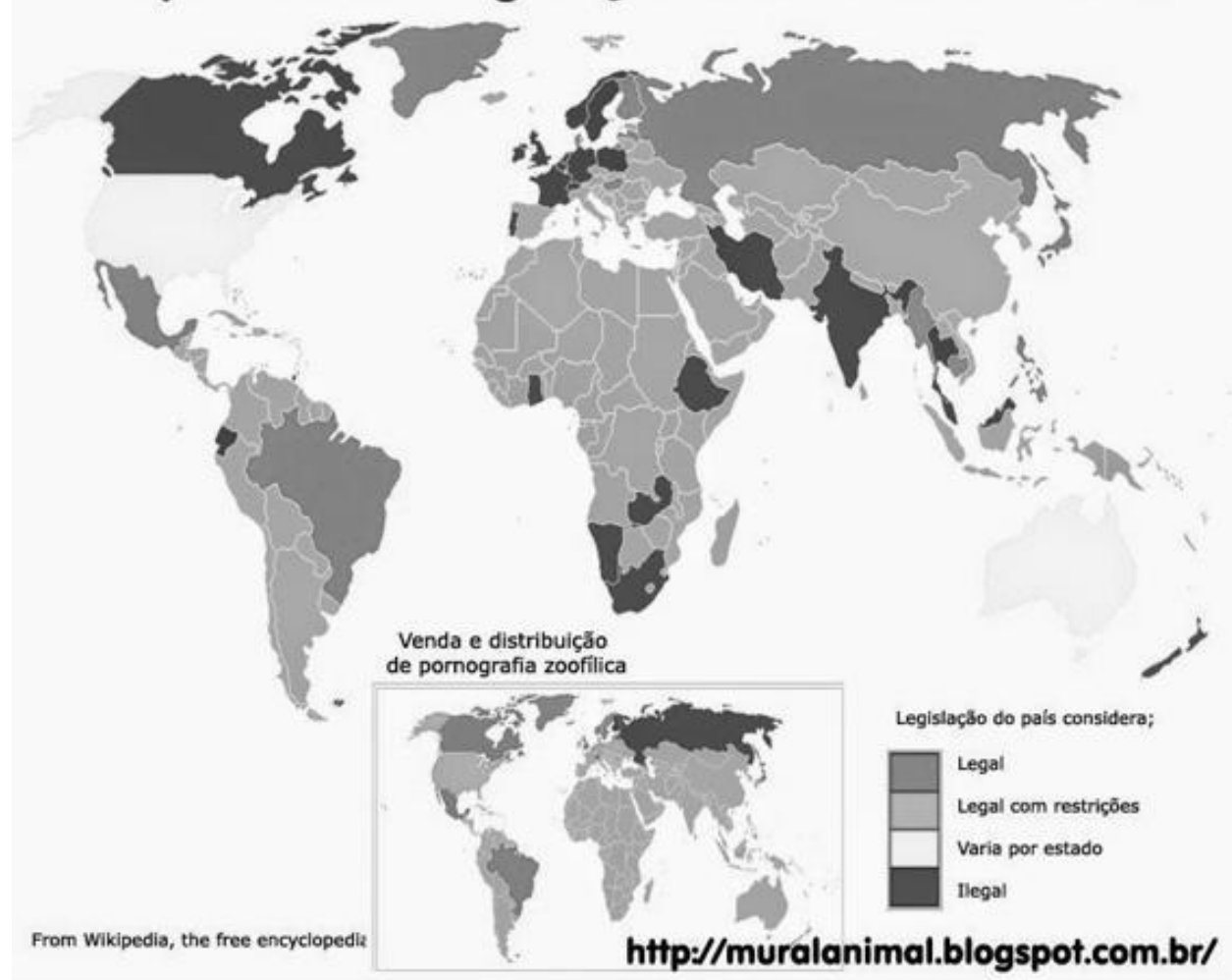


Figura 1: Mapa mundial demonstrativo da legislação quanto à zoofilia. O Brasil, por não ter uma legislação específica contra zoofilia, é listado como país que considera a prática legal.

Fonte: MURAL ANIMAL (2014).

Monroe (2006) argumenta que os veterinários podem desempenhar um papel fundamental na detecção do abuso, porque eles são muitas vezes o primeiro ponto de contato para ajudar o animal e relatar um problema. A notificação obrigatória por veterinários pode melhorar a detecção. No entanto, é importante reconhecer que muitas vítimas de agressão sexual nunca verão um veterinário. A punição é também pouco frequente e relativamente menor quando comparada com a agressão sexual de um humano por outro.

No Brasil as penas aplicadas a estupro são: reclusão, de 6 a 10 anos; de 8 a 12 anos se houver lesão corporal grave, ou se a vítima tiver entre 14 e 18 anos; de 12 a 30 anos se resulta em morte (BRASIL, 2009). Já nos casos de zoofilia a lei não dispõe de uma pena própria para tal crime. Atualmente, a Lei de Crimes Ambientais (9.605/98) prevê detenção, de três meses a um ano, e multa para os indivíduos que abusarem, ferirem ou mutilarem animais silvestres, domésticos ou domesticados (nativos ou exóticos). O termo “abusarem” tem conotação sugestiva, além de ser uma conduta mais complexa de ser percebida, podendo ser interpretada como a conduta que impõe ao animal uma situação que não está de acordo com sua natureza, como por exemplo, um cavalo na obrigação de puxar uma carroça ao longe de sua força.

Desprovidos de valor próprio ou da relevância jurídica de suas vidas no Direito Penal, os animais (ou a fauna brasileira) são tema de Direito Civil. Ainda são estudados na atualidade brasileira, sob influência do Direito Romano, como simples coisas que se movem por si próprios, como se fossem desprovidos da capacidade de sentirem dor ou apego. Em jurisprudência majoritária, são apenas objetos que possuem a capacidade de mover, e que podem acrescentar lucros aos seus proprietários (GOMES, 2010).

CONCLUSÃO

Tendo em vista toda a amplitude de situações que se impõem quando falamos em crimes contra animais, e considerando neste artigo a agressão sexual interespecie ou zoofilia, precisamos refletir que, mesmo que se chegue a um consenso cultural sobre a nocividade da zoofilia, teríamos que pensar também nos animais que sofrem qualquer outro tipo de crueldade ou abuso, para finalmente avançar no conceito de agressão sexual.

Fica evidente também a necessidade de uma criminologia não especista. O abuso de animais é um objeto de estudo legítimo e importante, devendo ser incluído no direito penal com a finalidade de evitar a dor e o sofrimento, bem como a violação dos direitos. Necessário se faz lembrar que os animais não podem externar seu consentimento e que, para eles, a natureza sexual tem como objetivo a procriação, o que, por si só, já diverge do fim almejado pelos zoófilos.

Muitas destas relações e suas séries de atos constantes acarretam violações, crueldades e massacres contra o órgão genital do animal. Os casos de estupro de animais são repug-nantes e inaceitáveis; contudo, por não haver disposição legal sobre a prática da zoofilia, que vai muito além do abuso, a pena permanece branda. O criminoso, classificado muitas vezes como corriqueiro, se vale de alegações de insanidade mental e de transtorno sexual, sendo liberado e voltando normalmente ao convívio não só de animais, mas também de outros seres humanos.

A medicina e a psicanálise vêm acrescentando no argumento jurídico a necessidade dessa incriminação, uma vez que, através de estudos, ficou comprovado que pessoas que

praticam a zoofilia tendem à prática de crimes mais graves, inclusive contra crianças, por ser inerente a eles o prazer da dominação. “Um estudo conduzido pela Universidade de Iowa descobriu que 96% dos jovens que tiveram relações sexuais com animais não-humanos também admitiram crimes sexuais contra humanos e relataram vários outros delitos” (BIZAWU et al., 2017, p. 97). Isso pode indicar de que o sexo com animais seria um importante sinalizador de potencial ocorrência de crimes sexuais contra humanos. Segundo Gomes (2010, p. 654), “a inserção dos animais na Ética é tão necessária quanto o seu reconhecimento pelo Direito, e a educação da comunidade é imprescindível para uma efetiva mudança do paradigma utilitarista da proteção animal para a dignidade animal”.

Uma vez que estes atos não sejam reconhecidos como ofensas sexuais de animais, esperamos que seja possível, através do desenvolvimento de uma pesquisa empírica confiável, legislação centrada em animais e adoção de respostas multidisciplinares, expandir nosso conhecimento sobre a zoofilia e reconhecer suas implicações para animais e seres humanos. E que com isso a carência de legislação que tutela o animal vítima de zoofilia seja sanada em breve. Já que os animais não têm capacidade de lutar por seus direitos, cabe então ao homem auxiliá-los nessa luta.

Levando em consideração tudo que foi discutido aqui deve haver um apelo pela criação de norma incriminadora específica no Brasil sobre a prática da zoofilia e afins. Portanto, com relação à zoofilia, os animais devem ser detentores de direitos e garantias, sejam nas presentes ou futuras gerações, mediante a criação de lei que lhes trará proteção nesse âmbito. Todos os animais devem ser respeitados, pois todos têm a capacidade de sofrer e de se sentirem afetados pelos atos praticados contra eles. Já sabemos que os animais sentem dor, sofrem e têm medo. Há, também, inúmeros estudos provando que a zoofilia causa sofrimento aos animais, e que, em muitos casos, lhes custa a vida. O que mais precisamos saber para mudar isso?

REFERÊNCIAS

ADAMS, C. Bringing peace home: a feminist philosophical perspective on the abuse of women, children, and pet animals. **Hypatia**, Hoboken, NJ, v. 9, n. 2. p.

63-84, maio 1994.

BEIRNE, P. Rethinking bestiality: towards a concept of interspecies sexual assault. **Theo-rical Criminology**, London, v. 1, n. 3, p. 317-340, nov. 1997.

_____. For a nonspeciesist criminology: animal abuse as an object of study. **Criminology**, [s.l.], v. 37, n. 1, p. 117-148, mar. 1999.

BEIRNE, P.; MAHER, J.; PIERPOINT, H. Animal sexual assault. In: **The Palgrave**

International Handbook of Animal Abuse Studies. London: Palgrave Macmillan, p.

59-85, 2017.

BIZAWU, K.; RAMOS, A.; NEPOMUCENO, G. Zoofilia no Brasil: uma análise de

casos concretos e a necessidade de incriminação legal. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 12, n. 1, p. 81-107, jan./abr. 2017.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**: pro-

mulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional nº 20, de 15-

12-1998. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

_____. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. **Vade Mecum**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1447-1454.

_____. **Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009**. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal e revoga a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954, que trata de corrupção de menores. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.

BROWN, G.R. **Manual MSD - Considerações gerais sobre parafilias e transtornos parafilicos**. São Paulo, 2014. Disponível em: <<https://www.univadis.com.br/msdmanuals/54/Transtornospsiquiatricos/Sexualidade-e-transtornos-sexuais/Parafilias>> Acesso em: 26 jun. 2018.

GOMES, N. Ética e dignidade animal: uma abordagem da constituição brasileira, da lei de crimes contra a natureza e do decreto de proteção aos animais sob a ótica da declaração universal dos direitos dos animais. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. **Anais...** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 645-655. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/Integra.pdf>>. Acesso em: 29 jun. 2018.

JUSTAMAND, M. Corpos em evidência: cenas corpóreas antropomorfas rupestres em São Raimundo Nonato (PI). **Cordis**: Revista Eletrônica de História Social da Cidade, São Paulo, n. 7, p. 219-245, jul./dez. 2011.

MAHER, J. Animal sexual assault. In: ACKERMAN, A.; FURMANFOR, R. (Ed.). **Sexual crimes**: transnational problems and global perspectives. New York: Columbia University Press, 2015.

MONROE, H. Animal sexual abuse: a veterinary taboo? **The Veterinary Journal**, Amsterdam, v. 172, p. 195-197, set. 2006.

MURAL ANIMAL. **Estudo aponta que zoofilia é indicativo de pedofilia e outros crimes sexuais.** 2014. Disponível em: <<http://muralanimal.blogspot.com/2014/10/es-tudo-aponta-que-zoofilia-e-indicativo.html>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

PRIMATT, H. **The duty of mercy and the sin of cruelty to brute animals.** Font-well, Sussex: Centaur Press, 1992. p. 30.

RAUPP, C.D.; BARLOW, M.; OLIVER, J. Perceptions of family violence: are compa-

nion in the picture? **Society & Animals**, Cambridge, v. 5, n. 3, p. 219-337, 1997.

R7 DISTRITO FEDERAL. **Após suspeita de abuso sexual de cachorro, médico diz que nem todos os casos de zoofilia são considerados doença.** 2012. Disponível em: <<http://noticias.r7.com/distrito-federal/noticias/apos-supeita-de-abuso-sexual--de-cachorro-medico-diz-que-nem-todos-os-casos-de-zoofilia-sao-considerados-doen-ca-20121024.html>>. Acesso em: 24 jun. 2018.

SEGATTO, C. Sexo com animais: por que fingir que isso não existe? **Época**, São Paulo, SP, 07 out. 2011. Disponível em: <<http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-bem-estar/noticia/2011/10/sexo-com-animais-por-que-fingir-que-isso-nao-existe.html>>. Acesso em: 28 jun. 2018.

SINGER, P. **Libertação Animal**. Porto Alegre: Lugano, 2004.

CAPÍTULO 7

MAUS-TRATOS

Letícia Rossi Righetto¹

“O homem implora a misericórdia de Deus mas não tem piedade dos animais, para os quais ele é um deus.”

Buda

Maus-tratos. Palavra pequena, mas que engloba uma série de conceitos e entendimentos. É fato que a lei prevê que a prática de maus-tratos aos animais é considerada crime, contudo o que afinal são considerados maus-tratos? Que atos englobam os maus-tratos?

Maus-tratos é uma expressão genérica de ampla interpretação e análise. A legislação nacional peca nesse sentido, pois assim dispõe:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal (BRASIL, 1998).

São inegáveis os maus-tratos presentes na indústria alimentícia, contudo neste capítulo não serão estudados os maus-tratos aos animais de criação, mas sim aos animais domésticos mais populares, especificamente cães e gatos.

Existem duas correntes que os protetores, investigadores e membros do judiciário, entre outros, utilizam como critério para auferir se determinada

situação corresponde a um ato de maus-tratos. A primeira é o rol que traz o Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934, de Getúlio Vargas, e a segunda leva em consideração a Teoria das Cinco Liberdades dos animais.

Primeiramente vamos falar sobre o decreto-lei, o qual elenca uma série de
condutas

¹ Advogada (OAB/SC 45.467). Protetora de Animais e atual presidente da Associação Protetora dos Animais de Lauro Muller/SC. Pós-Graduada em Direito Público pela Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina. E-mail: leticiarighetto.adv@outlook.com

consideradas maus-tratos. Assim dispõe seu artigo terceiro:

Art. 3º Consideram-se maus tratos:

I - praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal;

II - manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz;

III - obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes possam exigir senão com castigo;

IV - golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a castração, só para animais domésticos, ou operações outras praticadas em benefício exclusivo do animal e as exigidas para defesa do homem, ou no interesse da ciência;

V - abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária;

VI - não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados, a todo animal cujo extermínio seja necessário, para consumo ou não;

VII - abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período adiantado de gestação;

VIII - atrelar, no mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, bovinos com equinos, com muas ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho conjunto a animais da mesma espécie;

IX - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como sejam balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos incomodos ou em mau estado, ou com acréscimo de acessórios que os molestem ou lhes perturbem o funcionamento do organismo;

X - utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado ou desferrado, sendo que este último caso somente se aplica a localidade com ruas calçadas;

XI - açoitar, golpear ou castigar por qualquer forma um animal caído sob o veículo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo do tiro para levantar-se;

XII - descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas travas, cujo uso é obrigatório;

XIII - deixar de revestir com couro ou material com idêntica qualidade de proteção as correntes atreladas aos animais de tiro;

XIV - conduzir veículo de tração animal, dirigido por condutor sentado, sem que o mesmo tenha bolaé fixa e arreios apropriados, com tesouras, pon-

tas de guia e retranca;

XV - prender animais atrás dos veículos ou atados às caudas de outros;

XVI - fazer viajar um animal a pé, mais de 10 quilômetros, sem lhe dar des-canso, ou trabalhar mais de 6 horas continuas sem lhe dar água e alimento;

XVII - conservar animais embarcados por mais da 12 horas, sem água e alimento, devendo as empresas de transportes providenciar, saibro as neces-sárias modificações no seu material, dentro de 12 meses a partir da publicação desta lei;

XVIII - conduzir animais, por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhes produza sofrimento;

XIX - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por uma rede metálica ou idêntica que impeça a saída de qualquer membro do animal;

XX - encerrar em curral ou outros lugares animais em número tal que não lhes seja possível moverem-se livremente, ou deixá-los sem água e alimento mais de 12 horas;

XXI - deixar sem ordenhar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas na explorado do leite;

XXII - ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem;

XXIII - ter animais destinados á venda em locais que não reúnam as condi-ções de higiene e comodidades relativas;

XXIV - expor, nos mercados e outros locais de venda, por mais de 12 horas, aves em gaiolas; sem que se faça nestas a devida limpeza e renovação de água e alimento;

XXV - engordar aves mecanicamente;

XXVI - despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos á alimenta-ção de outros;

XXVII. - ministrar ensino a animais com maus tratos físicos;

XXVIII - exercitar tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem exceto sobre os pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no Serviço de Caça e Pesca;

XXIX - realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie

diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado;

XXX - arrojear aves e outros animais nas casas de espetáculo e exhibi-los, para

tirar sortes ou realizar acrobacias;

XXXI transportar, negociar ou cair, em qualquer época do ano, aves insetívoras, pássaros canoros, beija-flores e outras aves de pequeno porte, exceção feita das autorizações para fins científicos, consignadas em lei anterior (BRA-

SIL, 1934, mantida a grafia original).

Tal decreto dispõe exemplos de maus-tratos, o que pode ou não ser considerado crime de maus-tratos. Contudo, caso você, leitor, procure no *site* do Congresso, observará que consta como “revogada” essa legislação.

Entretanto, muitos afirmam que o rol trazido pela lei é exemplificativo (não taxativo) e que continua ativo atualmente, pois na época em que fora editado o decreto não havia o Poder Legislativo, uma vez que o mesmo foi extinto durante o regime de exceção. Logo, os atos do Poder Executivo tornaram-se híbridos, e, com isso, o Presidente de República poderia criar decretos com força de lei ordinária, uma vez que ele era considerado também um legislador.

Quando Fernando Collor de Melo assumiu a Presidência da República, o mesmo elaborou um decreto revogando os decretos editados entre os anos de 1889 até 1990, dentre eles o Decreto-Lei nº 24.645. Todavia, o decreto do Presidente Collor não possui legitimidade para revogar um decreto-lei, pois somente uma lei possui força para revogar outra norma com força de lei. Logo, como não há lei atualmente revogando o Decreto-Lei 24.645, subentende-se que essa norma se encontra em pleno vigor, apesar da informação de “revogada” existente no *site* do Planalto.

A segunda corrente prima pela observância da Teoria das Cinco Liberdades dos ani-mais, a qual é utilizada para avaliar o bem-estar animal. Essa teoria nos ensina que:

A expressão do comportamento natural da espécie é uma das cinco liberdades que todo animal deve ter. As liberdades são um instrumento reconhecido mundialmente para diagnosticar o bem-estar animal e incluem os principais aspectos que influenciam a qualidade de vida do animal.

São elas: a liberdade de sede, fome e má-nutrição; a liberdade de dor e doença; a liberdade de desconforto; a liberdade para expressar o comportamento natural da espécie; a liberdade de medo e de estresse (CFMV, [s.d.]).

Por essa teoria a pessoa deverá observar se todos os elementos são respeitados, sendo que caso uma das liberdades esteja sendo suprimida e/ou sofrendo algum tipo de limitação, seria considerado maus-tratos aos animais.

Essa teoria é mais moderna e levanta muitos apontamentos, pois, segundo ela, todo e qualquer animal destinado ao abate e consumo humano estaria sofrendo maus-tratos constantemente. Interessante destacar que a primeira ideia das Cinco Liberdades teve início justamente em uma pesquisa dentro das indústrias de abate de animais. Inicialmente surgiu

o livro *Animal Machines* de Ruth Harrison, publicado em 1964, o qual trazia uma série de práticas e condutas relativas à indústria de produção, observando-se que os direitos dos animais eram simplesmente ignorados.

Após o lançamento deste livro, diversas pessoas à época começaram a se questionar sobre o modo como os animais de produção eram tratados. Em virtude disso, o Professor Roger Brambell iniciou uma investigação dentro dessas indústrias, e, após avaliá-las, lançou uma série de recomendações de como os animais deveriam ser tratados. Tais apontamentos mais tarde ficaram conhecidos como “As Cinco Liberdades de Brambell”.

Após o relatório do Prof. Brambell, foi criado o *Farm Animal Welfare Advisory Com-mittee* (Comitê Avaliativo do Bem-Estar Animal de Fazenda – Tradução livre). As Cinco Liberdades evoluíram ao longo dos anos, e com isso ganhavam mais características e notoriedade. Em 1979 o *Farm Animal Welfare Advisory Committee* foi substituído pelo *UK Farm Animal Welfare Council* (Conselho de Bem-Estar dos Animais de Fazenda do Reino Unido – Tradução livre).

Com o relatório elaborado pelo Professor Brambell, este comitê lançou a ideia das Cinco Liberdades dos animais, as quais são aplicadas atualmente em todo o mundo. A teoria é amplamente difundida entre profissionais da veterinária, biologia e zootecnia, os quais a utilizam para avaliar o manejo e tratamento dos animais, sejam eles animais de produção ou de estimação.

As Cinco Liberdades são um método diagnóstico para o bem-estar animal, sendo divididas em cinco “categorias”, quais sejam: 1 - Livre de fome e sede; 2 - Livre de dor, ferimentos ou doenças; 3 - Livre de desconforto; 4 - Livre de medo ou *stress*; 5 - Livre para expressar comportamentos naturais. Essas liberdades configuram o bem-estar animal, o qual pode:

(...) ser bastante difícil para nós humanos entendermos, e principalmente para levarmos à prática no dia-a-dia: ela não é óbvia. Superficialmente a liberdade dos animais pode parecer muito diferente da nossa (os que acreditam na superioridade humana com certeza continuarão acreditando nisso), porém se olharmos com cuidado e fizermos em experiência empática, nos colocando em seu lugar, ela é muito parecida com a nossa (ROCHA, 2013).

A primeira, conhecida como liberdade nutricional, estabelece que os animais não devem passar fome e/ou sede. Talvez essa categoria seja a mais fácil

de se verificar no caso concreto, pois basta olhar um animal e ver se o mesmo possui alimento e se não se encontra desnutrido.

A segunda liberdade, a qual muitos chamam de liberdade sanitária, prega pelo cuidado da saúde dos animais; é aquela que observa se os animais não apresentam doenças, ferimentos ou dor. Analisa-se o animal de modo geral, observando a presença ou não de

parasitas, o estado do pelo e da pele, e/ou qualquer sinal físico e clínico que demonstre alguma dor, ou manifestação de doença.

A liberdade ambiental zela pelo ambiente no qual o animal encontra-se inserido. Essa liberdade busca trazer o maior conforto ao animal. Avaliam-se as condições do ambiente, se possui abrigo para manter-se aquecido e protegido do sol, da chuva, do vento e das demais condições climáticas. O ambiente no geral deve apresentar condições seguras para que o animal possa suportar qualquer alteração do clima, bem como descansar e sentir-se protegido.

A quarta liberdade aborda a questão psicológica dos animais. Essa liberdade talvez seja uma das mais difíceis de ser observada, pois nem todos compreendem a linguagem corporal dos animais. Para facilitar o entendimento, observe as figuras abaixo: uma delas expõe a linguagem corporal canina (Figura 1), e a outra, a felina (Figura 2).



Alerta



A espreita / farejando



Desconfiado



Ameaçador



Furioso



Ansioso



Estressado
(com bocejo)



Estressado
(lambendo o nariz)



Estressado
(sacudindo)



Respeite-me!
(virando e andando)



Respeite-me!
(dando as costas)



Precisando de espaço
(olhando para cima)



Preciso de paz!
(olhando em volta)



Preciso de paz!
(farejando ao redor)



Relaxado
(orelhas relaxadas
e olhos brilhantes)



Sou tão amigável!



Amigável e educado



Pronto pra brincar!



Por favooooor!



Curioso



Oiê! Te amo!



Estou feliz e amo você!



Radiante

Figura 1 - Linguagem Corporal Canina.

Fonte: http://imguol.com/c/entretenimento/eb/2016/04/07/info-ca0-web-1460063170993_715x833.png



Figura 2 - Linguagem Corporal Felina.

Fonte: https://animais134.files.wordpress.com/2015/11/img_5240.jpg

Entender a linguagem corporal dos animais é de suma importância para poder observar se o animal encontra-se livre de medo e/ou estresse. Um ser vivo que se encontra submetido ao medo e/ou estresse sofre em seu psicológico, muitas vezes tornando-se traumatizado. Animais que sofreram esses tipos de abusos muitas vezes não conseguem encontrar um novo lar, pois o trauma sofrido pelo medo e/ou estresse acaba gerando um ser desconfiado, que ataca para se defender. Em virtude disso, é importantíssimo saber avaliar se o animal está ou não sendo privado dessa liberdade, configurando assim maus-tratos ao psicológico do bicho.

A quinta e última liberdade é aquela que diz respeito ao comportamento do animal. Ela prega que todo ser vivo deve ser livre para expressar seu comportamento natural. Mas afinal, o que isso significa? Que todo cão, gato, pássaro, etc., deve ser livre para se comportar de acordo com sua espécie. Gatos devem poder correr, brincar, escalar, afiar as garras, cavar em caixas de areia, ou seja, agir como um gato. Um cão deve poder correr, brincar, pular, cheirar, agir para expressar o comportamento natural de um cão, não podendo ser privado totalmente de sua liberdade e locomoção, viver preso em gaiolas pequenas ou correntes curtas, pois isso impede o animal de agir como sua espécie.

Isso não quer dizer que o dono do animal deve deixá-lo solto com acesso à rua, o ponto aqui é permitir que o animal seja livre para expressar seu comportamento natural,

mas com segurança. É dever do dono providenciar ao seu animal um ambiente seguro e equilibrado, no qual o cão e/ou gato possa explorar e agir normalmente sem colocar em risco sua integridade física, saúde e vida.

Importante destacar que para essa corrente basta uma das liberdades encontrar-se suprimida ou inexistente para que seja configurado crime de maus-tratos. Um exemplo: uma autoridade ou um protetor de animais recebe uma denúncia e vai até o local verificar; chegando lá, observa que o animal tem tigelas de água e ração, encontra-se em bom estado de nutrição, possui uma casinha para abrigar-se, e, aparentemente, encontra-se livre de doenças, sem pulgas, carrapatos, sarna, etc. Contudo, observa que o animal fica vinte e quatro horas por dia preso em uma corrente de menos de um metro. Ao observar o cenário deve-se atentar à linguagem corporal do animal: muitas vezes, por ficar preso, ele fica ansioso, estressado e acaba descontando sua frustração e desconforto nos objetos próximos, como roendo a casinha, tigelas, cavando no chão, etc. Esse animal é vítima de maus-tratos, pois está sendo submetido a estresse constante e encontra-se privado de expressar seu comportamento natural.

Por isso é importante observar todo o cenário, todas as liberdades, antes de verificar se há ou não o crime de maus-tratos.

Ressalta-se que muitas vezes esse tipo de crime não deixa vestígios ou marcas aparentes, pois ações como abandono, manter preso, manter em local anti-higiênico, entre outros, não costumam deixar marcas. A pessoa pode hoje verificar a denúncia e o animal encontrar-se na residência, solto e com o terreno limpo; contudo, pode ser que amanhã ou depois o dono o prenda e deixe-o em condições precárias para, posteriormente, abandoná-lo. Por isso é de suma importância o registro dos fatos por meio de fotos, vídeos e testemunhas, pois somente assim será possível provar a existência do crime em ações que não deixam marcas aparentes no animal.

Seja utilizando o rol descrito no Decreto-Lei ou a Teoria das Cinco Liberdades, em ambos os casos sempre se buscará proteger os animais e garantir que qualquer ato de maus-tratos seja coibido e impedido. Essas duas opções auxiliam a todos que buscam caracterizar se determinado ato pode ser visto

como maus-tratos ou não. Essas correntes existem para que assim seja possível identificar o crime e caracterizar qual ação configura-se como maus--tratos, para que assim se possam reunir as provas necessárias para enquadrar a ação no rol de maus-tratos e punir o infrator.

Particularmente, acredito que ambas as correntes são válidas, uma não exclui a outra, ao contrário, as duas se complementam, auxiliando a todos na identificação dos atos, bem como buscando o bem-estar dos animais. Com isso, pode-se avaliar o grau de maus-tra-tos, bem como a conduta do agente e, deste modo, agir da melhor maneira possível, seja alertando e aconselhando o tutor ou, em casos graves, realizando denúncia às autoridades competentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934.** Estabelece medidas de proteções aos animais. Disponível em: <<http://arcabrasil.org.br/index.php/decreto-lei-n-24-645/>>. Acesso em: 20 jun. 2018.

_____. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá ou-tras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 20 de jun. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFMV). **CFMV lança campanha sobre bem-estar animal.** [s.d.]. Disponível em: <<http://portal.cfmv.gov.br/pagina/index/id/150/secao/9>>. Acesso em: 20 jun. 2018.

ROCHA, Carolina. **Você sabe o que os animais precisam para terem uma vida boa?** 2013. Disponível em: <<https://petanjo.com/blog/voce-sabe-o-que-os-animais--precisam-para-terem-uma-vida-boa/>> Acesso em: 24 jun. 2018.

CAPÍTULO 8

ANIMAIS EM PRÁTICAS SOCIALMENTE ACEITAS: O QUE AS PESSOAS QUE PARTICIPAM ENTENDEM POR MAUS-TRATOS?

Maria Cândida Simon Azevedo Nascimento¹

INTRODUÇÃO

A humanização de animais domésticos e domesticados elevou a outro patamar a inaceitabilidade de determinadas condutas praticadas em face dos mesmos. Falar em respeito

à vida animal já é mais uma das preocupações morais às quais o ser humano se ocupa. Mas em especial nas zonas periféricas aos centros urbanos e em zonas rurais, animais frequentemente são tratados sem o devido cuidado, inclusive em total desrespeito à legislação penal que proíbe maus-tratos. O que evidentemente enseja maior discussão é o fato de que a própria lei se isenta em definir especificamente que práticas constituem maus-tratos, o que acaba se tornando uma construção doutrinária e social.

Não é de hoje que manter um adequado relacionamento e empatia para com animais é visto como de suma importância para a própria vida em sociedade. Esse, inclusive,

é o principal fundamento daqueles que defendiam que pessoas teriam deveres indiretos para com animais não-humanos (KANT, 1963). Estudos mostram uma importante ligação entre agressores de animais que se tornaram violentos para com pessoas (KELLERT; FELTHOUS, 1985), contudo, maus-tratos decorrentes de práticas socialmente aceitas, como esportivas e de entretenimento, colocam

em pauta questionamentos que vão além da mera ligação entre maus-tratos para com animais e para com outras pessoas. Essa questão vem sendo discutida há bastante tempo, porque está vinculada a práticas culturais, como os rodeios em geral. Portanto, o presente estudo tem como pretensão responder à seguinte questão: como essas práticas são socialmente vistas e o que as pessoas que delas participam entendem por maus-tratos? O objetivo a ser alcançado é tentar entender por que determinados tipos de práticas que ensejam maus-tratos são socialmente aceitas por determinada parcela da população.

Não é necessário conhecimento técnico para definir certos casos como evidente-mente afrontosos à legislação. Contudo, especialmente animais de grande porte, como equinos e bovinos, são frequentemente utilizados em zonas rurais, periféricas e, inclusive, em centros urbanos como meio de entretenimento. Portanto, para embasar a presente pes-

1 Mestranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2015). Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2012). E-mail: kandida8@hotmail.com

quiza, decidiu-se pela realização de entrevistas de tipo qualitativo, porque se trata de “Uma ferramenta de informação sobre as entidades sociais e um instrumento privilegiado de exploração do vivido dos atores sociais” (POUPART, 2008, p. 222). Optou-se pelo sigilo da identidade dos participantes,² bem como pelo método de entrevista não dirigida, uma vez que a pretensão era dar o máximo de liberdade aos entrevistados na maneira de tratar o assunto e tentar captar adequadamente a realidade dos mesmos (POUPART, 2008, p. 224). Além disso, tendo em vista que os entrevistados são todos da região sul do país, para fins deste estudo estará sob análise especialmente o rodeio crioulo, que é aquele praticado na região sul-rio-grandense.

Portanto, entende-se necessário em um primeiro tópico traçar um breve panorama das condições e situações que envolvem a prática de maus-tratos nesses tipos de eventos, porque existe uma importante discussão entre maus-tratos e manifestação cultural. Em um segundo momento, a partir das considerações postas no primeiro tópico, objetiva-se desenvolver um estudo e traçar um perfil dos participantes de tais práticas que possa ser útil a um possível entendimento do que leva os mesmos a cometer estas atividades e por que

é difícil para o Estado tomar medidas que sejam efetivamente aptas a abolir ou, ao menos, diminuir a incidência de tais atos.

BREVE PANORAMA DAS CONDIÇÕES E SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM MAUS-TRATOS A ANIMAIS EM RODEIOS

As manifestações culturais que ensejam práticas desportivas que envolvam animais, especialmente aqui compreendidas como os rodeios crioulos, são modalidades de entre-tenimento, lazer, esporte e trabalho corriqueiramente realizadas no Brasil. Contudo, nos últimos anos, a emergência do movimento social em defesa dos direitos animais vem to-mando largas proporções e contestando as práticas exercidas no âmbito dessas manifestações culturais. Isso ocorre porque, com raras exceções, as modalidades praticadas dizem respeito a alguma forma de subjugar animais.

Nos rodeios, mais especificamente no rodeio crioulo praticado no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, considerado um componente da cultura popular sul-rio-gran-dense e regulamentado pela Lei Estadual nº 11.719/2002 (RIO GRANDE DO SUL, 2002), existem as modalidades montarias, prova de laço, gineteada, pealo, chasque, cura de terneiro, provas de rédeas e outras. Essa forma de rodeio, como é conhecida hoje, teve origem na década de 1950, nos Campos de Cima da Serra, onde foi angariando adeptos até a realização do primeiro rodeio crioulo na cidade de Vacaria/RS. A origem dessa prática desportiva provém essencialmente da migração da população para os centros urbanos e a sua vontade em vivenciar práticas anteriormente corriqueiras na vida no campo, que não eram mais possíveis de serem realizadas pela população urbana (RIO GRANDE DO SUL,

- 2 Ressalta-se que, por preservar o anonimato dos entrevistados, essa pesquisa não precisa passar pelo crivo de um Comitê de Ética, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, do Plenário do Conselho Nacional de Saúde.

2015, p. 5). Os atores que participam ativamente desses eventos, em qualquer das modalidades citadas, possuem, inclusive, reconhecimento de equiparação a atleta profissional,³ nos termos da Lei nº 10.220/2001.

Tendo tomado grandes proporções, a prática de rodeios chamou a atenção do movimento pelos direitos animais, que passou a contestar as diversas modalidades e o próprio manejo dos animais durante os eventos. A legislação que regulamenta os rodeios no âmbito do Rio Grande do Sul, bem como outras regulamentações, como, por exemplo, a Cartilha para a Realização de Rodeios Crioulos proferida pelo Ministério Público Estadual (RIO GRANDE DO SUL, 2015) e o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público e o Movimento Tradicionalista Gaúcho no ano de 2014 (RIO GRANDE DO SUL, 2014), podem demonstrar que tais práticas já vêm sendo discutidas e contestadas por efetivamente muitos atos incidirem no crime de maus-tratos do artigo 32, da Lei 9.605/98.

Nos termos do referido artigo, constitui crime “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” (BRASIL, 1998). Doutrinariamente, é possível caracterizar tais fatos como sendo atos incompatíveis com o tratamento que deveria ser dispensado ao animal, impor castigo ao animal, colocar em perigo sua integridade física, causar lesões e cortar membro. Exemplos dessas práticas também são dados pela doutrina, como submeter o animal a trabalhos excessivos, transportar de maneira inadequada, causar sofrimento e colocar em perigo a integridade física (MOSSIN, 2015, p. 105; GOMES; MACIEL, 2015).

É passível de constatação que os rodeios incidem na prática de maus-tratos do artigo 32 acima citado, isso porque existe sofrimento aos animais utilizados, o que efetivamente constitui maus-tratos. “O acúmulo de pessoas, os níveis de som e iluminação e as próprias condições a que são submetidos os animais antes de entrar na arena e durante a apresentação, por si sós, constituem maus-tratos” (GOMES; MACIEL, 2015). No mesmo sentido, tal fato também foi constatado pela Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul que, no âmbito do inquérito civil n. 00833.00097/2014, proferiu parecer apontando a ocorrência de maus-tratos a animais nas competições de tiro de laço – uma das modalidades que ocorre nos

rodeios crioulos – em razão do manejo, transporte e instalação para a manutenção dos ani-mais, bem como a utilização de instrumentos pontiagudos para estímulos (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

A questão mais complicada que se tenta ao menos minimamente discutir nesse estudo é se as pessoas envolvidas acreditam ou entendem que existem maus-tratos na utilização

- 3 “Art. 1º - Considera-se atleta profissional o peão de rodeio cuja atividade consiste na participação, mediante remuneração pactuada em contrato próprio, em provas de destreza no dorso de animais equinos ou bovinos, em torneios patrocinados por entidades públicas ou privadas. Parágrafo único. Entendem-se como provas de rodeios as montarias em bovinos e equinos, as vaquejadas e provas de laço, promovidas por entidades públicas ou privadas, além de outras atividades profissionais da modalidade organizadas pelos atletas e entidades dessa prática esportiva” (BRASIL, 2001).

de animais em rodeios. Dessa forma, nos mesmos moldes de Kellert e Felthous (1985, p. 1114, tradução nossa), “Enquanto a percepção de crueldade contra os animais é um tanto dependente de julgamento subjetivo, será definida aqui como a vontade de infligir dano, lesão e dor intencional a um animal não-humano”. Além disso, muito embora exista uma crescente preocupação com o bem-estar dos animais e em evitar crueldade em face dos mesmos, a existência das chamadas manifestações culturais encontra suporte inclusive na Constituição Federal, em seu artigo 215⁴ e 225, parágrafo 7º,⁵ incluído no ano de 2017.

Tais questões não são objeto do presente estudo, mas sim a necessidade de abrir os horizontes da dogmática clássica para os novos rumos que a sociedade está tomando. Nesse sentido, a criminologia, entendida aqui como aquela que propõe uma “[...] série de ‘perspectivas’ que desenham várias tradições filosóficas, sociológicas, jurídicas e científicas” (WALTERS, 2017, p. 206), pode dar o rumo que a presente pesquisa deseja. Está se refe-rindo à emergente criminologia verde, mais especificamente em sua perspectiva de justiça de espécies, que tem como objetivo principal garantir bem-estar e proteção contra abusos aos animais, partindo, para tanto, de uma leitura da ética animal (WHITE, 2013, p. 3, 6). Portanto, as perspectivas decorrentes dessa abordagem “[...] centram as atenções das críti-cas nos problemas-chave de como e por que certas coisas são chamadas criminais e outras não” (WALTERS, 2017, p. 209). Traça um compromisso com os movimentos sociais e as opiniões públicas de resistência, incorporando significados sociais e culturais que definem os cidadãos (WALTERS, 2017).

Entender os motivos pelos quais a sociedade ou determinados indivíduos cometem algum ato é de suma importância para buscar novas formas de lidar com as situações indese-jadas e, muitas vezes, contrárias à legislação vigente. A partir da realização, no corrente ano, das entrevistas com participantes, tanto profissionais quanto telespectadores, de práticas desportivas que envolvam animais, compreendidas aqui como os rodeios crioulos, busca-se compreender de que forma essas pessoas passaram a participar de tais práticas e o que levou e leva as mesmas a continuar ou não participando. Além disso, importa responder por que determinadas práticas são socialmente aceitas, mesmo havendo a ocorrência de atos lesivos aos animais. Dessa forma, no próximo item serão analisadas mais especificamente as entre-vistas realizadas, a fim de tentar

responder ao questionamento proposto.

COMO OS RODEIOS SÃO VISTOS E O QUE AS PESSOAS QUE DELES PARTICIPAM ENTENDEM POR MAUS-TRATOS

A partir das constatações provenientes do tópico anterior, esse momento da pesquisa

- 4 “Art. 215- O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988).
- 5 “§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos” (BRASIL, 1988).

foi destinado a analisar as entrevistas realizadas com participantes, ativos ou não, de rodeios crioulos, a fim de responder ao questionamento proposto. O número de entrevistas realizadas se deu de forma reduzida, no total de doze, tendo em vista o espaço disponível para o estudo, bem como o perfil dos entrevistados, que podem possuir certo receio em prestar informações a análises sobre maus-tratos a animais. Muito embora se tenha optado pela entrevista qualitativa para entender os participantes de rodeios, das questões respondidas foi possível retirar conclusões objetivas, que estão simplificadas no quadro a seguir, a fim de melhor situar o leitor nas perguntas realizadas e nas respostas dadas pelos participantes:

Tabela 1 – Respostas das entrevistas

Questões	Alternativas apresentadas e respostas dos entrevistados			
Idade:	Menos de 10	10-19	20-29	Mais de 30
	0	2	1	9

Gênero	Feminino	
	4	
Localidade infância	Interior	
	3	
Trajetória em rodeios	Espectador	
	5	
Relação com animais de grande porte	Corriqueira	
	10	
O que são práticas socialmente aceitas	Esporte/Lazer/Trabalho	
	10	

Idade em que participou	Sempre	
	8	
O que são maus-tratos	Causar sofrimento (bater, ferir, mutilar, não atender	Matar
	necessidades básicas)	
	11	0
Existem maus-tratos em rodeios	Sim	Não
	9	1
Concorda com abate de animais	Sim	Não
	11	0

Masculino

8

Capital e região metropolitana

9

Profissional/Praticante

7

Esporádica

2

Não soube responder

2

Apenas na infância

4

Não soube responder

1

Não soube responder

2

Não soube responder

1

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A maioria dos entrevistados possui idade superior a trinta anos, com exceção de três, tanto do gênero feminino quanto masculino, o que permite tirar conclusões um pouco mais detalhadas de suas experiências de vida. Grande parte viveu sua infância na Região Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul, com exceção de três pessoas, que fo-ram criadas no interior do estado. Inobstante a isso, todos os entrevistados participam ou participaram como profissionais e/ou espectadores de rodeios crioulos, em especial na modalidade prova de laço,⁶ e um deles alega ter participado como profissional também na modalidade gineteada.⁷

Dois dos entrevistados que participam profissionalmente em rodeios alegam tirar o seu sustento e de suas famílias trabalhando como assistente em haras, domando, treinando cavalos e prestando serviços e hospedagem para clientes que possuem esses animais, fato que é corriqueiro no estado. Mas todos responderam que frequentaram esses espetáculos desde a infância, quando acompanhavam os pais e parentes, com a finalidade de entretenimento e lazer familiar.

Quando questionados acerca de o que seriam práticas socialmente aceitas que envol-vam animais, dez entrevistados responderam que seriam atividades que envolvem esporte ou lazer e aquelas práticas que estão relacionadas com o trabalho ou a forma de subsistência familiar, como a própria doma de cavalos, que é muito solicitada no estado, em razão do estrondoso número de equinos comercializados anualmente.⁸ Duas pessoas não souberam responder à questão.

Com relação aos maus-tratos, os entrevistados foram questionados acerca do que en-tendiam que seria praticar o crime de maus-tratos nos termos do artigo 32 da Lei 9.605/98. Onze pessoas responderam que acreditam ser alguma forma de causar sofrimento ao animal, como bater, ferir, mutilar ou deixar de atender às necessidades básicas, como alimentação, água e ambiente adequados. Apenas um entrevistado, apesar de frequentar rodeios como participante de tiro de laço, não soube responder a questão, sob a alegação de desconhecer.

Após, questionados da existência de maus-tratos aos animais em rodeios, nove en-trevistados responderam positivamente, um acredita não haver atualmente e dois não sou-beram responder, porque participaram de tais

espetáculos apenas na infância. Partindo das conclusões doutrinárias do primeiro tópico dessa pesquisa, é possível perceber que aqueles que responderam afirmativamente a essa questão, que são os que participam mais ativamente, podem auxiliar na conclusão do que se entende socialmente por maus-tratos. Isso porque, muito embora acreditem existir maus-tratos em rodeios, entendem que esse tipo

- 6 “A prova é realizada em uma cancha, onde o laçador, montado a cavalo, busca laçar a rês pelas guampas, ambos dentro dos limites da raia da cancha” (RIO GRANDE DO SUL, 2015, p. 6).
- 7 “A gineteada consiste em parar no lombo, montar em cavalo mal domado ou ainda não domesticado (xucro); incentivar o animal para corcovear; sustentar-se somente no tento e crina isso se a montaria for em crina enquanto o animal corcoveia; dar pinotes (a cavalgada)” (RIO GRANDE DO SUL, 2015, p. 7).
- 8 Na pesquisa da pecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2016, foi levantado o número de mais de 500 mil equinos no Estado do Rio Grande do Sul e mais de 5,5 milhões de equinos em todo o território brasileiro (IBGE, 2016).

de prática é socialmente aceita. Vejamos, primeiramente, algumas declarações colhidas nas entrevistas acerca do que entendem por práticas socialmente aceitas:

“Cavalgadas. Tiro de laço. Doma.” Fala de espectadora de rodeios, em entrevista.

“Todas as práticas presentes na nossa cultura, desde as organizadas em eventos, àquelas simplesmente passadas por tradição.” Fala de espectadora de rodeios, em entrevista.

“Rodeios e provas equestres.” Fala de profissional de rodeios nas modalidades tiro de laço e gineteada, em entrevista.

“Que respeitem o animal, não só com relação à agressão física, mas psicológica também, respeitando a limitação dos mesmos.” Fala de participante de rodeios em provas de tiro de laço, em entrevista.

Contudo, quando os mesmos foram questionados se acreditavam existir maus-tratos em rodeios, responderam da seguinte forma, respectivamente:

“Sim. Porque quando querem ganhar troféus, no caso dos rodeios, as pessoas não se importam se o animal está machucado ou não, eles forçam o animal a participar pelo simples prazer de ganhar a competição. Para estas pessoas o que importa é o troféu e não a saúde do animal que está competindo para ele.” Fala de espectadora de rodeios, em entrevista.

“Algumas provas são efetivadas a partir da dor animal, portanto, maus-tratos. Em outras, a característica não necessariamente envolveria maus-tratos, mas a forma como vem sendo conduzida na nossa cultura, sim. Animais que apanham sem motivo, ou o boi para entrar mais rápido na mangueira ou o cavaleiro que bate no cavalo quando na verdade ele está desorientado com o local ou ainda quando o peão é que não demons-trou competência técnica e errou o laço.” Fala de espectadora de rodeios, em entrevista.

“Sim, existe. Devido à falta de conhecimento das pessoas para lidar com os animais, mas também por algumas pessoas agirem com má fé ou maldade.” Fala de profissional de rodeios nas modalidades tiro de laço e gineteada, em entrevista.

“Infelizmente ainda existem casos isolados. Existem pessoas que não cuidam de seus animais, medicam para não sentirem dor e usam da violência física. Dizem

que são maneiras de doma que aprenderam com seus pais ou avós. Acredito que a pecuária e os rodeios são importantes para economia do estado. Geram emprego e receita para o governo através de imposto, gerando empregos diretos, terceirizados, fazendo girar a economia das cidades e estados e do país. Só o mundo do cavalo move mais de 10 bilhões por ano no país. Desde alimentação e montarias para cavalos, muitas famílias como a minha dependem do cavalo para se sustentar. Já melhorou bastante em relação aos maus-tratos, mas temos que continuar melhorando para chegar ao total bem-estar animal. Um ex-participante de uma das maiores duplas de laçadores do Rio Grande do Sul, em um rodeio em Vacaria (RS), que bateu em uma vaca por ela ter abaixado a cabeça e ele errou o laço, foi convidado a se retirar do evento e foi a julgamento pelo MTG e punido por dois anos sem participar de rodeios em razão de ter batido na

vaca. Hoje não podemos bater nem em cavalos e nem em vacas, pois se não a pessoa é convidada a se retirar e pode ser punida ficando de um a três anos afastada de rodeio crioulo.” Fala de participante de rodeios em provas de tiro de laço, em entrevista.

Dos relatos transcritos, é possível perceber que os entrevistados acreditam haver maus-tratos nos rodeios, até mesmo onde participam, mas também entendem que deter-minadas práticas são socialmente aceitas, pois são culturais. Esse fato não significa que os entrevistados estão se contradizendo, mas sim que, embora não concordem com os maus--tratos que ocorrem nesses eventos, também não parecem estar de acordo com a proibição dos mesmos.

Para finalizar, a última questão estava relacionada à concordância ou discordância com o abate de animais. Onze entrevistados responderam que concordam com o abate, pois gostam de se alimentar de carne e/ou acreditam que precisamos de alimentos de ori-gem animal para sobreviver, e apenas um respondeu estar indeciso quanto a essa questão, pois não concorda com a forma de criação de animais para abate. Entretanto, nenhum deles entende o abate em si ou a morte de animais como maus-tratos. Portanto, feitas essas considerações, uma melhor análise será apreciada nas considerações finais, a fim de realizar um melhor fechamento do presente estudo.

CONCLUSÃO

A partir das concepções modernas no trato de animais, é possível perceber que, ao menos doutrinariamente, algumas práticas culturais passaram a ser questionadas. Esse fato foi constatado no primeiro tópico do estudo. Partindo dessa premissa, com as entrevistas analisadas no tópico seguinte, observa-se que socialmente, muito embora os entrevistados tenham demonstrado certa preocupação com maus-tratos a animais nos rodeios em que participam, não podemos concluir o mesmo.

Embora a maioria dos entrevistados tenha respondido afirmativamente para a existên-cia de maus-tratos em rodeios, todos concordam que essa é uma prática socialmente aceita, porque é cultural (participam desde a infância) ou porque tiram o seu sustento dela e de atividades paralelas à mesma. Pelas respostas

dadas, todos os que responderam a essa questão, parecem concordar com a doutrina sobre o que significa maus-tratos, com exceção do estresse causado aos animais pelo simples fato de serem forçados a fazer determinados atos. Isso demonstra que não concordam efetivamente com os maus-tratos, muito embora acreditem que os maus-tratos seriam fatos isolados, como o exemplo dado pelo entrevistado que citou o participante que bateu em um animal.

Esse tipo de maus-tratos é muito mais complexo, porque os participantes parecem estar alheios aos fatos que ocorrem durante todo o evento. Além disso, alguns sustentaram que concordam com o abate de animais que foram criados para isso, mas parecem não ter conhecimento do que ocorre com os animais que participam de rodeios, ou seja, após não terem mais utilidade também são levados para o abate.

Inobstante a isso, uma das soluções que normalmente são cogitadas é a própria proibição desses eventos. Contudo, essa também não é uma questão facilmente resolvida, porque a população que participa acredita existirem outras soluções para tanto, seja diminuindo fatos isolados de maus-tratos, seja aumentando a fiscalização por parte de agentes públicos. De qualquer forma, um exemplo pode ser retirado da própria prática da farra do boi,⁹ proveniente do Estado de Santa Catarina. Essa questão não está em debate aqui, mas pode ser utilizada como modelo para uma possível proibição de rodeios crioulos. Embora essa prática seja considerada extremamente cruel, tendo sido proibida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) há mais de vinte anos, continua sendo praticada clandestinamente naquele estado.

Portanto, talvez soluções como a proibição total desse tipo de evento, que não se-rão aceitas por aquela parcela da população, podem ser apenas parcialmente eficazes e democraticamente incorretas ou inalcançáveis nesse momento. Nesse caso específico dos rodeios, a legislação de bem-estar parece estar causando exatamente aquilo que Francione (1996, p. 4 e ss.) denuncia, isto é, a falsa ideia de que os animais estariam sendo bem tra-tados e que os maus-tratos estariam diminuindo e, portanto, não haveria necessidade de proibição do uso dos animais. Contudo, esse suposto bem-estar não muda o fato de que os animais estão sendo explorados e que os maus-tratos estão apenas acobertados.

Em verdade, podemos concluir que os participantes de rodeios sofrem do que Francione (2013, p. 117 e ss.) chama de esquizofrenia moral, uma vez que, embora reconheçam que existem maus-tratos nesses eventos, continuam concordando com a existência dos mesmos. Para Francione (2010, p. X-XI), portanto, o abolicionismo é a única solução para esse impasse, mas enquanto não for possível alcançá-lo não deve haver nenhum incentivo em leis de bem-estar, a não ser que essas leis tenham alguma forma abolicionista. Contudo, a proibição parece não ter surtido efeito no que toca à farra do boi, por exemplo.

Uma outra solução posta é um modelo de abolicionismo pragmático, que vem sendo defendido em oposição ao abolicionismo fundamentalista, especialmente de Francione. O abolicionismo pragmático propõe a busca dos direitos animais a partir de graus, ou seja, com a criação de legislações que teriam efeito em curto prazo, com a finalidade de futuramente alcançar a

proibição total. Essa forma permitiria uma redução substancial de sofrimento animal, enquanto a proibição total ainda não é possível (SZTYBEL, 2007, p. 23-25). Essas são algumas possíveis soluções para o que foi analisado no presente estudo; contudo, uma análise mais aprofundada dessas questões teria de ser realizada futuramente, porque não foram os objetivos impostos aqui.

- 9 “Nem a lei apaga uma tradição cultural vinda com os seis mil açorianos que desembarcaram em Santa Catarina entre 1748 e 1756. A Farra de Boi, prática ilegal e corriqueira, consiste em soltar o animal em local ermo e fazê-lo perseguir os participantes da prática, que agridem o boi com objetos. O evento só acaba quando o bicho já está exausto e machucado a ponto de não mais se levantar. Acabam frequentemente sacrificados” (TORRES, 2018).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 4 jun. 2018.

_____. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm>. Acesso em: 3 jun. 2018.

_____. **Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001.** Institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10220.htm>. Acesso em: 3 jun. 2018.

FRANCIONE, G. The abolition of animal exploitation. In: FRANCIONE, Gary L.;

GARNER, Robert. **The animal rights debate:** abolition or regulation? New York:

Columbia University Press, 2010. p. 1-102.

_____. **Introdução dos direitos animais:** seu filho ou o cachorro? Tradução Regina

Rheda. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.

_____. **Rain without thunder:** the ideology of the animal rights movement. Filadélfia:

Temple University Press, 1996.

GOMES, L; MACIEL, S. **Lei de Crimes Ambientais:** comentários à Lei

9.605/1998.

2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.
Livro eletrônico.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
Pesquisa da pecuária municipal - PPM: efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho, segundo o Brasil, as grandes regiões e as unidades da federação. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html?=&t=resultados>>. Acesso em: 13 jun. 2018.

KANT, I. Duties to animals and spirits. In: _____. **Lectures on ethics.**
Tradução Luois

Infield. New York: Harper and Row, 1963. p. 239-241.

KELLERT, S.; FELTHOUS, A. Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals. **Human Relations**, v. 38, n. 12, p. 1113-1129, 1985.
Disponível em: <<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001872678503801202>>. Acesso em: 3 jun. 2018.

MOSSIN, H. **Crimes ecológicos:** aspectos penais e processuais penais. Lei n. 9.605/98.

Barueri: Manole, 2015. Livro eletrônico.

POUPART, J. A entrevista de tipo qualitativo: considerações epistemológicas, teóricas e

metodológicas. In: POUPART, J. et al. **A pesquisa qualitativa:** enfoques epistemológi-

cos e metodológicos. Tradução Ana Cristina Nasser. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 215-253.

RIO GRANDE DO SUL. Ministério Público. Promotoria de Justiça de defesa do Meio Ambiente. **Termo de ajustamento de conduta**. Inquérito civil: 00833.00097/2014. Compromitente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Compromissário: Movimento Tradicionalista Gaúcho. Anuentes: Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRVM – Seção do Rio Grande do Sul e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio (SEAPA)) – Divisão de Fiscalização e Defesa Sanitária Animal. Porto Alegre, 2014. Disponível em: <<http://www.mtg.org.br/public/libs/kcfinder/upload/files/TAC.pdf>>. Acesso em: 5 jun. 2018.

_____. Ministério Público. **Cartilha para a realização de rodeios crioulos**. 2. ed. Vacaria, 2015. Disponível em: <<https://www.mprs.mp.br/media/areas/imprensa/arqui-vos/cartcrioula.pdf>>. Acesso em: 5 jun. 2018.

_____. **Lei nº 11.719, de 07 de janeiro de 2002**. Institui oficialmente o rodeio crioulo como um dos componentes da cultura popular sul-rio-grandense. Disponível em: <<http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2011.719.pdf>>. Acesso em: 3 jun. 2018.

SZTYBEL, D. Animal rights law: fundamentalism versus pragmatism. **Journal for Critical Animal Studies**, v. 5, n. 1, p. 20-54, 2007. Disponível em: <<http://www.critical-animalstudies.org/wp-content/uploads/2012/09/JCAS-Vol-5-Issue-1-2007.pdf>>. Acesso em: 11 jun. 2018.

TORRES, A. **Farra do boi**: mesmo proibida por lei, prática sangrenta ainda é co-

mum em Santa Catarina. 2018. Disponível em: <[https://www.bbc.com/portuguese/ge-](https://www.bbc.com/portuguese/ge-ral-43601409)

[ral-43601409](https://www.bbc.com/portuguese/ge-ral-43601409)>. Acesso em: 14 jun. 2018.

WALTERS, R. Criminologias verdes. In: CARLEN, P.; FRANÇA, L. (Org.). **Crimi-**

nologias alternativas. Porto Alegre: Canal Ciências Criminais, 2017.

WHITE, R. **Environmental harm:** an eco-justice perspective. Bristol: Policy Press, 2013.

CAPÍTULO 9

AS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DO ARTIGO 32 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS E OS CRIMES DE MAUS-TRATOS NA INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO ANIMAL

*Maria Letícia Benassi Filpi*¹

INTRODUÇÃO

Assim como ocorre em outros ordenamentos jurídicos pelo mundo, a legislação brasileira percebe os animais sob o prisma do antropocentrismo e do especismo. Isso significa que os não-humanos são considerados apenas como instrumento para bem-estar das pessoas, não obstante serem sencientes. Dependendo da área de atuação, o animal será considerado como coisa semovente/propriedade (Direito Civil) ou como bem ambiental (legislação ambiental). A visão antropocêntrica se baseia na crença especista² de que os seres humanos são o centro do planeta por serem espécie privilegiada e dominante, posto que dotados de suposta inteligência superior. Assim, apesar da certeza da senciência animal, a Lei ainda trata os animais como bens, coisas e propriedade humana, cuja única função é servir aos propósitos da espécie *homo sapiens*.

Frente a isso, temos no Brasil um ordenamento que, apesar de considerar a capacidade do animal em sentir dor, ainda o trata como instrumento humano. Daí, portanto, surgem as dicotomias e incoerências legais, que veremos no decorrer deste trabalho ao analisar o artigo que define o crime de maus-tratos e a surpreendente permissividade do Estado no que concerne ao contínuo desrespeito a essa norma, que ocorre diariamente em todo o território nacional.

DO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98

A Constituição Federal de 1988, demonstrando estar na vanguarda dos direitos, proíbe expressamente a crueldade contra os animais ao colocar, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, a seguinte determinação: “vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais

- 1 Advogada, formada pela Puc-Campinas, com especialização em Direito Ambiental pela Puc-SP, vice-presidente da Associação Brasileira de Advogadas e Advogados Animalistas, Advogada das Ongs de Direitos Animais ANDA-Agência de Notícias de Direitos Animais e Bendita Adoção. E-mail: abraa@adv.oabsp.org.br
- 2 Especismo: crença injustificada na superioridade de uma espécie sobre as outras. “Speciesism is an attitude of bias against a being because of the species to which it belongs. Typically, humans show speciesism when they give less weight to the interests of nonhuman animals than they give to the similar interests of human beings” (YANCY; SINGER, 2015).

à crueldade” (BRASIL, 1988). Frente a isso, atendendo ao mandamento constitucional, a Lei de Crimes Ambientais de 1998 criou o artigo 32, que trata do crime de maus-tratos contra animais não-humanos, concretizando a proibição:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal (BRASIL, 1998).

Impende mencionar que, no que concerne ao Direito Penal Brasileiro, o legislador adotou o princípio da intervenção mínima, em que o Estado apenas atuará como *ultima ratio*, quando todos os meios de coerção civil e administrativa se esgotarem. Assim, maus--tratos contra animais se estabelece como conduta de extrema gravidade, tanto que admite atuação penal por parte do Estado.

Analisando o artigo em questão, temos que maus-tratos é crime comum, e significa que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa física imputável.

As sanções penais aplicáveis à pessoa física são as penas privativa de liberdade, a restritiva de direitos e multa. Entretanto, o legislador, observando a necessidade de impedir que atividades comerciais e industriais destruam os recursos naturais visando lucro, trouxe no artigo 3º, a pessoa jurídica como sujeito ativo dos crimes ambientais. Neste caso, as sanções penais aplicáveis são as penas de multa, as restritivas de direitos e a prestação de serviços à comunidade.

Com relação ao sujeito passivo, pode ser a União, os Estados e os Municípios, direta-mente, e a coletividade, indiretamente. Assim, o sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado, um ser humano ou um ente jurídico. No caso de maus-tratos, os animais não são vítimas, mas bem

jurídico lesado, apesar de sentirem em seu corpo e *psique* todo o tormento produzido pela conduta delituosa.

A lei 9.605/98 também determinou importante regra, que é o concurso de pes-soas para responsabilização por crimes, sendo certo, segundo o art. 2º, que: “Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la” (BRASIL, 1998).

O legislador procurou responsabilizar também todas as pessoas que tiverem conhecimento da conduta criminosa de outrem e deixarem de impedir sua prática, quando podiam agir para evitá-la. Trata-se de conduta omissiva (deixar de impedir) o dano ambiental.

Sob essa ótica de ampla responsabilização, o crime de maus-tratos tem como definição “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. (...)”

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal” (BRASIL, 1998).

O conceito de “abuso ou maus-tratos”, segundo o Decreto-Lei 24.645/34 (ainda vigente), está em seu artigo 3º, que complementa a Lei de Crimes Ambientais, enumerando expressamente algumas condutas (o rol não é taxativo) que causam sofrimento inaceitável aos animais. Vejamos algumas hipóteses:

a) praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal;

manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz;

b) abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária;

c) não dar morte rápida, livre de sofrimento prolongado, a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo ou não;

d) conservar animais embarcados por mais de doze horas sem água e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar, sobre as necessárias modificações no seu material, dentro de doze meses a partir desta lei;

e) conduzir animais por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhes produza sofrimento;

f) ter animais destinados à venda em locais que não reúnam as condições de higiene e comodidade relativas;

g) expor nos mercados e outros locais de venda, por mais de doze horas, aves em gaiolas, sem que se faça nestas a devida limpeza e renovação de água e

alimento;engordar aves mecanicamente;

h) despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos à alimentação de outros; ministrar ensino a animais com maus tratos físicos;” (BRASIL, 1934).

Apenas para fins de conceituação, posto que estamos falando de animais sencientes como os humanos, interessante estudarmos os termos do crime de maus-tratos do Código Penal:

Art. 136 – Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina (BRASIL, 1940).

Observa-se, neste excerto, que a prevenção do sofrimento físico e psicológico é o objetivo da norma, admitindo-se que o ser humano sob custódia de outro está em situação de vulnerabilidade e necessita da proteção legal. Desse modo, vê-se que a privação de alimentação e cuidados indispensáveis, submissão a trabalho excessivo ou inadequado são passíveis de causar sofrimento a um ser senciente.

Em parecer elaborado para dar suporte à elaboração do novo Código Penal Brasileiro, a professora Dra. Helita Barreira Custódio ensina que:

crueidade contra animais é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa (ato ilícito), em locais públicos ou privados, mediante matança cruel pela caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios criminosos, por poluição ambiental, mediante dolorosas experiências diversas (didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas, dentre outras), amargurantes práticas diversas (econômicas, sociais, populares, esportivas como tiro ao voo, tiro ao alvo, de trabalhos excessivos ou forçados além dos limites normais, de prisões, cativeiros ou transportes em condições desumanas, de abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, famintas, cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre animais até a exaustão ou morte, toupeiras, farra de boi, ou similares), abates atroz, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meios e instrumentos torturantes para fins domésticos, agrícolas ou para exposições, ou quaisquer outras condutas impiedosas resultantes em maus tratos contra animais vivos, submetidos a injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre outros atroz sofrimentos causadores de danosas lesões corporais, de invalidez, de excessiva fadiga ou de exaustão até a morte desumana da indefesa vítima animal (CUSTÓDIO, 1997 *apud* DINIZ, 2018, p. 101-102).

Assim, os maus-tratos a que se refere o artigo 32 são toda e qualquer prática que co-loque animais em situação de sofrimento intenso.

No parágrafo primeiro, temos claro que toda e qualquer experimentação em animais vivos será considerada ilícita, tendo como única excludente de ilicitude a não existência de recursos alternativos.

O artigo 37 do mesmo diploma estabelece as excludentes de ilicitude para

todos os crimes previstos no capítulo dos crimes contra a fauna:

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;

III – (VETADO)

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente (BRASIL, 1998).

Assim, não se considera crime o abate de animal em caso de estado de necessidade ou legítima defesa. Veja-se que a norma não fala de nenhuma das práticas que ocorrem nas indústrias de exploração animal.

DAS CONDUTAS PRATICADAS NA INDÚSTRIA E SEU CABIMENTO NA HIPÓTESE JURÍDICA DO ARTIGO 32

Atualmente, as sociedades seguem o padrão de exploração animal iniciado há alguns séculos, no caso do uso comercial e há milênios, no caso do entretenimento, seja na produção de alimentos, entretenimento, experimentação científica, vestuário e comércio em geral (animais de companhia, leilões, criadouros, caça esportiva etc.) .

EXPLORAÇÃO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Com o advento das revoluções mercantil e, posteriormente, industrial, os animais entraram para a cadeia produtiva de bens de consumo e *commodities* tanto quanto qualquer outro material ou produto inanimado criado pelo homem. Os não-humanos passaram a ser objetificados para serem fonte de produção de dinheiro. Assim, com o caminhar dos tempos, os animais passaram a não mais ser fonte direta de alimentação nas pequenas produções familiares, mas tornaram-se produto de comércio de pequenas e grandes corporações. A moldura atual mostra um quadro onde os não-humanos são fonte de inimagináveis somas de dinheiro, monopolização da indústria alimentícia e

produção de concentração de renda. Conglomerados alimentícios gigantescos ditam o modo como a sociedade se alimenta, processando em grande escala a carne obtida através da matança diária de milhões de animais.

Aves, bois, vacas, porcos e peixes destinados a produzir alimentos são tratados como máquinas produtoras, aprisionados nos galpões das fazendas industriais de criação intensiva e alimentados por equipamentos automáticos em quantidades pré-estabelecidas de comida artificial, chamadas de ração. São privados de todas as formas de vida natural que poderiam lhes permitir um mínimo de dignidade e, o que causa maior espanto é o fato de os produtores não considerarem esse sofrimento, ainda que isso custe a vida de milhares animais em virtude da insalubridade à qual são submetidos. Como exemplo da desconexão dos produtores de animais para consumo, temos pequeno texto extraído de uma revista sobre

pecuária, que é bastante esclarecedor dessa condição:

A eficiência de uma cadeia produtiva leiteira é atribuída a uma relação de produtividade com menor custo possível.

Dentre esta relação destacamos a nutrição animal, que é um item essencial para o nível de produção e representa quase 70 % de todos os custos, portanto quanto melhor for a nutrição de um rebanho melhor vai ser sua produção.

Algumas raças ganham destaque no país por terem fácil adaptabilidade e ampla escala de produção:

- Holandesa: possui uma superioridade sobre as demais na produção de leite, isso faz com que ela seja reconhecida pela sua lucratividade; esta raça é a que produz maior quantidade de gordura e proteína.
- Girolando: foi criada com o intuito de encontrar uma raça que se adequasse melhor às condições topográficas e climáticas do nosso país.
- Pardo-suíço: é uma das raças mais antigas, tem elevada performance na produção de leite e carne, são mais comumente encontradas no sul do país.
- Jersey: é uma raça dócil que se adapta a qualquer tipo de sistema. Possui um leite de excelente qualidade, pois possui maior conteúdo de sólidos totais e é mais nutritivo (A CRIAÇÃO..., 2018).

Observa-se que o texto se refere a vacas, criaturas sensíveis, com personalidade própria e capacidade de sentir dor física e psicológica, mas tudo indica que são consideradas como meras máquinas produtoras de leite. E assim ocorre em todas as áreas de produção pecuária. Algumas das práticas mais comuns no ciclos produtivos industriais são:

1. descarte de pintinhos machos nas indústrias de produção de ovos, que é feito por meio de sufocamento coletivo em sacos plásticos, eletrocussão ou trituração em máquina, para produção de ração, sem qualquer anestesia;
2. as aves, destinadas à produção de ovos, vivem sob luz intensa e permanente para que se alimentem e coloquem ovos o tempo todo. Como o processo natural de troca de plumagem pode durar quatro meses e provoca produção menor de ovos, o produtor, para evitar isso, faz uso da troca artificial de penas, por meio de medicamentos

ou restrição alimentar;

3. nos abatedouros a agonia do animal é imensa devido ao modo como são mor-tos, os bois por pistolas pneumáticas, porcos e aves por degola, entre outros. As aves são penduradas de cabeça para baixo antes de morrer. Não raramente, os animais observam outros sendo mortos antes deles, o que lhes causa sofrimento psicológico;
4. celas de gestação de porcas, espaços que não permitem movimentos mínimos como virar-se ou sentar-se confortavelmente. Esses espaços foram comparados a

poltronas de avião para ilustrar o desconforto. As porcas permanecem por meses nesses espaços;

5. gaiolas de bateria: são espaços onde galinhas, codornas e outras aves poedeiras ficam confinadas para colocação do maior número de ovos possível. Possuem metragem tal qual uma folha A4, não permitindo que os animais fiquem em pé ou batam suas asas. Permanecem nesses locais por toda sua vida;
6. inseminação artificial mecânica e gestações em série para vacas leiteiras e ordenha mecânica em galpões onde essas permanecem imóveis enquanto as máquinas retiram seu leite. Também é prática padrão a separação de mães e filhotes e a colocação de anéis de desmame (anéis pontiagudos colocados no nariz dos bezerros, que os impedem de mamar);
7. novilhos são afastados de suas mães e ficam confinados em baias escuras, recebendo alimentação líquida, para não desenvolverem musculatura, para que suas carnes fiquem claras e macias. São mortos entre dois e seis meses de idade, sem sensibilização prévia;
8. debicagem em galinhas de granja criadas fora de gaiolas de bateria. Essas galinhas ficam soltas em galpões superlotados, o que causa intensa situação de *stress* que faz com que os animais se automutilem ou briguem entre si. Para evitar, portanto, perdas comerciais, os produtores realizam o corte a frio dos bicos e arrancam as unhas dos frangos e galinhas;
9. no transporte desses animais para matadouros ou portos onde serão exportados vivos, os animais são colocados em caminhões ou caixas de laranja onde mal conseguem se movimentar e chegam aos locais de destino em condições degra-dantes, com fraturas expostas, desidratados, famintos e doentes (DINIZ, 2008).

Algumas dessas práticas são proibidas por serem consideradas cruéis, como a contenção mecânica, e não recomendadas pelo Conselho Federal de Medicina

Veterinária que, na Resolução no 877/2008, expressamente dispõe: “Art. 4º - Não se recomenda o uso exclusivo de contenção mecânica para qualquer procedimento cirúrgico, devendo-se promover anestesia e analgesia adequadas para cada caso. §3º São considerados procedimentos não recomendáveis na prática médico-veterinária: corte de dentes e caudectomia em suínos neonatos e debicagem em aves” (CONSELHO FEDERAL..., 2008).

Apenas para ilustrar o tratamento inaceitável aos animais de produção, para a produção de *foie gras* patos e gansos são forçados a ingerir ração e gordura mediante tubos introduzidos pela garganta, o que pode causar perfuração e rompimento de órgãos e hipertrofia do fígado. Diante dessa prática cruel, Reino Unido, Irlanda, Austrália proibiram a produção de *foie gras*. No Brasil, o Decreto 24.645, art. 3º, XXV, considerou maus-tratos

a engorda de aves por meio mecânico, e a lei paulista n. 16.222/2015 proibiu a produção e a comercialização da “iguaria” na capital.

Oportuno mencionar que o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) estabeleceu, por meio da Instrução Normativa no 56/2008, as Recomendações de Boas Práticas de Bem-Estar para Animais de Produção e de Interesse Econômico (REBEM):

Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa, deverão ser observados os seguintes princípios para a garantia do bem-estar animal, sem prejuízo do cumprimento, pelo interessado, de outras normas específicas: I - proceder ao manejo cuidadoso e responsável nas várias etapas da vida do animal, desde o nascimento, criação e transporte; II - possuir conhecimentos básicos de comportamento animal a fim de proceder ao adequado manejo; III - proporcionar dieta satisfatória, apropriada e segura, adequada às diferentes fases da vida do animal; IV - assegurar que as instalações sejam projetadas apropriadamente aos sistemas de produção das diferentes espécies de forma a garantir a proteção, a possibilidade de descanso e o bem-estar animal; V - manejar e transportar os animais de forma adequada para reduzir o estresse e evitar contusões e o sofrimento desnecessário; VI - manter o ambiente de criação em condições higiênicas (BRASIL, 2008b).

LABORATÓRIOS, ENTRETENIMENTO E OUTRAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO ANIMAL

Não menos importantes são as condutas que se realizam constantemente sob aval do Estado, nos laboratórios de experimentação científica, zoológicos, indústria de produção de *pets*, dentre outros.

No caso dos laboratórios, a mutilação a frio, vivissecção, inoculação de doenças, envenenamento, isolamento e confinamento de animais, apesar de serem condutas de extremos maus-tratos, foram regulamentadas pela lei 11.794/08, que legalizou o crime do artigo 32 nas práticas laboratoriais (BRASIL, 2008a).

Com relação a circos, rodeios, aquários, zoológicos, programas de TV e outros, a tortura, confinamento, isolamento e tráfico de animais silvestres estão presentes; entretanto, o Estado permite que se promovam normalmente essas atividades, apenas criando leis regulamentadoras, cuja intenção é assegurar minimamente o bem-estar dos animais e os direitos do consumidor. Na indústria

de animais de companhia, o Estado incentiva que sejam vendidos filhotes de animais como *pets* para famílias que se dispõem a comprá-los, fazendo com que a produção de filhotes em massa seja acolhida no sistema jurídico, ainda que isso seja uma prática abusiva e que cause transtornos urbanos e mais maus-tratos, como o abandono, por exemplo.

Rodeios e vaquejadas são amplamente anunciados por todo o Brasil, ainda que sejam

nitidamente brutais com os animais. Ficou famosa a decisão do Supremo Tribunal Federal quando da declaração de inconstitucionalidade da lei cearense que tentou regulamentar a va-quejada, com base no princípio de que a crueldade dessa prática é intrínseca (BRASIL, 2016)

Algumas das condutas presentes nessas atividades e que se subsumem à hipótese jurídica do artigo 32: arrancamento de cauda, uso de instrumentos de tortura, como esporas e sedem (para fazer os animais pularem), choques elétricos, pauladas, gritos, xingamentos (terror psicológico) e confinamento.

DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DA PERMISSIVIDADE DO ESTADO

Conforme já mencionado, para o crime de maus-tratos não há excludentes de ilicitude, posto que o artigo 37 se refere a abate de animal em caso de estado de necessidade (BRASIL, 1998).

Ora, a objetificação de animais para comércio e o abate em massa de animais de produção, laboratório e comércio em geral não determinam nenhuma das duas formas de permissão previstas na norma da lei 9.605/98. Isso significa que as práticas da indústria são intrinsecamente cruéis e não há justificativa legal para que sejam regulamentadas por normas técnicas, ainda que se mencione as Cinco Liberdades como normas de bem-estar.³

Segundo Maria Helena Diniz,

só haverá ato de crueldade contra o animal se houver uso de meios excessivos ou desnecessários à atividade econômica que lhe causem sofrimento físico ou psíquico. É preciso não olvidar a existência de exceções à proibição da crueldade contra animais: ato de matar fauna sinantrópica (como rato, barata, mosquito por fazer mal à saúde); sacrifício de animais para atender à alimentação do ser humano, desde que não provoquem dor (DINIZ, 2018, p. 105).

Para Fiorillo (2013, p. 285), “os animais são bens sobre os quais incide a ação da pessoa humana. Com isso, deve-se frisar que animais e vegetais não são sujeitos de direitos, porquanto a proteção do meio ambiente existe para favorecer

a própria pessoa humana e somente por via reflexa para proteger as demais espécies.” Para esse autor, a crueldade contra os animais deve ser analisada caso a caso, ponderando-se valores. Se os maus-tratos resultam em importante evento para os humanos, então devem ser admitidos, como no caso da busca por um medicamento importante, por exemplo.

Essa é a retaguarda que o ordenamento buscou para justificar as leis que regulamen-tam práticas de maus-tratos, o sofrimento “necessário”. Ocorre, no entanto que, ainda

- 3 (1) Liberdade de sede, fome e má-nutrição, (2) Liberdade de dor, ferimentos e doença, (3) Liberdade de desconforto, (4) Liberdade para expressar comportamento natural e (5) Liberdade de medo e distresse, pelo Conselho de Bem-Estar de Animais de Produção (FAWC, 2012) – Bem-estar animal é, hoje, uma ciência que estuda melhores formas de tratamento de animais para comércio.

assim, o argumento fica frágil diante da descoberta da senciência dos animais e da impossibilidade de transformá-los em meros objetos sem que isso signifique maus-tratos extremos, cujos resultados não podem ser diminuídos por leis de bem-estar.⁴ A tese do sofrimento necessário cai por terra quando nos atentamos à imoralidade da escravidão, posto que obrigar as espécies de animais não-humanos, dotadas de consciência e interesses próprios, a se submeterem a trabalhos forçados e condições degradantes para garantir conforto à espécie dominante é normatizar a escravidão. Nenhuma tortura nesse caso é justificável e a lei brasileira, vista de forma positivista, não permite as atividades corriqueiras da indústria que explora a vida animal para geração de lucro. O sofrimento necessário é criação doutrinária, não positivada.

Nas criações humanas sobre Bem-Estar Animal, em nenhum momento se leva em conta a real necessidade do animal, mas, sim, o que os humanos imaginam que seja bom, tendo em vista sempre a geração de lucro. São construídas normas de bem-estar sob o ponto de vista humano, sendo que este vem associado ao lucro que aquele animal pode gerar. Assim, normas de bem-estar não garantem a não sujeição das práticas da indústria à hipótese da lei de maus-tratos, uma vez que a causação de sofrimento sempre existirá, não importa se essa condição é ou não necessária ao bem-estar humano. Olhando a realidade dos sentimentos animais, jamais uma norma técnica, oriunda dos interesse humano, vai garantir bem-estar e, portanto, as condutas praticadas na indústria de exploração animal sempre serão crime previsto em lei.

Tanto as Cinco Liberdades como os 3 Rs são considerados como critérios para bem-estar animal (BEA) e sua aplicação em diferentes setores da vida animal em relação ao homem. São tomados como base na União Europeia (Comunidade Europeia) para formulação de leis e regulamentações, em especial no que diz respeito aos animais de produção (Cinco Liberdades). A União Europeia e outros países utilizam os 3 Rs para embasar seus regulamentos acerca de animais de experimentação: a Redução do número de animais utilizados; a substituição (*Replacement*, em inglês) por outras alternativas sem animais; e o Refinamento, alterando protocolos de experiências para diminuição de dor e sofrimento.

As Cinco Liberdades compreendem critérios que, aliados ao BEA, podem

permitir uma avaliação e indicação de condições de qualidade de vida do animal, e estas circunstân-

- 4 “A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não-humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neuro-fisiológicos dos estados de consciência juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não-humanos, incluindo todos os mamíferos e aves, e muitas outras criaturas, incluindo os polvos, também possuem esses substratos neurológicos.” A Declaração sobre a Consciência de Cambridge foi redigida por Philip Low e editada por Jaak Panksepp, Diana Reiss, David

Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low e Christof Koch. A declaração foi anunciada publicamente em Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de 2012, na *Francis Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals*, no Churchill College, da Universidade de Cambridge, por Low, Edelman e Koch. A Declaração foi assinada por todas as pessoas participantes da conferência, naquela mesma noite, na presença de Stephen Hawking, no Salão Balfour do Hotel du Vin, em Cambridge, Reino Unido (DECLARAÇÃO DE CAMBRIDGE SOBRE A CONSCIÊNCIA ANIMAL, 2012).

cias são mensuráveis de forma subjetiva, sem comprovação de que trazem real bem-estar.

Fora que estamos falando de seres com seus próprios interesses.

Regan, em sua obra *The Moral Basis of Vegetarianism* (1975), coloca a questão de forma bem objetiva:

(...) is to deny that animals have interests. But on what basis might this denial rest? A by now familiar basis is that animals cannot speak; they cannot use words to formulate or express anything; thus, they cannot have an interest in anything. But this objection obviously assumes that only those beings who are able to use words to formulate or express something can have interests, and this, even ignoring the possibility that at least some animals might be able to do this, seems implausible. For we do not suppose that infants, for example, have to learn to use a language before they can have any interests. Moreover, the behavior of animals certainly seems to attest to the fact that they not only can, but that they actually do have interests (REGAN, 1975).

CONCLUSÃO

De acordo com Gordilho (2008), os direitos não são apenas aqueles que se encontram inseridos no ordenamento jurídico, pois ao lado dos direitos subjetivos, como o direito de propriedade, existem os direitos morais, como o direito à liberdade. Em caso de conflito entre eles, nem sempre deve prevalecer o primeiro, uma vez que os direitos morais podem ser tão fortes que impõem a obrigação moral do juiz em aceitá-los. Assim, na ponderação de valores entre a necessidade humana em gerar lucro e o direito intrínseco das outras espécies à vida, liberdade e dignidade, o segundo deve, sem dúvida, ser levado em conta. E isso não se verifica ser nenhum absurdo se considerarmos que é impossível transformar seres sencientes em objetos para serem vendidos, comprados e explorados. A tentativa de que isso seja uma realidade jamais poderá ser admitida como conduta de valor moral, mas, sim, um crime que vai além da Lei de Crimes Ambientais, posto que dos mais graves que se pode cometer, que é retirar do indivíduo a sua capacidade de ser, de existir enquanto criatura dotada de consciência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934.** Estabelece medidas de proteção aos animais. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24645-10-julho-1934-516837-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 3 jul. 2018.

_____. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.** Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 3 jul. 2018.

_____. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**: pro-

mulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional nº 20, de 15-

12-1998. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

_____. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá ou-tras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 2 jul. 2018.

_____. **Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008** (2008a). Regulmenta o inciso VII do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; revoga a Lei no 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras providên-cias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm>. Acesso em: 3 jul. 2018.

_____. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 56, de 6 de novembro de 2008**. (2008b). Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/bem-estar-animal/arquivos/arquivos-legislacao/in-56-de-2008.pdf>>. Acesso em: 2 jul. 2018.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.983 Ceará**. 2016. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12798874>>. Acesso em: 3 jul. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. **Resolução nº 877, de 15/02/2008**. Disponível em: <<http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/352>>. Acesso em: 2 jul. 2018.

A CRIAÇÃO de gado leiteiro no Brasil. 2018. Disponível em:

<<http://www.revistaa-gropecuaria.com.br/2018/03/15/a-criacao-de-gado-leiteiro-no-brasil/>>. Acesso em: 2 jul. 2018.

DECLARAÇÃO de Cambridge sobre a Consciência Animal. 2012. Disponível em: <<http://www.labea.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/05/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Cambridge-sobre-Consci%C3%Aancia-Animal.pdf>>. Acesso em: 3 jul. 2018.

DINIZ, Maria Helena. Ato de crueldade ou de maus tratos contra animais: um crime ambiental, **RBDA**, Salvador, v. 13, n. 01, p. 96-119, jan./abr. 2018.

FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL (FAWC). **Five Freedoms**. 2012. Disponível em: <<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121010012427/http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm>>. Acesso em: 3 jul. 2018.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. 14. ed.

São Paulo: Saraiva, 2013.

GORDILHO, Heron José de Santana. **Abolicionismo animal**. Salvador: Evolução, 2008.

REGAN, Tom. The moral basis of vegetarianism. **Canadian Journal of Philosophy**, v. 5, n. 2, out. 1975.

YANCY, G.; SINGER, Peter. **Peter Singer**: on racism, animal rights and human rights.

2015. Disponível em: <[https://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/05/27/peter-sin-](https://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/05/27/peter-sin-ger-on-speciesism-and-racism/)

[ger-on-speciesism-and-racism/](https://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/05/27/peter-sin-ger-on-speciesism-and-racism/)>. Acesso em: 2 jul. 2018.

CAPÍTULO 10

ANIMAIS NÃO-HUMANOS: O USO COMO INSTRUMENTO DE TORTURA E COMO FORMA DE DISSEMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Nivea Adriana da Silva Orso¹

INTRODUÇÃO

O crime sempre fez parte da sociedade e o homem, em regra, volta o seu espectro de violência para os seres mais vulneráveis, não escapando os animais de serem alvos dessa cruel realidade.

A violência, portanto, em suas múltiplas formas, além de evidenciar a ausência total de empatia para com os animais não-humanos, reforça a concepção antropocêntrica de que esses seres existem tão somente para proveito humano.

Nesse aspecto, a utilização de animais não-humanos como meio de extravasar o ódio e a agressividade ínsita a certos homens é considerada como uma prática abominável de tortura, uma vez que não apenas subjuga e maltrata um ser que se encontra em situação de maior vulnerabilidade – e que se torna agressor –, mas o obriga a agir e reagir a determina-dos estímulos de forma a contrariar seus próprios instintos.

Diante disso, o presente estudo tem por objeto evidenciar como alguns tratamentos dispensados aos animais não-humanos podem torná-los ao mesmo tempo vítimas e agres-sores, em resposta a uma cruel rotina de treinamentos e incitação à violência, demons-trando, de forma não exauriente, a motivação para a prática desses atos, que sob todos os aspectos há que serem considerados

injustificáveis.

Como pressuposto, tem-se o homem que, de forma deliberada, não satisfeito com os atos de violência decorrentes de crimes julgados como inaceitáveis pela sociedade e cujos autores recebem a reprovação social, opta por promover mais violência, a qual, curiosa-mente, não detém a mesma repulsa social, elegendo touros contra homens e galos e cães contra animais de mesma espécie como partícipes de espetáculos que os levarão à exaustão e finalmente à morte.

- 1 Advogada, servidora pública e membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF). Especialista em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e em Direito Previdenciário. E-mail: niveaorso@gmail.com

O USO DE ANIMAIS COMO INSTRUMENTO DE TORTURA

Desde os tempos mais remotos, os animais eram utilizados pelo homem como instrumentos de tortura, servindo como ameaça mortal diante daqueles que eram considerados inimigos. Na obra *Vigiar e Punir*, Foucault (1999, p. 8) detalha a execução de um condenado e relata o uso de quatro cavalos com o propósito de forçar o desmembramento de partes de um corpo. O ato narrado, por evidente, não pode ser considerado como volitivo por parte dos animais, por não corresponder ao comportamento que lhes é inato.

Sobre o tema, inúmeros outros métodos de tortura, igualmente grotescos, são relatados ao longo dos séculos, motivo pelo qual se faz necessário advertir o leitor mais sensível quanto aos exemplos que se seguem: i) ser arrastado por um cavalo até a morte; ii) ser costurado em peles de animais selvagens (exceto cabeça, mãos e pés) e jogado a cães famintos;

iii) ser costurado em uma pele de animal, cujo interior esteja preenchido por víboras e es-corpiões; iv) colocar um animal faminto e desesperado, como um rato ou cachorro, dentro de um caldeirão com a abertura amarrada na barriga do condenado, aquecendo a parte de trás do utensílio, fazendo com que o animal tente escapar roendo o corpo do acusado etc.

Tal narrativa, *a priori*, suscita compaixão imediata pelo ser humano, não sendo direcionado, contudo, qualquer sentimento de piedade ao animal não-humano utilizado para fim tão hediondo. A descrição de métodos de tortura onde animais, de igual modo vítimas, faziam as vezes de objetos, cujo escopo era incutir sofrimento, angústia e dor, retrata um período no qual inexistia qualquer tipo de preocupação com relação a esses seres.

Não obstante as circunstâncias estarem especialmente relacionadas à Idade Média, o uso desses animais como forma de obter confissões forçadas de presos está longe de ser uma prática já abolida. Denúncias envolvendo tais atos, cujo escopo é ameaçar, constranger e forçar depoimentos, muitas vezes inverídicos, é procedimento que, não raro, se tem notícia. De outro lado, como divulgado em vídeos nas redes sociais, criminosos sem medo de represálias por parte da justiça

também se utilizam dessa técnica para impor pânico e horror em suas vítimas.

Na obra *O bom uso da tortura ou como as democracias justificam o injustificável*, Terestchenko (2011, p. 23) retrata dentre os métodos brutais adotados contra os presos na prisão de *Abu Ghraib*, a qual denominou de “buraco do inferno”, o uso de “cães militares sem focinheira, para intimidar e amedrontar os prisioneiros”.

A despeito do período analisado, o que há em comum nas ações ora narradas é o fato de o ser humano se valer da vulnerabilidade desses seres sensíveis para extravasar a violência que carrega dentro de si, em uma percepção egoística que é própria do antropocentrismo.

Essa interpretação retrógrada permite com que remanesçam práticas absolutamente cruéis, respaldadas em legislações ultrapassadas, cujo viés figura em grande parte como

representativas do interesse econômico em detrimento do sofrimento animal, e que têm resistido aos embates entre exploradores e ativistas que atuam em defesa da causa animal.

Flynn (2001, p. 72-73), por meio de uma análise sociológica da crueldade animal, identificou fatores sociais e culturais relacionados a esse tipo de violência e enfatizou, por consequência, que se trata de um sério problema social, o qual requer atenção específica, independentemente da associação que se faz da crueldade animal com relação à violência praticada entre os homens e seus pares.

Ao descrever as razões pelas quais a crueldade animal deve ser um tema de interesse dos sociólogos, Flynn (2001) ressalta a possibilidade de se ampliar a cognição no que tange às desigualdades e as dinâmicas e abusos do poder social, os quais entende haver intrínseca relação, observando-se, particularmente, que os animais são dignos de consideração moral.

Nesse cenário, de maneira lícita, antiética e amoral, a adoção da violência contra os animais não-humanos, disfarçada de entretenimento, os obriga a agir igualmente de forma agressiva durante os chamados “espetáculos”, os quais ainda atraem a atenção de milhares de espectadores ao redor do mundo.

Esses *shows* macabros, em que o público é convidado a participar da matança deli-berada de animais, trazem como reflexão a forma como parte da sociedade se comporta perante a violência e como é incapaz de associá-la às práticas adotadas contra esses seres não-humanos, omitindo-se e tornando-se cúmplice dessas barbáries.

Ocorre que diante da legalidade de atrações vis, tais como rodeios, vaquejadas e tou-radas, há que se mencionar as situações que figuram às margens das leis, mas que produzem, de igual modo, morte e sofrimento animal.

Diante disso, tem-se, por óbvio, que os atores que exortam e praticam a brutalidade contra os animais deveriam ser exemplarmente punidos, no entanto, muitos contam com a valorosa omissão e com o silêncio condescendente de parte da sociedade.

A fim de justificar tal comportamento, convém inseri-lo, ainda que por empréstimo, na teoria da cegueira deliberada ou evitação da consciência (*willful blindness*), não obstante essa teoria ser usualmente aplicada nos crimes de lavagem de dinheiro.

Constata-se, *in casu*, que o agente, seja ele espectador ou vizinho, tendo consciência da ilicitude, de forma dissimulada, se omite, finge desconhecer a ilegalidade dos fatos, evita denúncias e mantém-se inerte perante o crime.

AS SANGRENTAS RINHAS DE GALO

No Brasil, a título de exemplo, a rinha de galo firmou-se como atividade ilícita, não obstante a conduta delitiva continuar ocorrendo às escondidas.

Desde a edição do Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934, há vedação expressa em todo o território nacional para a realização e promoção de lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente (BRASIL, 1934).

A proibição foi ratificada implicitamente pelo artigo 225 da Constituição Federal, que menciona: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. E, ainda, pelo inciso VII do §1º que obsta práticas que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade (BRASIL, 1988).

Outro instrumento normativo que merece destaque é a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Verifica-se, no entanto, que os atos são descritos de forma genérica: “Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, podendo-se aplicar ao transgressor a pena de detenção, de três meses a um ano, e multa, a qual poderá ser majorada de um sexto a um terço em caso de morte (BRASIL, 1998).

No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da Lei estadual fluminense nº 2.895/98, a qual autorizava e disciplinava a realização de competições entre “galos combatentes” (RIO DE JANEIRO, 1998), apontou afronta ao dispositivo constitucional. À época, o ministro Celso de Mello enfatizou que as brigas de galo são inerentemente cruéis “e só podem ser apreciadas por indivíduos de personalidade perversa e sádica”. Ato contínuo, o ministro Ayres Britto, ao evidenciar a linha limítrofe da tortura de um galo para a de um ser humano, destacou que “Essa crueldade caracterizadora de tortura se manifesta no uso do derramamento de sangue e da mutilação física como um meio, porque o fim é a morte” (BRASIL, 2011).

Não obstante os julgados e enunciados normativos, e ao revés dos entendimentos firmados quanto à inequívoca agressividade decorrente das rinhas, projetos de lei tentam legalizar esse exercício de violência, que sob a denominação de galismo, e equivocadas alegações a respeito de cultura e

tradição, apresenta-se como um esporte pacífico.

Em vários países, animais de espécies distintas são treinados de forma cruel e extenuante, e obrigados a lutarem entre si, quase sempre até a morte, proporcionando entretenimento e lucro.

Na obra *A proteção jurídica aos animais no Brasil*, Mól e Venâncio (2014) resumem bem como essa prática foi e ainda é adotada em nível global, evidenciando que “Há 2 mil anos, os romanos se divertiam vendo o enfrentamento de leões e tigres. Em certas sociedades da Ásia, peixes, ainda hoje, são colocados para brigar. Na Europa, houve épocas em que se colocavam ursos em disputas” (THOMAS, 2010 *apud* MÓL; VENÂNCIO, 2014,

p. 94). Quanto aos Estados Unidos, destacam que há raças de cães cuja criação tem por objeto a promoção desses embates, a despeito da proibição legal existente no país.

Nesse contexto, diferentemente das alegações que referem a não violência no tratamento dado aos galos de briga, a realidade expõe uma rotina de desrespeito, maus-tratos e crueldade. O cenário de banalização da violência ocorre em detrimento da vida desses animais, os quais não optaram por participar desse ringue de sofrimento. Segundo Dias,

(2010 *apud* MÓL; VENÂNCIO, 2014, p. 94):

Não é difícil entender por que essa prática é condenável. O galo inicia a sua vida de briga quando tem cerca de um ano de idade. Antes de começar a brigar, ele tem cortadas as penas de seu pescoço, coxas e parte das asas. Além disso, tem suas barbelas e pálpebras operadas. Para torná-lo mais resistente ao sofrimento, passa por um intenso treinamento: é jogado no chão para fortalecer a musculatura das pernas e deixado sob o sol quente. Como se não bastasse, após os treinos é colocado numa gaiola pequena, onde mal pode se movimentar.

A intenção reiterada de tentar convalidar atos já considerados por lei como crimi-nosos serve para demonstrar como alguns indivíduos relutam em compreender o motivo que leva à proibição das brigas de galo, ignorando a situação degradante na qual o animal é instigado violentamente a agredir e matar seus semelhantes.

As rinhas, em suas mais variadas formas, expõem o perfil daquele que as patrocina, evidenciando a ausência de empatia e a incapacidade de sentir compaixão ou mesmo re-morso pela brutalidade injustificada causada aos animais.

Somadas às lutas estão outros atos igualmente perversos, considerando-se, em particular, o destino reservado a esses animais, uma vez que, após usá-los no limite de suas forças, os exploradores optam por descartá-los, a fim de evitar prejuízos financeiros decorrentes de tratamentos médico-veterinários.

Assim, exaurida a possibilidade de lucro, inexistente também o interesse para a manutenção desses animais, os quais não podem servir sequer como alimentos – o que de fato não o são –, em virtude do uso indiscriminado de anabolizantes e

outros medicamentos.

Destinação diversa envolve a apreensão resultante de ações policiais, pois grande parte dos galos são sacrificados, alegando-se a impossibilidade do convívio pacífico com outros animais, em resposta ao impacto gerado por uma rotina violenta, bem como em razão do estado de saúde em que se encontram. O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, enumera as possíveis destinações a serem dadas a esses animais, consoante prevê o inciso I do artigo 107, *in verbis*:

Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de pereci-

mento, procederá da seguinte forma:

I - os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, podendo ainda, respeitados os regulamentos vigentes, serem entregues em guarda doméstica provisória (BRASIL, 2008).

No entanto, tais considerações são bastante controversas e rechaçadas por entidades de proteção dos direitos dos animais, os quais advogam pelo direito à continuidade da vida em um ambiente longe da crueldade antes vivenciada, pois, do contrário, o salvamento desses seres seria uma ficção, realizado tão somente para exterminá-los em seguida, de modo a fechar um ciclo de brutalidade rotineiramente enfrentado com uma morte igual-mente violenta.

A realização e divulgação de rinhas passou a encontrar eco por meio das redes sociais e grupos de adeptos não se intimidam quanto à disseminação dessa crueldade, pois agem em obediência a um pensamento antropocêntrico, ainda que sujeitos a enfrentar eventual reprovação moral ou a ameaça de sanções penais.

Regan (2006, p. 195), ao listar inúmeras atividades cruéis nas quais os seres humanos se aproveitam de animais para fins de entretenimento, aduz inexistir qualquer tipo de “esporte” nessas relações, as quais retratam tão somente a dominação, exploração, ganância e crueldade humanas.

Tais afirmativas somente corroboram a falta de amparo legal e ético em se alçar quais-quer atividades que envolvam a utilização de animais ao patamar de esporte, pois todas as evidências denotam as restrições, os maus-tratos e o sofrimento a que esses animais não-hu-manos são submetidos. Ao citar Albert Schweitzer, Regan (2006, p. 195) afirma: “Chegará o dia em que a opinião pública não vai mais tolerar diversões baseadas em maus-tratos e na morte de animais”.

A dissociação entre as mortes que são consideradas legais e as que são consideradas cri-mes, em razão do especismo e das tipificações penais, demonstra como certas imposições, por vezes veladas, encontram-se arraigadas

no modo de pensar do homem. Assim, sob os auspícios do conformismo, elege não questionar determinados valores e vive um vácuo existencial, restando inerte quanto à busca da compreensão do significado da própria vida e da vida do outro.

O capítulo Criminologias verdes (WALTERS, 2017, p. 208) destaca dentre as perspectivas criminológicas a *Justiça de espécies*, cujo discurso evidencia que os seres não-humanos não são considerados superiores ou apenas os únicos com direitos, ao revés, esclarece que “Todos os seres vivos em existência compartilham um idêntico *status* de importância”.

O fundamento dessas perspectivas está no “especismo”, que pode ser definido como qualquer forma de discriminação praticada pelos seres humanos contra outras espécies. O termo foi cunhado em 1970 pelo psicólogo britânico Richard Ryder, que encontrou no filósofo Peter Singer um dos seus maiores adeptos.

Essa discriminação resta evidente quando se ignora ou, no sentido oposto, se incentiva a hostilidade contra os animais, em especial nas situações notadamente caracterizadas como tortura. A violência pode ocorrer de várias formas, tais como: física, psíquica, sexual, verbal ou simbólica, mas todas com potencial de infligir à vítima incontestemente sofrimento.

Felthous e Kellert (1987) analisam a intrínseca relação entre os maus-tratos contra os animais praticados por crianças, por terem um papel fundamental na adoção de outras formas de violência quando as pessoas se tornam adultas. No que tange aos motivos listados como potenciais justificadores da crueldade contra os animais, não obstante evidenciarem a necessidade de maior refinamento na pesquisa, os autores concluem pela classificação multidimensional, indicando inexistir, em regra, um único motivo para a adoção dessas brutais condutas.

Assim, assinalam como um dos gatilhos descritos como motivadores o fato de o ofensor querer expressar um comportamento violento contra outras pessoas e animais, para fins de majorar a própria agressividade. Em continuidade, apontam como um dado relevante da pesquisa a incitação para que animais adquiram tendências violentas, no intuito de que venham a atacar outros seres, sejam eles humanos ou não. Desse modo, aferiram-se dentre os entrevistados os múltiplos motivos que os instigam a serem violentos, como, por exemplo, o medo, mas não o ódio, de cães, e o preconceito com relação a cobras, alguns roedores e insetos, os quais foram determinantes para estimulá-los a agir com crueldade, atirando, queimando ou mutilando indiscriminadamente essas criaturas (FELTHOUS; KELLERT, 1987).

Em comentário atinente à briga de galo, os autores a evidenciam como um dos comportamentos considerados como possíveis indicadores desse tipo de violência. Ressaltam, no entanto, que a aceitabilidade social dessa prática pode

estar ligada a padrões particulares de valores e, nesse ponto específico, consideram que tal percepção depende de um julgamento subjetivo, o que implica dizer que não há um senso comum quanto às rinhas de galo figurarem como uma prática violenta (FELTHOUS; KELLERT, 1987).

Contrapondo-se a essa ideia da subjetividade, Naconezy (2006, p. 54) ressalta que a ética animal tem por alicerce o fato de animais humanos e não-humanos compartilharem idêntico direito moral ao respeito, o qual poderá se dar de forma negativa “de não serem submetidos ao sofrimento ou serem usados apenas como recursos para outros indivíduos” ou positiva “de poderem exercer aspectos próprios de sua natureza animal”. Para o autor, “um antropocentrismo típico atribui às pessoas uma dignidade única e insuperável, enquanto que considera todos os animais nada (ou pouco) mais que coisas” (2006, p. 65), retratando,

quanto à questão moral do antropocentrismo, que a ética é inerente tão somente aos ho-mens, de modo a afastar os animais desse contexto de moralidade.

Com isso, enfatiza que esse discurso vem sendo utilizado como justificativa para a “escravização e a coisificação dos animais”. Considera, portanto, o especismo como uma vertente do chauvinismo no sentido da aceitabilidade em se promover um “tratamento inferior, discriminatório e diferenciado” dos homens em detrimento da classe inferiorizada de animais não-humanos. E ressalta: “o especista pensa que os animais só têm valor ou nos impõem obrigações éticas na medida em que eles atendem nossos interesses, propósitos, necessidades e preferências” (NACONECY, 2006, p.70).

CONCLUSÃO

Os animais não-humanos são seres notadamente sencientes e devem viver por eles mesmos, não podendo ser considerados um meio para que os homens alcancem determi-nados fins, sejam eles quais forem. Contudo, a violência simbólica representada pela tortura imposta a esses animais expõe o que há de pior na sociedade e, sob as diversas perspectivas que envolvem relações de poder, coleciona vítimas e algozes, uma vez que tanto o ofensor quanto o sujeito que se omite diante de uma rotina de brutalidade compactuam com esse ritual de mortificação.

Nesse sentido, Bourdieu (1989, p. 7-8) ensina que “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”.

De fato, dominar o corpo de um animal e subjugá-lo, infligindo medo, dor e sofrimento, transcende os limites da crueldade, principalmente, quando o escopo é disseminar o ódio através de um ser que em essência não possui tal natureza.

Felipe (2006, p. 6-7), ao demonstrar que devem ser considerados três tipos de interes-ses quando da construção de um modelo de ética ambiental, descreve o psicológico como sendo inerente a todos os animais sensíveis, visto que possuem a capacidade de responder emocionalmente às interações negativas às

quais são submetidos, destacando, por conseguinte, “que violar o interesse psicológico de um animal é privá-lo da liberdade propícia à sua natureza biológica”.

A narrativa ora apresentada demonstra de forma inequívoca que o tratamento vil conferido aos animais não-humanos reflete uma coletividade esvaziada de valores morais, uma vez que a tortura incessante e indiscriminada que atinge esses seres se mostra insuficiente para que ocorram reflexões mais complexas que possam resultar em mudanças efetivas quanto aos direitos a que fazem jus.

Ao valer-se da vida do animal não-humano para satisfazer anseios atrozes, o homem inicia um ciclo de disseminação da violência, que se voltará invariavelmente contra a pró-

pria sociedade, considerando-se a relevância que o papel do agressor representa diante da omissão daqueles que o ignoram ou o aplaudem.

A exploração desses seres, no entanto, não deve servir para convalidar a indiferença, competindo ao homem se desvencilhar do pensamento antropocêntrico e adotar um comportamento que o obrigue não só a coibir as formas de violência, como a zelar pela sobrevivência de todas as espécies.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Tradução Fernando Tomaz, Rio de Janeiro:

Bertrand Brasil, 1989.

BRASIL. **Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934**. Estabelece medidas de proteção aos animais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d24645.htm>. Acesso em: 02 jul. 2018.

_____. **CONSTITUIÇÃO Federal de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988.

Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

Acesso em 02 jul. 2018.

_____. **Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 02 jul. 2018.

_____. **Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008**. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6514.htm>. Acesso em: 02 jul. 2018.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Lei fluminense que regula briga de galo é in-constitucional, decide STF**. 2011. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=180541>>. Acesso em 23 jun. 2018.

FELIPE, Sônia T. Por uma questão de justiça ambiental: perspectivas críticas à teoria de John Rawls. **Ethic@**, Florianópolis, v. 5, n. 3, p. 5-31, jul. 2006.

FELTHOUS, A. R.; KELLERT, S. R. Childhood cruelty to animals and later aggression against people: a review. **American Journal of Psychiatry**, v. 144, n. 6, p. 710-717, 1987.

FLYNN, C. P. Acknowledging the “zoological connection”: a sociological analysis of

animal cruelty. **Society & Animals**, v. 9, n. 1, p. 71-87, 2001. Disponível em: <<http://www.animalsandsociety.org/wp-content/uploads/2015/11/flynn.pdf>>. Acesso em: 18 jun. 2018.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução Raquel Rama-

lhete. Petrópolis: Vozes, 1987.

MÓL, Samylla; VENÂNCIO, Renato. **A proteção jurídica aos animais no Brasil:**

uma breve história. Rio de Janeiro: FGV, 2014.

NACONECY, Carlos Michelon. **Ética & animais: um guia de argumentação filosófica**.

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.

REGAN, Tom. **Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais**. Tradução Regina

Rheda. Porto Alegre, RS: Lugano, 2006.

RIO DE JANEIRO (Estado). **Lei Estadual nº. 2.895, de 20 de março de 1998**. Autoriza a criação e a realização de exposições e competições entre aves das raças com-batentes (fauna não silvestre) para preservar e defender o patrimônio genético da es-pécie gallus-gallus. Disponível em: <<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/345541152a607a28032565e800666424?OpenDocu-ment&Highlight=0,2895>>. Acesso em 23 jun. 2018.

TERESTCHENKO, Michel. **O bom uso da tortura ou como as democracias jus-tificam o injustificável**. Tradução Constância Maria Egredas Morel. São Paulo: Loyola, 2011.

WALTERS, Reece. Criminologias verdes. In: CARLEN, Pat; FRANÇA, Leandro A.

(Org.). **Criminologias alternativas**. Porto Alegre, RS: Canal Ciências Criminais, 2017.

CAPÍTULO 11

ESPECISMO E ESQUIZOFRENIA MORAL NA TUTELA JURISDICCIONAL DO CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS: UMA MIRADA JURISPRUDENCIAL

Rogério Santos Rammê¹

INTRODUÇÃO

Hodiernamente, a proteção jurídica dos animais não-humanos e a discussão relacionada a serem eles titulares de direitos subjetivos vêm ganhando cada vez mais espaço e atenção dos operadores do direito e dos estudantes da área jurídica em todos os seus níveis. Entretanto, a corrente majoritária da doutrina nacional ainda reluta na elevação do estatuto moral e jurídico dos animais não-humanos, notadamente pela forma como o direito civil brasileiro os classifica: bens jurídicos; objetos de dominialidade pública ou privada; não--sujeitos de direitos.

Mas mesmo aqueles que negam ou relutam em aceitar a elevação do *status* moral e jurídico dos animais não-humanos são obrigados a reconhecer, pelas mesmas razões amparadas no estrito positivismo jurídico, que o ordenamento jurídico brasileiro possui inúmeros dispositivos legais que tutelam interesses desses animais. No topo do sistema jurídico brasileiro, aliás, identifica-se uma regra constitucional expressa (art. 225, §1º, VII, CF/88) que veda a crueldade contra os animais não-humanos. O mesmo pode ser dito da tutela penal que coíbe os abusos e maus-tratos contra animais silvestres, domésticos e domesticados, tipificada no plano infraconstitucional no art. 32 da Lei n. 9.605/98. Referidos dispositivos dão os contornos normativos principais da proteção jurídica do bem-estar animal no direito brasileiro, muito embora ela se dilua em diversos outros dispositivos legais que regulam diferentes formas de utilização dos animais não-humanos pelos humanos, sob a ótica do bem-estar. Falar em

direitos animais na atual perspectiva jurídica bem-estarista é algo mais simbólico do que efetivo. Implicaria reconhecer, quando muito, que os animais não-humanos teriam direitos ligados ao não sofrimento. Pode parecer um grande avanço reconhecer que os animais não-humanos tenham interesses juridicamente protegidos, mesmo que limitados à não submissão à crueldade, maus-tratos, abuso ou sofrimento físico ou psíquico, juridicamente protegidos. Mas buscar-se-á demonstrar no presente ensaio que a tutela jurídica do bem-estar animal é insuficiente e inadequada para proteção dos interesses animais, mesmo aqueles relacionados ao não sofrimento.

1 Doutor em Direito Público pela PUCRS. Mestre em Direito Ambiental pela UCS. Docente do Curso de Direito e Coordenador do Projeto de Extensão Direito dos Animais do Centro Universitário Metodista IPA. Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RS. E-mail: rogerio.ramme@ipa.metodista.br

Nesse aspecto, indaga-se: mesmo na perspectiva jurídica bem-estarista, que caracteriza a tutela penal dos animais, no plano da aplicação concreta do tipo penal previsto no art. 32 da lei 9.605/98, há considerações amparadas na espécie animal que influenciam a persecução penal e o próprio julgamento da ação penal contra o agente de maus-tratos? Em caso positivo, o que justificaria esse comportamento humano? Saliente-se, ainda, que não se busca, aqui, apontar as hipóteses legais que descaracterizam a crueldade animal ou que sejam reconhecidas como excludentes de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade do tipo penal em questão, por mais questionáveis que tais hipóteses possam ser. Busca-se, sim, realizar uma mirada jurisprudencial sobre as situações que, na perspectiva antropocêntrica, são vistas como caracterizadoras de maus-tratos, com o intuito de confirmar a hipótese inicialmente formulada de que o especismo e a esquizofrenia moral da sociedade são fatores que influenciam a percepção humana dos maus-tratos e, via de consequência, repercutem tanto na persecução penal quanto na tutela jurisdicional desse tipo penal praticado contra animais não-humanos.

Para tanto, a estratégia metodológica adotada foi a análise dos acórdãos dos últimos 5 (cinco) anos das Câmaras Criminais e Turmas Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que versam sobre o crime de maus-tratos, tipificado no art. 32 da Lei n. 9.605/98.

A narrativa desenvolvida buscará desenvolver dois conceitos-chave em ética animal – especismo e esquizofrenia moral –, já que essenciais para a tese aqui desenvolvida, passando por considerações sobre o crime de maus-tratos e a possibilidade de reconhecer os animais como titulares de bens jurídicos-penais, até adentrar no levantamento jurisprudencial que dá sustentação às conclusões formuladas.

O ESPECISMO SELETIVO E A ESQUIZOFRENIA MORAL DA SOCIEDADE HUMANA

A expressão “especismo” pode ser sintetizada como a prática que

privilegia, de forma arbitrária, os interesses de uma determinada espécie biológica em detrimento das demais. Trata-se de uma discriminação arbitrária verificável pela ausência de justificativa moral para o referido privilégio de interesses apenas amparado no critério de pertencimento a uma dada espécie biológica.

Segundo afirma Naconecy (2017, p. 29-30), na literatura em ética animal, a palavra “especismo” surge pelos escritos do psicólogo Richard Ryder, na década de 1970, aproxi-mando a noção de discriminação com base na raça à discriminação com base na espécie.²

- 2 Em complemento, Gabriel Garmendia da Trindade (2011, não paginado) destaca que Ryder, à época, “[...] utilizou esse termo em diferentes edições de um panfleto distribuído nos corredores da universidade de Ox-ford nos primeiros anos da década de 70. O panfleto em voga tinha o intuito de denunciar o comportamento discriminatório e os hábitos cruéis advindos dos seres humanos para com os membros de espécies distintas. A primeira versão do manuscrito continha diversos questionamentos visando à reflexão e objeção conscienciosa dos leitores acerca do sofrimento animal, bem como um clamor relativo à reconcepção e reposicionamento

Anos mais tarde, em 1975, Ryder aperfeiçoou a noção de especismo no livro *Victims of Science*, referindo que, assim como ocorre no racismo, no especismo também se ignoram ou subestimam os interesses semelhantes existentes entre o discriminador e o discriminado, sendo ambos formas de preconceito e de discriminação egoísta que desconsidera os interesses e sofrimentos dos discriminados (RYDER, 1975).

Peter Singer foi outro autor que se utilizou da expressão “especismo” em sua obra *Libertação Animal*, comparando-o a formas de discriminação e desconsideração injustificada de interesses semelhantes que violam o princípio da igualdade, como o racismo e o sexismo. Em sua obra Singer afirma:

Os racistas violam o princípio da igualdade ao conferir mais peso aos interesses de membros de sua etnia quando há conflito entre os próprios interesses e os daqueles que pertencem a outras etnias. Os sexistas violam o princípio da igualdade ao favorecer os interesses do próprio sexo. Analogamente, os especistas permitem que os interesses de sua espécie se sobreponham aos interesses maiores de membros de outras espécies. O padrão é idêntico em todos os casos (SINGER, 2010, p. 15).

Segundo Singer (2010, p. 15), “a maioria dos seres humanos é especista”. Trata-se de uma verdade irrefutável, definido por Felipe (2008, p. 61) como “legado antropocêntrico--especista” o qual “nos impede de defender a preservação da vida por seu valor inerente. Tudo o que é vivo e não pertence à natureza humana é visto apenas como instrumento para benefício desta espécie”.

Ao longo das últimas quatro décadas, desenvolveram-se na doutrina especializada diferentes definições de especismo.³ Interessa aqui uma em especial: o especismo seletivo, modalidade de especismo permeada por um componente emocional, que faz com que os seres humanos tratem com maior consideração e afeto alguns animais, estendendo-lhes até mesmo considerações morais e jurídicas significativas, como ocorre, por exemplo, com os chamados animais de companhia (cães e gatos), enquanto que a outros animais sencientes tais considerações são negadas.⁴ Segundo Gordilho (2008), essa forma de especismo implica a absoluta desconsideração moral por parte dos seres humanos apenas com relação a algumas espécies não-humanas. Cabe destacar, porém, uma importante observação tecida

moral e científico frente aos não-humanos.”

- 3 No Brasil, Gabriel Garmendia da Trindade (2014) desenvolve com brilho um panorama evolutivo e com-parativo do conceito de especismo a partir das obras de Richard Ryder, Peter Singer, James Rachels, dentre outros, traçando um panorama conceitual com oito possíveis sentidos ou definições de especismo. Ainda sobre a definição conceitual de especismo, merece destaque a observação de Naconezy (2017, p. 32): “A palavra atualmente já está dicionarizada. A sexta edição do *Shorter Oxford English Dictionary* define-a como a ‘discriminação ou a exploração de certas espécies animais baseada na suposição da superioridade humana’. Especismo, de acordo com o *Dicionário Oxford de Filosofia*, é, ‘por analogia com o racismo ou com o sexismo, o ponto de vista incorreto que consiste em recusar o respeito pelas vidas, pela dignidade e pelos direitos ou pelas necessidades dos animais’.
- 4 O especismo seletivo é perceptível no tratamento jurídico destinado aos animais na contemporaneidade. Um bom exemplo é o recente tratamento que os Tribunais estaduais vêm dando ao tema das “famílias multies-pécie” e às questões referentes à guarda compartilhada, direito de visitação e pensão alimentícia para animais não-humanos. A esse respeito, ver: SALES, 2017, p. 145-164.

por Naconezy (2017, p. 36):

Apesar do fato de o especismo em favor de uma espécie não-humana ser raramente reconhecido como tal, alguns pensadores discordam da interpretação anterior, assumindo que a prática de especismo não estabelece uma dicotomia moral apenas entre humanos e não-humanos. Conforme esse segundo entendimento, defender a proteção de cães e gatos, mas recusar a estendê-la a frangos e a porcos também constitui uma atitude especista. Nessa perspectiva, por conseguinte, seria um erro supor um paralelismo teórico entre especismo e humanismo.

O especismo seletivo pode ser compreendido a partir de um outro conceito-chave em ética animal, desenvolvido por Gary Francione: a esquizofrenia moral, conceito que traduz, em síntese, a ideia de que os seres humanos assumem um comportamento confuso no que tange a suas considerações morais para com os animais.⁵ Ressalte-se, porém, que esquizofrenia moral e especismo são conceitos que se relacionam mas não se confundem. Segundo Francione (2015, p. 117), a esquizofrenia moral assenta-se, sobretudo, na noção consolidada na cultura ocidental de utilização dos animais como propriedade. A cura para essa esquizofrenia moral e, conseqüentemente, para o próprio especismo, estaria na compreensão do princípio da igual consideração de interesses semelhantes, o qual basicamente exige que interesses semelhantes recebam tratamento semelhante, a menos que haja uma justificativa moral para não fazê-lo. Esse princípio, aplicado aos interesses dos animais não-humanos, requer, segundo Francione (2015, p. 180), o reconhecimento da obrigação humana de proteger os animais contra todo o sofrimento resultante de seu uso como propriedade, salvo justificativa moralmente significativa para não fazê-lo.

Buscar-se-á, a seguir, analisar se a fundamentação teórica acima desenvolvida acerca do especismo, da esquizofrenia moral e da própria seletividade especista para com algumas espécies animais pode ser percebida e até mesmo justificar a forma como se dá, na prática, a tutela jurisdicional penal dos maus-tratos a animais no Brasil, tomando como referência amostral a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nessa matéria.

A TUTELA JURISDICIONAL NO CRIME DE MAUS-TRATOS ANIMAIS: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO TJ/RS

Nesse tópico, cumpre tecer, inicialmente, uma indagação: qual o bem jurídico tutela-do no crime de maus-tratos, tipificado no art. 32 da Lei n. 9.605/98 e quem é o seu titular?

- 5 Segundo Francione (2015, p. 49): “Nossas atitudes morais acerca dos animais são, para dizer o mínimo, es-quizofrênicas. Por um lado, todos concordamos que é moralmente errado impor sofrimento desnecessário aos animais. Por outro lado, a maioria do sofrimento que impomos aos animais não pode ser considerada análoga à nossa escolha de salvar o ser humano da casa em chamas, nem, de fato, necessária em qualquer sentido da palavra.”

Muito embora a doutrina majoritária assente-se hipótese de ser o meio ambiente o bem jurídico em questão, sendo portanto a coletividade a titular do referido bem jurídico-penal, posição inclusive referendada em julgado do Supremo Tribunal Federal,⁶ defende-se aqui posição divergente, capitaneada, no Brasil, por Teixeira Neto (2017). Segundo o autor, o fenômeno jurídico-penal, na hipótese do tipo previsto no art. 32 da Lei n. 9.605/98, envolve a tutela penal de animais e não a tutela penal da fauna, este sim um bem jurídico de natureza ambiental, titularizado pela coletividade humana. Nesse sentido, defende o autor que o bem jurídico tutelado no crime de maus-tratos a animais é a integridade física e o bem-estar do animal, os quais são titularizados pelo próprio animal:

Trata-se de valores, de “interesses-da-vida”, que pertencem a ele. A vinculação entre o animal e a sua própria vida, entre o animal e sua própria integridade física, entre o animal e seu próprio bem-estar, é algo evidente. Portanto, tais interesses são irrefutavelmente seus. São “interesses-da-vida” de cada animal. Tais interesses podem até tocar o sentimento humano, mas continuarão a ser “interesses-da-vida” do animal. Então, qual seria o problema em reconhecer que esses interesses, quando tutelados pelo direito penal, seriam bens jurídico-penais titularizados pelo animal? Trata-se de um fenômeno complexo: o animal é indiscutivelmente, titular de tais interesses, mas quando estes passam a ser tutelados pelo direito penal, o animal parece deixar de possuir a titularidade de tais interesses. [...] Mas por que o direito protegeria apenas o homem? O direito, inelutavelmente, está aberto à “historicidade”. A inescapável historicidade muda a nossa relação com os animais. [...] Ao comprar tais premissas, não se pode recusar a possibilidade de os animais serem titulares de bens jurídico-penais. Não sem decair numa redução especista (TEIXEIRA NETO, 2017, p. 192-193).

A doutrina de Teixeira Neto é como um raio de luz que adentra a sala sombria da tradição dogmática calcada no paradigma antropocêntrico-radical, que reduz o animal a mero objeto das relações jurídicas, sem qualquer interesse protegido pelo direito. Trata-se, em verdade, de uma proposta de superação de uma velha dogmática, pautada em um antropocentrismo especista e moralmente esquizofrênico. A necessidade de superação desse paradigma antropocêntrico-radical e da velha dogmática jurídico-penal, no que tange à tutela penal dos animais, fica evidente quando se analisam dados extraídos da jurisprudência, relacionados ao crime de maus-tratos a animais.

Na presente pesquisa, foram analisados 194 (cento e noventa e quatro) acórdãos do Tribunal de Justiça e Turmas Recursais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, julgados nos últimos 5 (cinco) anos. O gráfico abaixo ilustra os

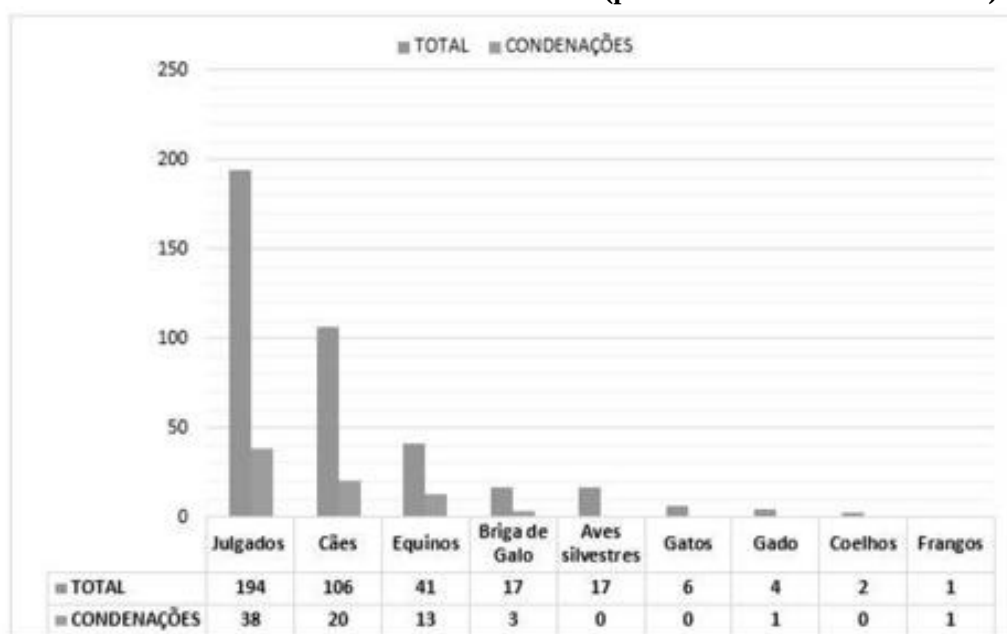
seguintes dados: (a) foram analisados 194 acórdãos no período compreendido entre 15.4.2013 a 02.7.2018, com o total de 38 condenações mantidas ou efetuadas em segunda instância; (b) 106 casos de maus-tratos praticados contra cães, com 20 condenações mantidas ou efetuadas em segundo grau; (c)

6 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 1.856, Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Relator: Min. Celso de Mello. Data de julgamento: 26.5.2011. DJE n. 198. Divulgação em: 13.10.2011. Publicação em: 14.10.2011. Ementário n. 2607-2.

41 casos de maus-tratos a equinos, com 13 condenações mantidas ou efetuadas em segundo grau; (d) 17 casos de brigas de galo, com 3 condenações mantidas ou efetuadas em segundo grau; (e) 17 casos de manutenção de aves silvestres em cativeiro ou sem autorização e em más condições, com nenhuma condenação mantida ou efetuada em segunda instância;

(f) 6 casos de maus-tratos em gatos, com nenhuma condenação mantida ou efetuada em segunda instância; (g) 4 casos de maus-tratos praticados contra gado, com apenas uma con-denação mantida ou efetuada em segunda instância; (h) 2 casos de maus-tratos praticados contra coelhos, com nenhuma condenação mantida ou efetuada em segunda instância; (j) 1 caso de maus-tratos praticados contra frangos, com 1 condenação mantida em segunda instância.

Gráfico 1 - Jurisprudência do TJRS e Turmas Recursais Criminais do RS ativamente ao crime de maus-tratos (período 15.4.2013 a 02.07.2018)



Fonte: elaborado pelo autor.

O baixo número de condenações mantidas ou efetuadas em segunda instância revela o acerto da teoria de Francione acerca da esquizofrenia moral da sociedade, e o quanto o próprio Judiciário manifesta isso em seus julgados, na medida em que raras são as situações de maus-tratos que efetivamente são objeto de condenação em grau recursal. Isso demonstra também que a instrumentalização dos animais e a desconsideração de seus interesses conduzem a uma ausência de tutela penal efetiva dos animais vítimas de maus-tratos em nossa sociedade no âmbito da atividade jurisdicional.

Os dados acima demonstram que a persecução penal dos maus-tratos animais é contaminada por um especismo seletivo, já que a percepção humana dos maus-tratos é mais efetiva em relação aos atos violentos praticados contra cães e cavalos, pelos quais a cultura gaúcha cultiva especial apreço.

Os julgados abaixo selecionados ilustram bem o especismo seletivo que contamina a

atividade jurisdicional na matéria em questão, na medida em que não consideram maus--tratos o abate de animais, mesmo quando em desacordo com a instrução normativa que regulamenta o abate humanitário no Brasil, pelo simples fato de serem “animais destinados ao abate”:

APELAÇÃO-CRIME. MAUS TRATOS A ANIMAIS. **ABATE DE GADO. Animais destinados ao abate não se enquadram no tipo penal previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/98. Ausência de dolo. Ab-solvição mantida.** Apelo ministerial improvido. [...] (Apelação Crime Nº 70067311324, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 07/07/2016)

APELAÇÃO. ART. 32, § 2º, ART. 54, § 2º, INC. V E ART. 60, CAPUT DA LEI 9.605/98. MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. **ABATE DE GADO BOVINO. POLUIÇÃO HÍDRICA E DO SOLO. CRIMES NÃO CONFIGURADOS. a) Entende-se como animais do-mésticos, referidos no art. 32, § 2º, da Lei 9605/98, aqueles mantidos no recinto do lar, coabitando com as pessoas que desfrutam de sua companhia. Animais destinados ao abate, não se enquadram no ci-tado tipo penal.** [...] (Apelação Crime Nº 70057211526, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Jul-gado em 22/05/2014)

Da pesquisa realizada em âmbito jurisprudencial pode-se constatar que as condena-ções em sede de primeira instância são em número bem mais elevado do que as em sede recursal. Aliás, é bem elevado o percentual das sentenças condenatórias que são reformadas em grau recursal no TJRS e nas Turmas Recursais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul. Os principais fatores que culminam com a reforma das sentenças condenatórias são: ausência de realização de exame de corpo de delito nos animais vítimas de maus-tra-tos; ausência de demonstração do dolo do agente na prática dos maus-tratos; extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado; e aplicação do princípio da insignificância.

A análise dos casos levados ao Judiciário gaúcho permitiu constatar, porém, que a violência humana contra os animais é assustadora e revela uma faceta sinistra do especismo humano: envenenamento, afogamento, chute, paulada, tiro de arma de fogo, confinamen-to, agressões, mutilações, queimaduras, abandono e diversas formas de violência que pro-vocam a morte de animais são uma realidade dura e cruel. Infelizmente, os números acima revelam uma verdade um tanto quanto inconveniente e constrangedora, já que a persecu-ção penal e a atuação jurisdicional em matéria de maus-tratos a animais são flagrantemente

contaminadas por considerações especistas e moralmente esquizofrênicas.

Contudo, um julgado em especial, de todos os 194 analisados, representa um sopro de esperança no caminho de uma atuação jurisdicional menos especista e moralmente esquizofrênica em matéria de maus-tratos a animais. O julgado abaixo colacionado manteve,

em grau recursal, uma condenação por maus-tratos praticados contra mil e novecentas galinhas, que ficaram por mais de um dia sem alimentação e água, sendo transportadas de modo absolutamente indigno, confinadas, espremidas e sufocadas, levando diversas à morte:

RECURSO CRIME. CRIME AMBIENTAL. ART. 32, CAPUT E § 2º, DA LEI 9.605/98. MAUS-TRATOS A ANIMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDE-NATÓRIA MANTIDA. 1- **Comprovado que o réu praticou maus tratos contra mil e novecentas galinhas ao deixar de proporcionar-lhes alimentação e água por mais de um dia, bem como ao transportá-las de forma inadequada, causando a morte de diversas aves por esmagamento e sufocamento, impositiva a manutenção da sentença condenatória.** 2- Inviável a isenção da pena de multa, cumulativamente cominada para o delito, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71004695359, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 17/03/2014).

A esperança reside no fato de que, no julgado acima – único que envolveu frangos criados para abate entre todos os 194 casos analisados – houve o reconhecimento da tipicidade penal de uma atividade que é diariamente praticada no Brasil contra esses animais, os quais também são “destinados ao abate”, e, por essa razão, não têm seus interesses protegidos no âmbito da atuação jurisdicional penal. Porém, a senciência animal foi reconhecida, renovando a esperança por um Judiciário menos especista no que tange ao combate aos maus-tratos e crueldade aos animais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de conclusão afirma-se que, pelos dados jurisprudenciais levantados, a hipótese inicial restou confirmada. Demonstrou-se que mesmo com a tutela constitucional dos animais alicerçada em uma perspectiva bem-estarista e anticrueldade, a proteção jurídica desses seres ainda é muito mais simbólica do que efetiva. Ademais, é uma proteção jurídica claramente mais focada em alguns animais pelos quais o ser humano nutre maior afeição, a revelar a faceta seletiva do especismo que também contamina a atividade jurisdicional.

Confirmou-se, ainda, que a tutela jurídica do bem-estar animal é insuficiente e inadequada para proteção dos interesses animais, mesmo aqueles

relacionados ao não sofrimento, bem como que, no plano da aplicação concreta do tipo penal previsto no art. 32 da Lei n. 9.605/98, há considerações amparadas na espécie animal para que se instaure uma ação penal contra o agente de maus-tratos, sendo a justificativa encontrada para isso o especismo humano e a esquizofrenia moral da sociedade.

REFERÊNCIAS

FELIPE, Sônia T. Liberdade e autonomia prática: fundamentação ética da proteção cons-titucional dos animais. In: MOLINARO, Carlos Alberto; MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de; SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. (Org.). **A digni-dade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: uma discussão necessária**. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 55-83.

FRANCIONE, Gary L. **Introdução aos direitos animais**. Campinas, SP: Unicamp, 2015.

GORDILHO, Heron. J. S. **Abolicionismo animal**. Salvador: Evolução, 2008.

NACONECY, Carlos. A discriminação moral contra animais: o conceito de especismo.

Revista Diversitas, São Paulo, SP, v. 4, p. 21-53, 2016.

RYDER, Richard D. **The victims of science**. London: Davies Pointer, 1975.

SALES, Cecília Bottaro. Da situação do animal doméstico no divórcio dos seus tutores. In: DIAS, Edna Cardoso; SALLES, Álvaro Ângelo (Org.). **Direito Animal: a defesa dos animais sob uma perspectiva ética, histórica e jurídica**. Belo Horizonte: 3i Editora, 2017. p. 145-163.

TEIXEIRA NETO, João Alves. **Tutela penal dos animais: uma compreensão onto-an-**

tropológica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017.

TRINDADE, Gabriel Garmendia da. **Especismo e esquizofrenia moral: uma análise conceitual crítico-comparativa das abordagens éticas de Richard D. Ryder e Gary L. Fran-cione**. In: SEMANA ACADÊMICA DO PPG EM FILOSOFIA DA PUCRS - ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA, 8., 2011, Porto Alegre. Semana Acadêmica do PPG em Filo-sofia da PUCRS, 2011. p. 1-8.

_____. **Animais como pessoas:** a abordagem abolicionista de Gary L. Francione. Jun-

diaí: Paco Editorial, 2014.

CAPÍTULO 12

FOGOS DE ARTIFÍCIO X DIREITOS DOS ANIMAIS

Simone Kremer¹

INTRODUÇÃO

Este artigo trata dos direitos dos animais no que tange à intensa agressão produzida pelos estouros de fogos de artifício, principalmente em relação à sensibilidade auditiva de animais domésticos e dos demais que na natureza habitam. O presente estudo abordará o viés jurídico conforme demanda a nossa Magna Carta, a Lei 9.605/98 e demais institutos que substanciam o tema.

Basta olharmos para o céu, nas datas festivas, para vermos uma imensidão de cores iluminando a noite, as quais são produzidas pelos mais modernos fogos de artifício. As cores e desenhos contornam nossos olhos de tanta beleza. Realmente, os efeitos especiais são tão grandiosos que chegam a tocar nossos corações, causando diversos sentimentos e emoções.

Mas nem tudo é tão lindo assim quando se diz respeito ao ensurdecedor barulho que os fogos de artifício reproduzem. Será que toda esta beleza desenhada no vasto céu merece tanto prospero quanto o respeito que devemos às vidas que são afetadas por ela?

Sabido é que, principalmente nas festas de fim de ano, o que deveria ser motivo para comemoração, para muitos é motivo de transtornos e desespero, seja por parte de famílias que possuem animais domésticos e que não conseguem conter seus *pets* reservados para que não se machuquem diante das explosões que ferem, agriem e torturam seu sistema audi-tivo – o qual é imensamente

mais sensível do que dos humanos –, seja por outros animais que na natureza vivem livremente, tal como o caso dos pássaros, donde muitos vêm a mor-rer, principalmente de ataques do coração ou, em suas fugas, se deparando com vidraças.

Muitos animais morrem anualmente devido ao barulho reproduzido no ato da ex-plosão dos fogos de artifício. Infelizmente estes dados não são foco de levantamento de instituições de pesquisas, a fim de verificar uma quantidade exata. É assustador pensarmos na quantidade de pessoas que não se importam e muito menos possuem conhecimento deste efeito massacrante nos animais.

Jamais se deve considerar uma diversão causa superior ao direito dos animais, pois se trata de vidas! Vidas essas que por muitos são respeitadas, mas que deveriam ser por todos.

1 Advogada. Sócia-proprietária do escritório Kremer & Belz Advocacia. Graduada pela Unicuritiba no ano de 2013. Pós-graduada pela Unicuritiba no curso *latu sensu* em Direito Penal e Processual Penal. E-mail: simo-nekremer.sk@gmail.com

No âmbito jurídico, insta observar que a grande maioria das pessoas não possui qual-quer conhecimento na seara criminal sobre o aludido tema, pois, sem a necessidade de se aprofundar no que tange à legislação pátria, denota-se que qualquer ação humana que denigra, de alguma forma, o meio ambiente, mesmo de maneira indireta – qual seja a queima de fogos de artifício –, deve ser responsabilizada, inclusive penalmente, pois o próprio ato causa tamanha tortura aos animais que por si só amolda-se no que tange aos crimes ambientais.

DIREITO DOS ANIMAIS

Para o desenvolvimento deste assunto foi realizada pesquisa em livros, artigos e ví-deos, a fim de se obter o maior número de informações para se chegar ao ponto principal, objeto desta pesquisa, qual seja, a imputação legal com fulcro no que é determinado por toda a legislação pátria, levando-se em conta o âmbito criminal no que diz respeito aos direitos dos animais.

Portanto, decorrente da ínfima doutrina sobre o assunto, buscou-se compilar o maior número de informações pertinentes ao contexto, que engloba, inclusive, pesquisas em *sites*, principalmente de ONGs que tratam carinhosamente do delimitado tema, corroborando os dados com a legislação vigente, trazendo vida ao tema.

FOGOS DE ARTIFÍCIO

Já que os fogos de artifício são o foco principal do estudo, nada mais pertinente que conheçamos, mesmo que brevemente, a sua história. A criação dessas grandiosas luzes que colorem o céu se deu há milhares de anos, pelos chineses, que acreditavam afugentar os maus espíritos, necessitando, desta forma, mormente em datas festivas, celebrarem através dos fogos de artifício (SANCHEZ, 2017).

Aproximadamente há dois mil anos um alquimista chinês resolveu misturar salitre, enxofre e carvão, o que resultou num pó preto que geraria fumaças e chamas, no caso hoje a conhecida pólvora, a qual somente no século XII passou a ser a principal matéria-prima para os fogos de artifício. Porém, apenas no

século XIV houve o primeiro registro do efeito pirotécnico dessa substância e, no Brasil, somente no ano de 1500 (ALCÂNTARA, 2007).

Após a descoberta, os fogos de artifício ganharam o mundo, sendo muito utilizados em *shows*, grandes festas e, principalmente, datas festivas, como a celebração do Ano Novo.

OS EFEITOS SONOROS DOS FOGOS DE ARTIFÍCIO

No tópico anterior tratou-se da criação dos fogos de artifício, que se expandiram pelo mundo; porém, não podemos nos ater somente à grandiosidade dos seus efeitos e cores, mas sim às consequências degradantes que seu estampido acarreta.

Não só animais sofrem absurdamente com os barulhos produzidos pelos fogos de artifício, mas deve-se levar em consideração o quanto são prejudiciais às crianças, inclusive recém-nascidos, bem como aos idosos e enfermos.

Sem ampliar o tema, trazendo ao foco a degradação da espécie animal, de um modo geral muitos animais, de diversas espécies, morrem em decorrência do som ensurdecedor e também devido ao brilho intenso dos *shows* pirotécnicos, os quais lhes causam intensa fobia.

É notório o conhecimento de que a sensibilidade auditiva dos animais, sejam eles de qualquer espécie, é imensamente superior à dos humanos. Diante desta intensa per-turbação, os animais procuram refúgio, e esse intento muitas vezes não é bem-sucedido, causando mortes, seja por infartos, seja por se machucarem gravemente.

Ano após ano, principalmente após as comemorações do Ano Novo, notam-se, atra-vés de *sites* de notícias e redes sociais, relatos e desabafos pela fuga, enfermidades e mortes de animais, principalmente domésticos. Insta observar que não se trata apenas de mamífe-ros, mas sim também de aves que, de forma abrupta, procuram refúgio, encontrando em seu caminho vidraças, causando-lhes inevitavelmente a morte.

O estresse ocasionado aos animais é tamanho que, se não os leva à morte, desenvol-ve problemas neurológicos e/ou cardíacos, além dos sintomas irregulares como vômitos, dispneia e convulsões, entre outros males.

Em relação à fauna silvestre, havendo maiores dificuldades de observar seu compor-tamento pelo fato de se encontrarem em locais inabitados por humanos, pesquisadores holandeses utilizaram um radar meteorológico adaptado para localizar grandes aves, estu-dando a exaustão provocada pelos fogos de artifício, gerando a seguinte observação:

Os dados coletados em três *réveillons* consecutivos demonstraram que após a meia noite estas aves levantaram voo, muitas permanecendo em torno dos 500 metros de altitude (quando o usual é até 100 metros) e a agitação durou cerca de 45 minutos. Algumas destas aves voaram muitos quilômetros antes de pousar e descansar. Isso sem dúvida gerou uma carga muito grande de estresse nesses animais (SANCHEZ, 2017).

No tocante ao assunto, no ano de 2012, na cidade de Arkansas, Estados Unidos, misteriosamente milhares de aves da espécie tordo-sargentos foram encontradas mortas após a celebração do *réveillon*, sendo que tal fato se repetiu na mesma época comemorativa no ano seguinte, desta vez nas cidades de Maryland e Louisiana. Autoridades que investi-garam a morte em massa das aves não deram muitas explicações sobre o ocorrido, porém notavelmente estas vieram a óbito devido a um grande estresse que lhes foi ocasionado, levando-as a um colapso ainda em pleno voo. Leva-se em conta que tudo ocorreu logo após a queima de fogos de artifício na transição do dia 31 de dezembro ao 1º de janeiro (AGÊNCIA EFE, 2011).

Não tão menos importante mencionar, mas deve-se levar em conta que a degradação não aflige tão somente a fauna, mas significativamente a flora, devido à evidente poluição trazida pelos resíduos dos fogos de artifício, dentre eles o perclorato de sódio (FISPQ, [s.d.]), substância altamente nociva à saúde, donde havendo contaminação, seja por contato na água ou plantas, pode causar graves distúrbios metabólicos nos organismos dos animais e também nos dos humanos, é claro.

OS DITAMES DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Se nos ativermos a tudo que ordena nossa legislação, certamente o uso de fogos de artifício seria, sem sombra de dúvidas, criminalizado. Basta lermos atentamente o que de-manda a nossa própria Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-do-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:
[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. [...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. [...] (BRASIL, 1988).

Se analisarmos isoladamente os ditames da nossa Magna Carta, por si só a queima de fogos de artifício seria criminalizada, tanto no viés da degradação ambiental, quanto na tortura ocasionada aos animais.

Nesse diapasão, a Lei 9.605/1998 (BRASIL, 1998) criminaliza, em seu Capítulo V, toda e qualquer ação humana que denigra o meio ambiente, e se nos ativermos a todos os prejuízos e degradação que os fogos de artifício acarretam, impossível não imputar crime à conduta.

Os animais são torturados, tirados de forma involuntária de seu próprio habitat em busca de defesa, a fauna é amplamente devastada, poluída. Os animais domésticos, os quais podemos observar mais precisamente por estarem mais próximos dos humanos, sofrem em demasia, sendo que, no ímpeto da busca por refúgio, muitas vezes ocasionam sua própria morte.

Se pesquisarmos imagens, notícias e vídeos sobre o tema nos *sites* de buscas, é intragável observar o que se expõe. As explosões causam tamanho som ensurdecedor aos animais, que o seu único instinto é de fuga, da maneira que for possível, mesmo que para isso seja necessário morrer. O que seria isso, se não a mais pura e simples tortura?

Nos ditames legais, matar, mutilar, torturar, abusar, maltratar, realizar experiências dolorosas ou cruéis, seja em animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime. Se nos ativermos às condutas amoldadas ao verbo dos tipos penalizados, nada fica mais claro que a queima de fogos de artifício, além de ocasionar devastação em massa, é nitidamente um crime contra o meio ambiente.

Destaca-se que, sobre o tema, há infinitas discussões, porém nada além de papel e vontade de promover imputação criminal que já existe, que já está vigente. Nesse contexto, observa-se o Projeto de Lei nº 4.564/2016, que define a conduta de maus-tratos praticada contra animais e estabelece punição. Ora, em seu artigo 1º já se verificam infinitudes de definições, porém, em primeira vista, nenhuma se amoldaria à tortura ocasionada aos animais pela queima de fogos de artifício. Entretanto, em seu art. 2º, parágrafo único, observa-se que se permitiu abranger as definições quando retrata que:

As condutas expressas que caracterizam os maus-tratos, não excluem outras decorrentes da ação ou omissão, dolosa ou culposa, despietosa, nociva, prejudicial, que exponha a perigo ou cause dano à saúde ou ao bem-estar físico e psíquico do animal, ou que implique, de qualquer modo, no seu molestar (BRASIL, 2016).

Por fim, em São Paulo, mais precisamente na cidade de Campinas, já há a Lei 15.367/2017, que proíbe a fabricação, a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro no Município de Campinas, em recintos fechados e ambientes abertos, em áreas públicas e locais privados (CAMPINAS, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tudo que fora exposto, não se precisa de conhecimento técnico para, no

mínimo, perceber o quanto a queima de fogos de artifício maltrata, denigre, tortura os animais e, de forma indireta, através da depredação da flora pelos seus poluentes, permite os evidentes maus-tratos proporcionados tão somente pela conduta humana, a qual é imbuída de ego-ísmo e opulência.

Não é necessário legislar mais sobre o assunto. A nossa própria Magna Carta deter-mina que qualquer comportamento humano que coloque em risco, de alguma forma, principalmente a fauna, já está sob a égide da lei infraconstitucional, sobretudo no que diz respeito às condutas criminosas.

Basta o ser humano se conscientizar da grandeza da natureza e, especialmente, do respeito que devemos a ela.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA EFE. **EUA investigam misteriosa morte de pássaros**. 2011. Disponível em: <<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/01/eua-investigam-misteriosa-morte--de-passaros.html>>. Acesso em: 5 jul. 2018.

ALCÂNTARA, Ramiro. Negócio da China. **Revista Galileu** [online], n. 187, fev. 2007.

Disponível em: <<http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT868731-1716,00>.

html>. Acesso em: 5 jul. 2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 1988. **Diário Oficial da União**, Brasília, Seção 1, p.1, 05 out. 1988.

_____. Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, n. 31, Seção 1, p. 1, 13 fev. 1998.

_____. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4564, de 2016**. Disponível em:

<<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1441364.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2018.

CAMPINAS. **Lei 15.367, de 02 de janeiro de 2017**. Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos no Município de Campinas. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/2017/1537/15367/lei-ordinaria-n-15367-2017-dispoe-sobre-a-proibicao-da-queima-soltura-e-manuseio-de-fogos-de-artificio-e-artefatos-pirotecnicos-no-munici-pio-de-campinas>>. Acesso em: 5 jul. 2018.

FISPQ. **Perclorato de sódio monohidratado MSDS**. [s.d.]. Disponível em: <<http://www.hcrp.fmrp.usp.br/sitehc/fispq/Perclorato%20de%20s%C3%B3dio%20monohidratado.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2018.

SANCHEZ, Cristina Z. **Impacto dos fogos de artifício sobre os animais**. 2017. Disponível em: <<https://www.ultimosrefugios.org.br/single-post/2017/12/23/Impacto-dos-fogos-de-artificio-sobre-os-animais>>. Acesso em: 5 jul. 2018.

CAPÍTULO 13

A MALDADE DENTRO DE CASA: MAUS- TRATOS CONTRA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO POR CRIANÇAS COMO UM REFLEXO DA VIOLÊNCIA FAMILIAR

Vanessa Rocha Teixeira¹

Ao término do século XVII já se acreditava que os animais eram capazes de pensar, raciocinar e até mesmo de comunicar-se. Igualmente neste século, estudos de anatomia e neurologia comprovaram a existência de semelhanças bem maiores entre animais humanos e não-humanos do que até então se acreditava, o que foi ratificado na tese de Lineu, em 1735, com a publicação de seu estudo intitulado *Systema Naturae* (Sistema Natural), dei-xando de fazer a diferenciação entre animais “racionais” e “irracionais” (LOURENÇO, 2008). Cabe ressaltar que essa linha de pensamento teve suas origens a partir do século XVI, com a consideração de animais não-humanos como animais de companhia, e futuramente como animais de estimação (hoje também chamados de *pets*, aos quais são atribuídos nomes pessoais, acesso ao interior das casas, e não servem como alimento (ARLUKE; IRVINE, 2017)). Essa mudança, decorrente do desenvolvimento de um novo fenômeno social no qual a presença de animais não-humanos como parte integrante das famílias se tornava cada vez mais comum (FELTHOUS; KELLERT, 1985), fez com que estes animais passassem a depender de seus donos para sobreviver, visto que as casas em que viviam se tornaram seu habitat (OLIVEIRA; SOUZA, 2016).

E, em 1739, com a publicação da teoria de Hyacinthe Bougeant, *Âme des Bêtes* (Alma dos Animais), foi dado também mais um grande passo, ao apontar o uso da linguagem de forma eficaz entre animais não-humanos. O autor ainda argumentava que as teses aristoté-licas – onde se defendiam serem os animais não-humanos seres irracionais e não possuído-res de interesse próprio, de forma que eram considerados meros objetos para uso humano como bem o desejar

(OLIVEIRA; AMARAL, 2014) – e as teses cartesianas – que até então prevaleciam, desenvolvidas ao longo do século XVII – deveriam ser desconsideradas, dado que “as relações passionais é que definem o que vem a ser um absurdo fazer equivaler animais e objetos inanimados” (LOURENÇO, 2008, p. 251). Desde então, sucederam--se estudos em defesa dos direitos dos animais não-humanos como seres vivos capazes de atos e ações consideradas características próprias de animais humanos (buscando inclusive o reconhecimento de sua sentiência, ao entendê-los detentores da capacidade de sentir (MEDEIROS, 2013)), de forma a afastar o especismo e diminuir cada vez mais a distância entre espécies. Ainda assim, em pleno século XXI, mesmo com as cada vez mais frequentes conquistas no ramo do Direito Animal, situações de maus-tratos (englobando nestes os atos

1 Bacharel em Direito. E-mail: vanessa.teixeira@live.com

de abuso e crueldade) e, mais particularmente, as tratadas no presente artigo, quais sejam, as relacionadas a animais de estimação, permanecem carentes de atenção.

Se tratando de legislação, no Brasil, além das disposições gerais trazidas pelo artigo 32 da Lei 9.605/98 (BRASIL, 1998) e pelo artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), bem como a existência de leis específicas dispendo sobre animais silvestres, caça, pesca, uso de animais para fins acadêmicos, dentre outras situações, há também de se considerar o Decreto nº 24.645/34 (BRASIL, 1934), que além de determinar que o Estado, através do Ministério Público, é o responsável pela tutela dos animais, igualmente define situações abusivas e cruéis (em que pese a controvérsia existente acerca da possível reprimenda deste Decreto (LEVAI, 2004 *apud* LOURENÇO, 2008)).

No entanto, ainda é escasso o número de pesquisas com enfoque específico em maus-tratos a animais de estimação, tendo como uma possível justificativa o fato de que estudiosos – e a sociedade, de uma forma geral – têm preferência por investigar situações nas quais a vítima não é um animal não-humano (BEIRNE, 1999), reforçando um posicionamento predominantemente antropocêntrico. Contudo, ainda que o Direito Animal em seu viés criminológico não seja um assunto tão recorrente de pesquisas, isso não necessariamente significa que não seja estudado (BEIRNE, 1999).

John Marshall MacDonald (1963), psiquiatra forense, após analisar 100 condenados por homicídio no Estado do Colorado (Estados Unidos), percebeu a existência de três comportamentos comuns à maioria dos condenados quando crianças/adolescentes, sendo eles a prática de atos incendiários (piromania), incontinência urinária (enurese) e crueldade animal. Finda a análise e de posse destas informações, Marshall concluiu que tais comportamentos indicariam a possibilidade de que o indivíduo pudesse vir a se tornar um futuro homicida, intitulando sua teoria como Tríade do Sociopata, ou Tríade Marshall (ARLUKE; IRVINE, 2017).

Nos anos seguintes, diversos autores tomaram a Tríade de Marshall como base para realização de seus estudos, dentre eles o realizado por Hellman e Blakman (1966), com a conclusão – após análise também de condenados, mas

dessa vez no Estado do Missouri – de que a Tríade poderia prever que as pessoas se tornassem violentas no futuro, mas não necessariamente homicidas, passando a chamar o conjunto de ações de Tríade de Comportamentos (NASSARO, 2016).

Em 1971, Fernando Tapia (1971), motivado pela falta de estudos científicos específicos sobre crianças cruéis com animais, realizou uma pesquisa denominada *Children Who Are Cruel To Animals* (Crianças Que São Cruéis Com Animais) em que, diferentemente dos estudiosos anteriores, usou como referência para seu trabalho crianças e adolescentes da Seção de Psiquiatria Infantil da Universidade do Missouri com histórico de recorrente crueldade contra animais, ainda que tenham outros comportamentos violentos de forma concomitante (NASSARO, 2013).

Com o resultado, foi possível perceber que mesmo que as análises não apresentassem todos os comportamentos descritos pela Tríade, de dois, ao menos um deles era a crueldade animal. Ainda, observou-se neles a infância conturbada, com pais muitas vezes negligentes e/ou agressivos, dentre outras características de um ambiente familiar problemático, levando a crer que a combinação de fatores biopsicossociais seria um indício da presença do comportamento mais frequente da Tríade (TAPIA, 1971), indicando o comportamento cruel com animais como uma *red flag*, ou seja, um motivo de alerta para a necessidade iminente de intervenção na criança/adolescente (NASSARO, 2013).

Anos depois, Alan Felthous (1980) elaborou um estudo intitulado *Childhood Ante-decents of Agressive Behaviors in Male Psychiatric Patients* (Antecedentes Infantis de Comportamentos Agressivos em Pacientes Masculinos de Psiquiatria) em que, por meio de um processo composto por avaliação clínica (objetivando a identificação de comportamentos agressivos) e aplicação de um questionário (formado por perguntas de múltipla escolha em que eram possíveis a extração de fatores que se relacionassem com agressividade e violência na idade adulta), foram analisados 429 pacientes, sendo 346 homens e 83 mulheres, do Serviço de Psiquiatria do Centro Médico Regional Naval de Oakland, no Estado da Califórnia. Para tornar viável a análise dos questionários, os pacientes foram divididos – com base nas observações obtidas na avaliação clínica – em dois grupos, um de pacientes agressivos e outro de pacientes não agressivos, utilizando também um terceiro grupo para controle (FELTHOUS, 1980).

Feita a análise comparativa dos resultados dos questionários, pôde-se concluir que entre os pacientes homens agressivos é maior a presença de comportamentos cruéis com animais, assim como o passado problemático e violento familiar, devendo-se frisar que os demais comportamentos característicos da Tríade também se mostraram mais presentes neste grupo (FELTHOUS, 1980).

No estudo *Childhood Cruelty to Cats, Dogs and Other Animals* (Crueldade na Infância Contra Gatos, Cães e Outros Animais), Felthous (1981), ao questionar a igual importância dada aos elementos da Tríade de Marshall,

entendeu pela necessidade de se considerar um peso maior ao fator da crueldade animal (agravado quando o animal em questão for de estimação), justamente por se tratar de um comportamento mais violento. Do mesmo modo, o estudioso reforçou a ideia da relação existente entre atos cruéis e pais agressivos, inclusive o fato deste comportamento ser geralmente associado ao sexo masculino, visto que as punições físicas dadas pelos pais aos meninos costumam ser mais severas do que as punições dadas às meninas, influenciando justamente no desenvolvimento de maior agressividade entre os homens (FELTHOUS, 1981).

Assim, em que pese ter concluído que sapos são as vítimas mais comuns de crueldades infantis por ser mais fácil a prática de abusos, salienta Felthous (1981) que cães e gatos também são vítimas recorrentes, não só pela convivência mais próxima com os possíveis agressores (como animais de estimação), mas também pelas reações que despertam (cães

podem ser bravos, gatos são imprevisíveis e misteriosos) e pelo valor que têm na sociedade (animais considerados como “bons”, “companheiros”), de forma que agredi-los mostra um nível de agressividade mais intenso e preocupante.

Já com Kellert, Felthous (1985) investiu novamente em uma pesquisa sobre a relação de atos cruéis contra animais na infância e comportamentos violentos na idade adulta. Para tanto, foram realizadas entrevistas com 152 criminosos homens, separados conforme seus índices de agressividade, compondo três grupos (de criminosos violentos, criminosos moderadamente violentos e criminosos não violentos), contando também com o auxílio de um grupo de controle, composto por não criminosos, para comparativo.

Dos resultados obtidos com a avaliação das respostas dadas pelos entrevistados, observaram-se 373 ações envolvendo violência ou maus-tratos contra animais na infância, sendo que 25% dos criminosos considerados agressivos indicaram ter cometido cinco ou mais atos cruéis contra animais quando crianças, em comparação a 6% dos criminosos moderadamente agressivos e criminosos não agressivos, não havendo nenhum relato pelo grupo dos não criminosos. Um dado importante que se destacou durante a pesquisa e deve ser analisado com mais cuidado, foi o grande número de acontecimentos envolvendo violência doméstica na infância, relatados de forma mais frequente por um grupo específico. Cerca de metade dos integrantes do grupo de criminosos agressivos afirmaram ter sofrido abuso infantil repetidamente e em excesso, bem como a ocorrência de episódios de violência doméstica combinado com alcoolismo pelos pais, sendo as situações de apenas alcoolismo igualmente mais frequentes neste grupo (FELTHOUS; KELLERT, 1985). Finalizada a pesquisa, notou-se a existência de uma ligação entre crueldade contra animais na infância e problemas nas relações familiares, tal qual um indicativo de comportamentos agressivos no futuro (FELTHOUS; KELLERT, 1985).

Frank Ascione, professor de psicologia da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, iniciou em 1990 uma série de estudos sobre o comportamento de crianças e adolescentes no que se referem a maus-tratos a animais e transtornos de conduta, o que resultou na publicação do artigo intitulado *Children Who are Cruel to Animals: A Review of Research and Implications for Developmental Psychopathology* (Crianças que São Cruéis Com Animais: Uma Revisão das Pesquisas e Implicações Para o Desenvolvimento da Psicopatologia). Nele, é trazida não só a definição de crueldade animal como um “comportamento social inaceitável que intencionalmente causa dor desnecessária, sofrimento ou estresse e/ou a morte do animal” (ASCIONE, 1993, p. 228) – todavia, deixando claro que essa definição de crueldade não abarca práticas socialmente aceitas, como a caça e o uso de animais em pesquisas (FLYNN, 2001) –, como também

destaca a importância do diagnóstico de eventuais transtornos de conduta em crianças que podem desencadear comportamentos agressivos na idade adulta. Além do mais, refere que em um ambiente familiar violento, a tendência

é que as crianças que nele vivem aprendam a violência como uma forma de resolução de problemas.

Acerca dos transtornos de conduta, cabe salientar que conforme o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais – DSM IV (1994), estes se caracterizam pela existência de um padrão repetitivo de comportamento no qual não se observam normas sociais, estando dentre seus sintomas a agressão a animais e pessoas (ASCIONE, 2005). Também a Organização Mundial de Saúde (OMS) os trata como uma substituição ao que se chamava de “personalidade psicopática”, indicando estes transtornos como algo além de um conjunto de traços de personalidade, como um distúrbio que “exige a constatação de um padrão permanente de experiência interna e de comportamento que se afasta das expectativas da cultura do sujeito, manifestando-se nas áreas cognoscitiva, afetiva, da atividade interpessoal, ou dos impulsos” (MOLINA; GOMES, 2012, p. 278), daí demonstrada sua gravidade.

Desta forma, seja motivado pelo exemplo passado pelos pais que acreditam no controle punitivo pela agressão, seja como uma forma de agressão deslocada (onde o animal é o inferior na hierarquia familiar e acaba por suprir a necessidade de controle da criança), episódios recorrentes de crueldade contra animais podem sinalizar que a criança precisa urgentemente ser observada de forma mais atenta (ASCIONE, 1993).

Quatro anos mais tarde, Ascione (1997) publicou nova pesquisa, intitulada *Battered Women's Reports of Their Partners and Their Children's Cruelty to Animals* (Relatório de Mulheres Agredidas Por Seus Companheiros e Crueldade de Seus Filhos com os Animais de Estimação), onde são trabalhadas situações envolvendo agressões perpetradas por homens contra suas companheiras e seus animais de estimação. Justificando serem poucas e inconsistentes as informações sobre crueldade contra animais como uma reação à violência doméstica, foram entrevistadas 38 mulheres entre 20 e 51 anos em um abrigo para vítimas de agressão familiar no Estado de Utah, que responderam a questões acerca de suas experiências.

Ao verificar as respostas dadas nas entrevistas, notou-se que 74% das mulheres abrigadas tinham animais de estimação (sendo cães e gatos os mais comuns) e 68% mais de um; 71% relataram que seus parceiros já ameaçaram ferir ou matar seus animais de estimação, e 57% que seus parceiros efetivamente o fizeram; duas mulheres admitiram ter ferido e matado seu animal de estimação

(ambas acidentalmente); das 22 mulheres com filhos, sete relataram que um de seus filhos já havia ferido ou matado um animal de estimação e cinco delas que seu parceiro ameaçou ou realmente feriu/matou seu animal; e, 18% confirmaram que a preocupação com seus animais de estimação foi o motivo pelo qual retardaram sua saída de casa e ida ao abrigo. Quando relacionados estes números, Ascione (1997) compro-vou que a crueldade com animais é também um sinal de violência contra as pessoas e deve ser observada, frisando a importância de um acompanhamento diferenciado às mulheres vítimas de agressão e seus filhos, já que expostos constantemente a situações de violência.

O mais completo e complexo estudo foi realizado em 1997, intitulado *Cruelty to Ani-mals and Other Crimes: A Study by The MSPCA and Northeastern University* (Crueldade aos

Animais e Outros Crimes: Um Estudo Pela MSPCA e Universidade Northeastern), tendo sido conduzido por Arnold Arluke e Jack Levin, professores da Universidade Northeastern, e Carter Luke, da MSPCA (Sociedade Massachusetts para Prevenção de Crueldade Animal). O estudo consistiu na análise de 80 mil casos de crueldade animal registrados em Massachusetts entre os anos de 1975 e 1996 (MSPCA-ANGELL, 2018). Destes, 268 foram punidos penalmente, sendo identificados 153 criminosos, os quais tiveram suas fichas criminais de dez anos antes até dez anos depois do cometimento do crime examinadas pelos pesquisadores (NASSARO, 2016).

Os resultados obtidos através do exame das fichas criminais indicaram que as vítimas mais frequentes foram os cães, presentes em 58% das ocorrências, seguidos pelos gatos, em 27%. Contudo, notou-se que gatos foram maioria em ocorrências envolvendo adolescentes, enquanto entre os adultos as vítimas mais comuns foram cães. Do mesmo modo, percebeu-se que adolescentes têm preferência por agir em grupos, diferentemente de adultos, que, além de agirem sozinhos em 87% das vezes, também costumam optar mais por atirar em suas vítimas do que os agressores adolescentes (NASSARO, 2016).

Já com o intuito de analisar especificamente a relação entre crueldade animal e comportamentos agressivos, foi utilizado um grupo de controle composto por indivíduos com características semelhantes às dos 153 criminosos identificados, a fim de que os resultados da comparação se mostrassem o mais próximo possível da realidade. Feito isso, verificou-se que antes de cometer os atos cruéis, 70% dos agressores já haviam se envolvido em outras situações criminosas, bem como se pôde notar uma maior tendência destes agressores à prática de outros crimes, incluindo uma propensão cinco vezes maior quando se tratam de crimes violentos contra pessoas (NASSARO, 2016).

Além disso, objetivando estimar o quanto a crueldade contra animais de estimação pode afetar as pessoas de sua convivência, foram selecionados proprietários de animais vítimas de violência, os dividindo em dois grupos: um em que os companheiros foram os responsáveis pela agressão, e outro onde os responsáveis não faziam parte do ambiente familiar. Quando questionados pelos pesquisadores em relação ao momento posterior às agressões, participantes de ambos os grupos afirmaram que também se sentiram vítimas da violência,

estando a diferença nos sentimentos envolvidos: enquanto no grupo onde os agressores não faziam parte do ambiente familiar os proprietários relataram que, após o choque e raiva inicial, pensaram que o ataque fosse algo excepcional e passaram a imaginar como tudo teria acontecido, no grupo em que os animais foram agredidos pelos compa-nheiros dos proprietários o sentimento demonstrado foi de culpa por não ter evitado a situação (tendo em vista que nenhum dos membros deste grupo registrou denúncia contra seu companheiro), ao mesmo tempo em que encaravam a agressão como algo esperado e natural (NASSARO, 2013).

Finalizado o estudo, entenderam os estudiosos pela imprescindibilidade do registro de denúncias de agressões a animais de estimação para evitar que mais episódios violentos

aconteçam. Além disso, se mostra necessário o reconhecimento da culpa também daquele que, mesmo tendo conhecimento das crueldades cometidas, se omitiu, equiparando-se ao agressor principal (NASSARO, 2013).

Na continuação de seus estudos, Phil Arkow e Frank Ascione (1999), ao reunirem-se novamente, concluíram pela efetiva existência de uma ligação entre violência doméstica, abuso infantil e crueldade animal, dando origem à Teoria do *Link*, apresentada na obra *Child Abuse, Domestic Violence, and Animal Abuse – Linking the Circles of Compassion for Prevention and Intervention* (Abuso Infantil, Violência Doméstica e Abuso Animal – Conectando os Círculos da Compaixão Para a Prevenção e Intervenção). Com contribuição de pesquisadores de diversas áreas, a obra é composta por 44 artigos divididos em oito capítulos e organizados em sequência lógica, permitindo entender a ligação entre os temas que constituem a Teoria. Ademais, reforça que a presença de dois fatores é o suficiente para indicar a necessidade de alerta, considerando que atos de crueldade animal por crianças costumam ocorrer em consequência de um dos outros elementos da Teoria, quando não os dois.

Assim sendo, como bem visto nos estudos apresentados, o meio em que vivem e a forma como são tratadas influenciam fortemente no desenvolvimento da personalidade de crianças. Observa-se que é natural do comportamento infantil espelhar-se nos adultos de seu convívio, tendo os pais como principal exemplo. Diante disso, é de se esperar que uma criança que conviva em um ambiente conturbado, problemático e de violência, com constantes episódios de agressão – tanto contra animais, quanto contra pessoas – apresente uma tendência maior ao desenvolvimento de comportamentos violentos, sendo as constantes crueldades contra animais justamente um indicador destas alterações negativas no ambiente familiar, daí a necessidade de observação: se decorrente de uma situação pontual ou comportamento recorrente. Por fim, cabe lembrar que todo adulto violento também já foi uma criança, que por algum motivo desenvolveu esta personalidade, e em algum momento poderá ter filhos, sendo a única forma de combate a este círculo vicioso de violência a intervenção.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV**. 4. ed. Washington: American Psychiatric Association, 1994.

ARLUKE, Arnold; IRVINE, Leslie. Physical cruelty of companion animals. In: MAH-ER, Jennifer; PIERPOINT, Harriet; BEIRNE, Piers. **The Palgrave International Handbook of Animal Abuse Studies**. London: Palgrave

Macmillan, 2017. p. 39-57.

ASCIONE, Frank. Children who are cruel to animals: a review of research and implications for developmental psychopathology. **Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals**, London, v. 6, n. 4, p. 226-247, 1993.

_____. Battered women's reports of their partners' and their children's cruelty to animals.

Journal of Emotional Abuse, London, v. 1, n. 1, p. 119-133, 1997.

_____. **Children and animals**: exploring the roots of kindness and cruelty. West Lafa-

yette: Purdue University Press, 2005.

ASCIONE, Frank; ARKOW, Phil. (Org.). **Child abuse, domestic violence and ani-mal abuse**: linking the circles of compassion for prevention and intervention. Indiana: Purdue University Press, 1999.

BEIRNE, Piers. For a nonspeciesist criminology: animal abuse as an object of study. **Cri-minology**, Columbus, v. 37, n. 1, p. 117-148, 1999.

BRASIL. **Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934**. Estabelece medidas de proteção aos animais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24645.htm>. Acesso em: 27 jun. 2018.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 27 jun. 2018.

_____. **Decreto-Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 27 jun. 2018.

FELTHOUS, Alan. Childhood antecedents of aggressive behaviors in male psychiatric patients. **Bulletin of the AAPL**, Bloomfield, v. 8, n. 1, p. 104-110, 1980.

_____. Childhood cruelty to cats, dogs and other animals. **Bulletin of the**

AAPL, Bloomfield, v. 9, n. 1, p. 48-53, 1981.

FELTHOUS, Alan; KELLERT, Stephen. Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals. **Human Relations**, New York, v. 38, n. 12, p. 1113-1129, 1985.

FLYNN, Clifton P. Acknowledging the “Zoological Connection”: a sociological analysis of animal cruelty. **Society and Animals**, Leiden, v. 9, n. 1, p. 71-87, 2001.

GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. **Criminologia**. Tradução Luiz Flávio Gomes, Yelbin Morote García, Davi Tangerino. 8. ed. reform. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

HELLMAN, Daniel; BLACKMAN, Nathan. Enuresis firesetting and cruelty to animals: a triad predictive of adult crime. **American Journal of Psychiatry**, Washington, v. 122, n. 12, p. 1421-1435, 1966.

LOURENÇO, Daniel Braga. **Direitos dos animais**: fundamentação e novas perspecti-

vas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008.

LUKE, Carter et al. **Cruelty to animals and other crimes**: a study by the MSPCA and Northeastern University. Boston: Massachusetts Society For The Prevention Of Cruelty To Animals, 1997.

MACDONALD, John. The threat to kill. **The American Journal of Psychiatry**, Washington, v. 120, n. 2, p. 125-130, 1963.

MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. **Direito dos animais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.

MSPCA-ANGELL. **Pets and violence**. 2018. Disponível em:
<[https://www.mspca.](https://www.mspca.org/animal_protection/pets-and-violence/)

[org/animal_protection/pets-and-violence/](https://www.mspca.org/animal_protection/pets-and-violence/)>. Acesso em: 22 jun. 2018.

NASSARO, Marcelo Robis Francisco. **Aplicação da Teoria do Link**: maus tratos con-tra os animais e violência contra pessoas nas ocorrências atendidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública). São Paulo: Centro de Altos Estudos de Segurança, 2013.

_____. Maus tratos aos animais e violência contra as pessoas. **Revista MPMG Jurídico**.

Belo Horizonte, p. 40-47, 2016.

OLIVEIRA, Gabriela Tais Fossa Trugilo de; AMARAL, Sergio Tibiriçá. Direitos aos animais. **Encontro de Iniciação Científica das Faculdades Integradas Antonio Eu-frásio de Toledo**, São Paulo, v. 10, n. 10, 2014. Disponível em: <<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/4094/3855>>. Acesso em: 25 jun. 18.

OLIVEIRA, Micheline Ramos de; SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes. Um olhar antropológico sobre o especismo e movimentos de defesa dos animais. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 11, n. 23, p. 81-111, set./dez. 2016.

TAPIA, Fernando. Children who are cruel to animals. **Child Psychiatry and Human Development**, New York, v. 2, n. 2, p. 70-77, 1971.

CAPÍTULO 14

ASPECTOS LEGISLATIVOS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA CONCEPÇÃO DE MAUS-TRATOS NO DIREITO ANIMAL: CONTRASTES ENTRE BRASIL E ÁUSTRIA

Yasmin Matarezi Pinheiro¹

INTRODUÇÃO

No contexto internacional, não obstante a existência da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, criada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no ano de 1978 em Bruxelas, Bélgica, verifica-se que referido diploma legal possui escopo de aplicação prática consideravelmente limitado, mormente pelo caráter não vinculativo de uma declaração internacional, cuja importância e peso são atribuídos de acordo com a disposição de cada Estado signatário, bem como pelo fato de referida declaração ter sido apenas proclamada, porém não efetivamente adotada, seja pela própria UNESCO ou por qualquer outra instituição (NEUMANN, 2012). Assim, devido

à ausência de um instrumento vinculativo no âmbito internacional, incumbe a cada país desenvolver dispositivos legais para conferir proteção aos animais, inclusive no que se refere à questão dos maus-tratos.

De acordo com os documentos presentes no *Animal Protection Index*, a Áustria é considerada um dos países que mais protegem os animais. Referido índice, ao realizar a classificação dos países, avalia uma série de indicadores referentes a aspectos legislativos e políticos, os quais estão divididos nas seguintes categorias: reconhecimento da proteção animal; estruturas e sistemas governamentais; normas de bem-estar animal; promoção da educação humana e

promoção da comunicação e conscientização. Cada uma destas categorias principais apresenta diversas áreas que foram avaliadas e indicam as pontuações dos países, as quais foram identificadas dentro de faixas, de maneira que “A” representa países com as pontuações mais altas e “G” identifica países com maior necessidade de aprimoramento. Neste índice, na classificação geral, bem como na área legislativa, a Áustria está classificada no conceito “A”, enquanto o Brasil classifica-se no conceito “C” (WORLD ANIMAL PROTECTION, 2014).

Deste modo, pretende-se realizar uma análise da legislação e jurisprudência brasileira e austríaca a fim de identificar disposições, especialmente no âmbito penal, acerca da questão dos maus-tratos aos animais em ambos os países.

¹ Mestre em Direitos Humanos e Direito Internacional pela *University of Kent - Brussels School of International Studies*. Advogada com atuação jurídica em projetos na Alemanha, Áustria, Bélgica e Inglaterra. E-mail: yas-minmatarezi@gmail.com

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O parágrafo 1º, inciso II, determina que são vedadas as práticas que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade (BRASIL, 1988). Neste sentido, denota-se que a Constituição de 88 conferiu aos animais natureza difusa e coletiva, refletindo o crescente interesse na proteção dos direitos dos animais e atribuindo considerável importância a estes direitos (GOMES; CHALFUN, 2010). Todavia, identifica-se uma indefinição na Constituição acerca do conceito de crueldade, o que pode representar um óbice à concretização de referida norma constitucional (PALAR; RODRIGUES; CARDOSO, 2017). Ademais, a Emenda Constitucional nº 96/2017 incluiu o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição, dispondo que não se consideram cruéis as práticas desportivas que façam uso de animais no contexto de manifestações culturais registradas como parte do patrimônio cultural do país (BRASIL, 1988), o que representa, de certa forma, uma contradição à vedação estabelecida no parágrafo 1º, II, do artigo em comento, vez que tais disposições pressupõem sentidos conflitantes acerca do conceito de crueldade (PEREIRA, 2017).

LEI FEDERAL 9.605/1998 – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS

O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais estabelece a pena de detenção, de três meses a um ano, e multa, para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” (BRASIL, 1998). O parágrafo 1º de referido artigo determina que as mesmas penas são aplicáveis para a pessoa que realizar experiências dolorosas ou cruéis em animal vivo, mesmo que para fins científicos, na hipótese de existirem recursos alternativos, e o parágrafo 2º dispõe que, caso ocorra a morte do animal, há aumento da pena, de um sexto a um terço (BRASIL, 1998).

Com efeito, o fato de a proteção animal estar disposta em uma lei ambiental

reflete um diálogo transdisciplinar entre o direito ambiental e o direito animal, abrindo espaço para uma compreensão menos fragmentada do direito. Contudo, embora as condutas pre-judiciais ao meio ambiente muitas vezes não possam ser descritas objetivamente (FREI-TAS, 2006) e a Lei de Crimes Ambientais se configurar como norma penal em branco em razão da dinamicidade do Direito Ambiental (RUBENICH, 2014), observa-se que a proteção conferida ao animal na Lei de Crimes Ambientais está estabelecida de maneira concisa e de certa forma insuficiente.

Ademais, por se encaixarem na definição de crimes de menor potencial ofensivo, muitos crimes ambientais admitem que as respectivas penas restritivas de liberdade possam ser substituídas por penas alternativas, o que se aplica inclusive ao crime de maus-tratos

previsto no artigo 32 da Lei 9.605/1998 (DUTRA, 2004). Assim, denota-se que, na prática, em razão de preponderar a visão antropocêntrica na proteção animal, os maus-tratos cometidos contra os animais são punidos de maneira branda, o que frequentemente faz com que a lei se torne ineficaz, vez que tais punições não servem como exemplo para reprimir a ocorrência de futuros crimes neste âmbito (DIOTTO; WOLTMANN, 2014).

LEGISLAÇÃO AUSTRIACA

LEI DE PROTEÇÃO ANIMAL (*TIERSCHUTZGESETZ*)

A Lei de Proteção Animal (*Tierschutzgesetz*) é uma Lei Federal austríaca que estabelece a proibição administrativa da crueldade contra os animais (ÁUSTRIA, 2004). Logo no primeiro parágrafo desta legislação é possível identificar de que maneira o animal é considerado no ordenamento jurídico da Áustria: “§ 1º. O objetivo desta Lei Federal é a proteção da vida e do bem-estar dos animais, sendo de responsabilidade especial dos seres humanos o zelo pelo **animal como criatura semelhante**” (ÁUSTRIA, 2004, tradução e grifos nossos).

No que diz respeito aos maus-tratos, cabe ressaltar o disposto no parágrafo 5º da Lei, que estabelece que é proibido infligir, de maneira injustificada, dor, sofrimento ou dano ao animal, bem como causar-lhe intenso medo e ansiedade. Apresentando um rol exemplificativo, referido parágrafo descreve uma lista de condutas que se configuram como maus-tratos, tais como: a reprodução em condições que afetem a saúde do animal; a utilização de dispositivos punitivos com o fim de influenciar o comportamento de um animal; a organização de lutas entre animais; utilizar um animal para filmagem, publicidade, exibição ou propósitos similares, se relacionados à dor, sofrimento, dano ou ansiedade grave ao animal; forçar o animal a prestar serviços, quando tais serviços estiverem manifestamente associados à dor/ansiedade; expor um animal a condições meteorológicas adversas, falta de oxigênio ou mobilidade restrita; negligenciar ou intencionalmente providenciar, de forma inadequada, alojamento, nutrição e o cuidado de um animal; abandonar um animal; dentre outras condutas (ÁUSTRIA, 2004).

A 4ª seção da Lei de Proteção Animal, e, em especial, o disposto no parágrafo 38, também é consideravelmente relevante para a questão dos maus-tratos, pois estabelece a imposição de multa para aqueles que violarem as disposições de referida Lei. Ainda, o parágrafo em tela dispõe que deve ser punida a pessoa que, podendo evitar um ato de maus-tratos cometido por pessoa que esteja sob sua supervisão ou subordinação, abstém-se de impedir tal ato. Por fim, consoante tais disposições, as condutas pretendidas na modalidade tentada também são passíveis de penalidade (ÁUSTRIA, 2004).

CÓDIGO PENAL DA ÁUSTRIA (*STRAFGESETZBUCH*)

A 12ª seção do Código Penal da Áustria, representada pelo parágrafo 222, é inte-gralmente dedicada à questão dos maus-tratos e da crueldade contra os animais. Tal seção contém as seguintes disposições:

§ 222. (1) Quem: 1. maltratar ou infligir a um animal sofrimento desneces-sário, 2. soltar um animal, embora este seja incapaz de viver em liberdade, ou 3. com a intenção de causar sofrimento a um animal, lançar um animal em direção a outro animal, deverá ser punido com pena de até dois anos de prisão. (2) Será igualmente punido quem, ainda que de forma negligente, expuser animais a condições agonizantes relacionadas com o transporte de vários animais, abstendo-se de fornecer alimentação ou água ao animal, ou de alguma outra forma manter o animal por um longo tempo em um estado angustiante. (3) Será igualmente punido quem intencionalmente matar um animal vertebrado (ÁUSTRIA, 1974, tradução nossa).

Assim, na Áustria, a distinção entre a aplicação de ambas as normas - Código Penal e Lei de Proteção Animal - tem reflexos quanto à questão processual e sancionatória, vez que a sanção contra maus-tratos deve ser atribuída ou por um tribunal penal ou por uma auto-ridade administrativa (BINDER, 2016). Neste contexto, deverá ser avaliada a gravidade da conduta a fim de determinar qual das normas deverá ser aplicada, sobretudo por ocasião do princípio de proibição da penalização dupla. Contudo, conforme observa Binder (2016), tal demarcação é frequentemente complexa e requer a apreciação de vários aspectos, de maneira que uma alternativa apropriada à solução de referido impasse consiste na apresen-tação de relatórios relevantes, tanto ao tribunal como à autoridade administrativa, a fim de que seja possível identificar o “limiar de significância” exigido para a responsabilidade penal, sendo de fundamental importância, na elaboração de tais relatórios, a avaliação rea-lizada por peritos veterinários especializados.

JURISPRUDÊNCIA

Na Áustria, embora na opinião do legislador e da doutrina dominante a concepção de maus-tratos descrita na legislação penal tenha como pressuposto uma atitude insensível do ofensor, tal concepção tem sido modificada pela recente jurisprudência do país, a qual não exige uma atitude interna específica do sujeito a fim de que se configure a ocorrência de maus-tratos, mas tão somente

que haja o elemento objetivo de uma conduta de maus-tratos que não se justifique por um propósito razoável, legítimo ou necessário, ao passo que a intenção cruel do agressor pode se configurar como agravante, mas não necessariamente como requisito do tipo penal (BINDER, 2016).

Por outro viés, no Brasil, considerável parte da jurisprudência reputa necessário o dolo específico em causar sofrimento ao animal para que seja configurado o crime de maus-tratos, a exemplo do decidido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual

manteve uma sentença absolutória em um caso de alegados maus-tratos a determinados animais em razão de não restar demonstrada a intenção de maltratar (TRF-1, 2005, *online*) e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que entendeu não restar configurado o crime de maus-tratos, ante a inexistência de intenção deliberada de causar sofrimento ao animal, aduzindo que o desleixo no cuidado com o animal não se caracteriza como prática crimi-nosa (TJ-SC, 2017, *online*).

Outrossim, no contexto brasileiro, no âmbito das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, observa-se um sopesamento entre direitos culturais do homem e da sociedade e direitos de proteção aos animais não-humanos, tendo por diversas ocasiões prevalecido, em referidas decisões, o direito de proteção ao animal, concluindo o STF que condutas de crueldade contra os animais não se justificam pelo argumento da defesa à manifestação cultural (BARROS; SILVEIRA, 2015), a despeito das disposições constitucionais em sentido contrário (PEREIRA, 2017).

No sistema austríaco, também é possível identificar uma ponderação judicial acerca dos direitos e liberdades individuais diante dos direitos animais protegidos pela legislação do país, consoante as decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional da Áustria (*Verfas-sungsgerichthof*), o qual considerou ser constitucional a proibição da utilização de animais em circos, bem como a proibição da utilização de dispositivos elétricos para adestramento de cães, além da proibição de importação de produtos obtidos por meio de condutas de maus-tratos ou crueldade aos animais (BINDER, 2013).

PREVENÇÃO E COMBATE AOS MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS NA PERSPECTIVA INTERNACIONAL: CONSCIENTIZ(AÇÃO) E O ANIMAL COMO SUJEITO DE DIREITO

O Direito Animal pode ser considerado, por alguns, como mera área de estudo aca-dêmico, e, por outros, parte importante de um movimento mais amplo

de justiça social voltado para o tratamento mais compassivo dos animais (SENATORI, FRASCH, 2010). Desta forma, embora os aspectos legais e jurisprudenciais sejam relevantes, cumpre ressaltar a necessidade de conscientização acerca dos direitos animais, inclusive no que tange à proibição aos maus-tratos (DELABARY, 2012), seja por parte das autoridades governamentais quanto por parte da própria sociedade, vez que, apesar da expansão do interesse da sociedade em proteger a causa animal, as leis de proteção aos animais são desconhecidas por considerável parcela da população. Neste sentido, verifica-se que, por vezes, tanto no Brasil quanto no âmbito internacional, os maus-tratos ocorrem não por omissão legislativa, mas pela falha no cumprimento da lei já existente (SUNSTEIN; NUSSBAUM, 2004).

Ademais, frequentemente, a expectativa em estabelecer penas mais rígidas oculta certa decepção quanto à ausência de mudança social, refletindo uma frustração de uma socie-

dade atônita que não se encaixa em sua própria visão de mundo (KUNZ, 2017). Portanto, de acordo com Kunz (2017), diante das necessidades sociais de proteção, solidariedade e cuidado que não são suficientemente atendidas por meio das redes sociais informais, de-nota-se a crescente extensão do domínio criminal, em que o direito penal se desloca do status de *ultima ratio* para *prima ratio*, o que nem sempre é a solução mais adequada, tendo em vista a necessária existência de uma regulamentação preventiva no que tange ao direito ambiental e animal.

Ainda, verifica-se que o aspecto cultural exerce considerável influência no que se refere à questão dos maus-tratos. No Brasil, a cultura popular está de certa forma enraizada em uma atitude de desinteresse pela proteção ambiental e, mais especificamente, pela proteção aos animais, de maneira que em variados setores da população subsiste a ideia de que os animais são apenas “coisas”, passíveis de condutas de violência, as quais não são punidas (CALHAU, 2005). Tal ideia é refletida na própria legislação brasileira, a exemplo da legislação civil, na qual o animal figura como bem semovente ou simplesmente propriedade, e não sujeito de direitos, assim como da legislação penal, que considera o animal não como sujeito passivo, mas como objeto material do delito (NOIARTIN, 2010).

Na Áustria, cumpre observar o enfoque conferido à questão da conscientização social, principalmente às novas gerações, acerca da necessidade e responsabilidade humana na proteção dos animais, conforme estabelece o parágrafo 2º da Lei de Proteção Animal do país:

§ 2º. A União, os estados e os municípios devem ter o compromisso de despertar e aprofundar a compreensão do público, e em particular dos jovens, no que se refere à proteção dos animais, bem como devem promover, de acordo com as possibilidades orçamentárias, sistemas habitacionais favoráveis aos animais, pesquisas científicas para o aprimoramento da proteção dos animais, bem como suporte à questão da proteção animal (ÁUSTRIA, 2004, tradução nossa).

Buscando atender tal determinação, em 2006, por iniciativa do Ministério da Saúde austríaco, foi criada na Áustria a Associação “A Proteção Animal faz a Escola” (“*Tierschutz macht Schule*”), a qual oferece formação continuada e material complementar para o trabalho educacional e pedagógico a respeito da proteção dos direitos animais para crianças, adolescentes e corpo docente (STAROSTA; BERGSCHMIDT, 2015).

Deste modo, além da importância do estabelecimento de previsões legais mais prote-tivas e benéficas ao animal, necessário se faz um processo educativo e de conscientização, com vistas a ações e mudanças concretas, a fim de minimizar a ocorrência de maus-tratos. Para que esta realidade se torne possível, o animal deve ser reconhecido como um ser de valor inerente à própria existência (REGAN, 2013), sujeito-de-uma-vida, e, portanto, sujeito de direitos (REGAN, 2006).

CONCLUSÃO

Com efeito, a análise ora realizada, embora não tenha ocorrido de maneira exaustiva, pretendeu apresentar determinadas reflexões acerca da concepção de maus-tratos aos ani-mais em uma perspectiva comparativa internacional, buscando compreender de maneira mais ampla como está estabelecida, no Brasil e na Áustria, a proteção penal dos direitos dos animais.

A Áustria é classificada como um dos países que mais conferem proteção ao ani-mal, seja pelo desenvolvimento de políticas públicas mais protetivas e de conscientização, seja pela legislação e jurisprudência do país. Contudo, uma problemática identificada na questão legislativa na Áustria relaciona-se com a aplicação da lei, vez que a penalização específica contra os maus-tratos de animais encontra-se disciplinada em duas normas dis-tintas, nomeadamente a Lei de Proteção Animal (*Tierschutzrecht*), de caráter eminentemente administrativo, e o Código Penal austríaco (*Strafgesetzbuch*), de caráter penal/criminal. Neste sentido, o desafio consiste em verificar qual das legislações deve ser aplicada no caso concreto, considerando a proibição da penalização dupla. Por outro viés, a previsão estabelecida no Código Penal da Áustria, em complementação às garantias estabelecidas na Lei de Proteção Animal, confere considerável relevância e gravidade à questão dos maus-tratos.

No Brasil, aplica-se a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) para penalizar a pessoa que cometer maus-tratos aos animais. O fato de a proteção animal estar disposta em uma lei ambiental reflete um diálogo entre disciplinas – direito ambiental e direito animal

– possibilitando uma compreensão menos fragmentada do direito. Contudo, a proteção conferida ao animal em referida Lei está estabelecida de maneira concisa e, de certa forma, superficial.

Assim, no contexto brasileiro, deparamo-nos com a necessidade de delimitar de forma mais nítida qual o direito do animal e quais condutas devem ser penalizadas. Aqui, po-de-se identificar a contribuição do exemplo da Áustria, vez que a Lei de Proteção Animal austríaca especifica detalhadamente de que forma o animal deve ser tratado, apresentando de maneira expressa critérios

objetivos referentes a diversos aspectos da vida do animal, perpassando por direitos mais basilares, como alimentação adequada e tratamento de saúde, até os direitos mais complexos, como direitos relacionados ao uso da imagem. Ademais, a Lei de Proteção identifica o que deve ser considerado maus-tratos, e, via de consequência, a respectiva penalidade e responsabilização decorrentes do descumprimento das previsões legais.

Pode-se dizer, portanto, que a legislação brasileira deve evoluir para conferir ao animal alguns direitos básicos, bem como estabelecer normas mais específicas para evitar maus-tratos, vez que o atual ordenamento não fornece tal especificação, deixando-a a critério da autoridade policial ou judiciária responsável, cuja atuação, ainda assim, é limitada, considerando que referidas autoridades devem observar o disposto na atual legislação

brasileira, a qual considera a ofensa contra o animal uma infração penal de menor potencial ofensivo, impedindo-as de aplicar penas mais rígidas ao infrator. Contudo, a regulamentação legal deve ser acompanhada de um esforço conjunto em conscientizar e educar, a fim de que a lei seja efetivamente aplicada.

Outrossim, verifica-se que, em uma perspectiva internacional, o fato de o animal ser considerado como propriedade impede que seja conferida a este uma proteção independente de direitos. Tal concepção, pautada na visão antropocêntrica, afeta consideravelmente a questão dos maus-tratos e a respectiva responsabilização criminal da pessoa que os comete. Mais uma vez, neste quesito, é possível considerar a legislação austríaca como exemplo a ser seguido, vez que a Lei de Proteção Animal classifica o animal como “semelhante”, ao passo que no ordenamento jurídico brasileiro o animal é considerado “bem semovente”. Assim, conclui-se que a disposição em considerar o animal como sujeito de direitos configura-se como uma alternativa válida e relevante para o fim de conferir maior proteção ao animal, especialmente no que diz respeito aos maus-tratos.

REFERÊNCIAS

ÁUSTRIA. **Lei de Proteção Animal (Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG) StF: BGBl. I Nr. 118/2004)**, 2004. Disponível em: <<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541>> Acesso em: 20 jun. 2018.

_____. **Código Penal (Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB) StF: BGBl. Nr. 60/1974)**, 1974. Disponível em: <<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296>> Acesso em: 20 jun. 2018.

BARROS, M.; SILVEIRA, P. A proteção jurídica dos animais não-humanos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 10, n. 18, p. 113-135, 2015.

BINDER, R. Das Verbot der Tierquälerei in der österreichischen Rechtsordnung: Straf-gesetzbuch versus Tierschutzgesetz. **Wiener Tierärztliche Monatsschrift – Veterinary Medicine Austria**, v. 103, p. 231- 246, 2016.

_____. Tierschutz beginnt dort, wo die Freiheit des Tierhalters endet: Tierschutzrecht im Spannungsfeld zwischen Grundrechten und Grundfreiheiten. **4. Tagung der Plattform Österreichische TierärztInnen für Tierschutz**, 2013.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Dis-ponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.

_____. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm>. Acesso em:

20 jun. 2018.

CALHAU, L. Meio ambiente e tutela penal nos maus tratos contra animais. **Fórum de Direito Urbano e Ambiental**, Belo Horizonte, ano 4, n. 20, mar./abr. 2005.

DELABARY, B. Aspectos que influenciam os maus tratos contra animais nos meios urbanos. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, Santa Maria, RS, v. 5, n. 5, p. 835- 840, 2012.

DIOTTO, N.; WOLTMANN, A. (In)efetividade da tutela jurídica dos animais não-humanos no Brasil. **Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão**, Cruz Alta, RS, v. 2, n. 1, p. 1-17, 2014.

DUTRA, A. Processo penal ambiental: aspectos processuais da Lei 9.605/98. **Jurisprudência Mineira**, Belo Horizonte, ano 55, n. 170, p. 17-50, out./dez. 2004.

FREITAS, V. A contribuição da Lei dos Crimes Ambientais na defesa do meio ambiente.

Revista CEJ, Brasília, v. 10, n. 33, p. 5-15, abr./jun. 2006.

GOMES, R.; CHALFUN, M. Direito dos animais – um novo e fundamental direito. In: ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, Salvador. **Anais...** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008,

16. 847-866.

Disponível

em:

<[https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVII-+Encontro+Preparat%C3%B3rio+para+o+Congresso+Nacional+-+Salvador+\(19%2C+20+e+21+de+junho+de+2008\).pdf](https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVII-+Encontro+Preparat%C3%B3rio+para+o+Congresso+Nacional+-+Salvador+(19%2C+20+e+21+de+junho+de+2008).pdf)>. Acesso em: 20 jun. 2018.

KUNZ, K. Atypische Straferwartungen der Menschenrechts-, Friedens- und Umweltbewegungen. **Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform**, v. 100, n. 1, p. 67-78, 2017.

NOIARTIN, C. Animais não humanos: Sujeitos de direitos despersonalizados. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 5, n. 6, p. 133-152, jan./jun. 2010.

NEUMANN, J. The Universal Declaration of Animal Rights or the creation of a new equilibrium between species. **Animal Law Review**, Portland, OR, v. 19, n. 91, p. 91-109, 2012.

PALAR, J.; RODRIGUES, N.; CARDOSO, W. A vedação da crueldade para com os animais não-humanos à luz da interpretação constitucional. **Revista de Direito Brasileiro**, São Paulo, SP, v. 16, n. 7, p. 304-323, jan./abr. 2017.

PEREIRA, T. A Emenda à Constituição nº 96/2017 e o sentido da palavra crueldade.

Revista Diorito, São Gonçalo, RJ, v. 1. n. 1. p. 6-20, jul./dez. 2017.

REGAN, T. A causa dos direitos dos animais. **Revista Brasileira de Direito Animal**, Salvador, v. 8, n. 12, p. 17-38, 2013.

_____. **Jaulas vazias**: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução Regina Rheda.

Porto Alegre, RS: Lugano, 2006.

RUBENICH, W. Tutela penal do meio ambiente no Brasil: a norma penal em branco diante do princípio da legalidade. **Justiça do Direito**, Passo Fundo, RS, v. 28, n. 2, p. 460-480, jul./dez. 2014.

SENATORI, M; FRASCH, P. The future of Animal Law: moving beyond preaching to the choir. **Journal of Legal Education**, Washington, DC, v. 60, n. 2, p. 209-236, nov. 2010.

STAROSTA, S.; BERGSCHMIDT, A. Animal welfare reporting in der EU – (was) kann Deutschland von seinen Nachbarn lernen?. **Landbauforsch**, v. 1, n. 65, p. 47-58, 2015.

SUNSTEIN, C.; NUSSBAUM, M. (Ed.). **Animal rights**: current debates and new di-

rections. Oxford: Oxford University Press, 2004.

TJ-SC - APL: 00025265120118240020 Criciúma 0002526-51.2011.8.24.0020, Relator:

Pedro Aujor Furtado Júnior, Data de Julgamento: 15/08/2017, Quarta Turma de Recursos – Criciúma. **JusBrasil**, 2017. Disponível em: <<https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/489189244/apelacao-apl-25265120118240020-criciuma-0002526-5120118240020>>. Acesso em: 20 jun. 2018.

TRF-1 - ACR: 2919 MG 2004.38.02.002919-2, Relator: DESEMBARGADOR

FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2005, TERCEI-

RA TURMA, Data de Publicação: 25/02/2005 DJ p.15. **JusBrasil**, 2005. Disponível

em: <<https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2247877/apelacao-criminal-acr->

-2919-mg-20043802002919-2/inteiro-teor-100756357?ref=juris-tabs>. Acesso em: 20 jun. 2018.

WORLD ANIMAL PROTECTION. **Republic of Austria – Animal Protection Index Indicators**, 2014. Disponível em: <https://api.worldanimalprotection.org/sites/default/files/api_austria_report_0.pdf> Acesso em: 20 jun. 2018.

_____. **Federative Republic of Brazil – Animal Protection Index Indicators**, 2014. Disponível em: <https://api.worldanimalprotection.org/sites/default/files/api_brazil_report.pdf> Acesso em: 20 jun. 2018.